Transcrição de Audiência Pública

Relator Ministro Roberto Barroso

RE 1.238.853

VIABILIDADE DE CANDIDATURAS AVULSAS

PRIMEIRA PARTE

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Bom dia a todos.

Declaro aberta esta audiência pública, em que será discutido o tema complexo das candidaturas avulsas, trazido ao Supremo Tribunal Federal numa ação concreta que é o Recurso Extraordinário 1.054.490.

O Plenário do Tribunal reconheceu repercussão geral a essa matéria, o que significa dizer que entende ser um tema com relevância suficiente para ser debatido pelo Plenário.

Há muitas questões a serem discutidas. Eu destacaria três delas: A primeira, e talvez essencial, é a discussão acerca de ser, ou não, papel do Supremo Tribunal Federal se pronunciar sobre este tema, o que reconduz à tradicional fronteira entre o Direito e a Política - saber se nós estamos aqui fazendo uma interpretação constitucional do princípio democrático, ou se estamos diante escolhas políticas que cabem ao Parlamento. Como em uma democracia nenhum tema é tabu, também este está aberto à discussão.

O segundo é o mérito da questão: saber se é indispensável para o País a filiação partidária para fins de candidaturas, se isso é bom e fortalece a democracia, ou se isso significa uma reserva de mercado para partidos que muitas vezes não têm democracia interna. A posição deste Tribunal - pelo menos deste

Relator - neste momento é nenhuma. Portanto, o meu papel aqui é verdadeiramente vazio de convicções prévias e de total disponibilidade intelectual para ouvir todos os argumentos que serão postos aqui.

Uma vez tabulados esses argumentos, nós faremos um relatório, que será encaminhado todos os demais Ministros, com a posição que cada instituição, cada entidade, ou eventualmente cada pessoa física apresentou aqui. Claro que essa não é uma disputa quantitativa - se tem mais gente de um lado ou de outro. Nós levaremos em conta qualitativamente os argumentos que foram trazidos. A minha ideia é ser capaz de liberar esse tema para pauta no primeiro semestre do ano que vem.

Eu queria, em nome do Tribunal, agradecer a presença de todos os partidos políticos e instituições que se dispuseram a vir aqui participar deste debate público. Uma das minhas convicções profundas é que democracia se faz com debate público de qualidade, plural, com respeito às diferentes visões acerca do mesmo tema. E depois, ao final, que prevaleça o melhor argumento, ou pelo menos o argumento que se tornou majoritário.

Uma das razões de eu ter considerado especialmente importante este debate público é que mesmo as lideranças políticas mais relevantes reconhecem que nós vivemos um momento de um certo descolamento entre a classe política e a sociedade civil. Quem é adepto da democracia sabe que, numa

democracia, política é gênero de primeira necessidade. Desta forma, nós estamos aqui fazendo um debate de valorização da política, de valorização dos partidos políticos e dos pleitos eleitorais e - evidentemente - não o contrário.

De novo, renovando os meus agradecimentos, informo que cada orador terá quinze minutos e que nós teremos que ser rigorosos com o tempo, pois temos muita gente de qualidade com opiniões para nos transmitir. Assim, pontualmente com o quarto de hora acadêmico de atraso, dou início a esta sessão.

Convido, em primeiro lugar, para falar em nome do Senado Federal, o Diretor de Assuntos Técnicos e Jurídicos da Presidência, Doutor Carlos Eduardo Frazão do Amaral. Peço que tenha lugar na tribuna para a sua locução.

O SENHOR CARLOS EDUARDO FRAZÃO DO AMARAL (DIRETOR DE ASSUNTOS TÉCNICOS E JURÍDICOS DA PRESIDÊNCIA DO SENADO FEDERAL) - Bom-dia a todos!

Excelentíssimo Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal Relator da repercussão geral em que vamos debater assuntos relevantes, Ministro Luís Roberto Barroso, meu querido Professor; eminente Vice-Procurador-Geral da República, Bonifácio de Andrada; eminente Advogado-Geral da União, André Luiz Mendonça; minha querida e dileta amiga, Patrícia Perrone, professora; Professora Juliana Florentino; João, com quem também tive a honra de trabalhar.

Primeiramente, a oportunidade. É muito importante estar aqui no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Louvo a iniciativa do Professor e Ministro, Luís Roberto Barroso, de tratar tema tão espinhoso, como é o caso das candidaturas avulsas, em âmbito aberto, ouvindo diferentes órgãos, instituições e atores da sociedade civil sobre o tema das candidaturas independentes, que foi submetido à apreciação da Suprema Corte. É preciso que reflitamos sobre os limites e possibilidades da *judicial review*. Dividirei o tempo com meu amigo do Senado, Consultor Arlindo, e falarei por volta de sete minutos.

Aqui vou focar nos aspectos das consequências jurídicas de eventual pronunciamento. Institucionalmente, o Senado Federal, Ministro Barroso, é radicalmente contra a implementação, na via da *judicial review*, das candidaturas avulsas. Entendemos que o *locus*, por excelência, para a tomada de decisões de primeira ordem, em uma democracia, é o Congresso. Acreditamos que esse seja tema estritamente político. Naturalmente existem alguns reflexos jurídicos, mas a opção ou não por um modelo de candidaturas avulsas deveria ser tratado no âmbito do Congresso Nacional. Ainda que seja superada essa premissa e se diga que é possível que esteja no âmbito das atribuições do Supremo Tribunal Federal a possibilidade de implementar candidaturas avulsas, viemos aqui apenas para dar contributo sobre as consequências jurídicas de eventual pronunciamento do Supremo nesse sentido.

O primeiro deles está relacionado com a própria dinâmica do sistema eleitoral brasileiro. No âmbito do sistema proporcional, o Supremo Tribunal Federal tem assentado - pelo menos desde que decidiu as questões de fidelidade partidária - que o sistema proporcional confere primazia, proeminência, aos partidos políticos. Existe um protagonismo dos partidos políticos em nosso sistema eleitoral proporcional. Isso foi paulatinamente sendo reiterado em diversos outros julgados desta Suprema Corte. Parece-nos que o Supremo Tribunal Federal deva exatamente, ao apreciar isso, tentar esquadrinhar como compatibilizar a questão das candidaturas avulsas: se é possível ou não, se o nosso arranjo constitucional autoriza ou não, se é possível extrair interpretação constitucional que autorize as candidaturas avulsas e fazer cotejo com aquilo que a biografia judicante do Tribunal vem decidindo em matéria político-eleitoral. Esse é o primeiro aspecto que consideramos relevante: como esquadrinhar isso? No âmbito das candidaturas, no sistema eleitoral majoritário, trago reflexão de um livro de que gostei muito quando li: *Como as Democracias Morrem*. Os autores ali fazem uma análise geral de como há o enfraquecimento paulatino das instituições, como elas são corroídas e deterioradas. Ali, eles colocam expressamente que os partidos são guardiões da democracia, de modo que podem evitar - têm papel importante, inclusive - que determinados candidatos, um pouco mais extremados - digamos assim - de viés político, consigam auferir determinados cargos políticos eletivos. Os partidos

políticos serviriam de espécie de obstáculo. Nesse livro, *Como as Democracias Morrem*, existe o diagnóstico de que os partidos políticos são centrais no fortalecimento das instituições democráticas.

Outro ponto importante, avançando aqui, é que nosso arranjo de distribuição do fundo partidário, do fundo especial de financiamento de campanhas, todo ele é centrado na representatividade do partido no Congresso Nacional, seja por meio da votação dada ao partido na Câmara, seja pelo número da bancada de Senadores, seja pelo número do partido na bancada na Câmara dos Deputados. Eventual pronunciamento talvez tenha que rediscutir isso. O regime de financiamento desses candidatos avulsos seria como? É preciso mexer na legislação. Quais seriam os limites de um pronunciamento simplesmente dizendo que é possível autorizar? Como a gente faz para financiar esse candidato? Sabemos que a questão do financiamento de campanhas é muito relevante em nosso modelo, sobretudo após a decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu a doação de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais.

Além disso, a própria distribuição do tempo de propaganda eleitoral também encontra, como critério de distribuição, a representatividade no Congresso Nacional. Aqui também é preciso verificar: qual tempo seria franqueado a um candidato independente dentro do nosso regime jurídico de distribuição de tempo de TV?

Por fim, para já passar a palavra ao meu amigo Arlindo, a própria discussão sobre o diálogo que deve haver entre os pronunciamentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos com o Supremo. É uma análise estritamente de texto. O texto não proíbe que se erija, que se estatua, a filiação partidária como condição de elegibilidade como faz o Texto Constitucional brasileiro. Ao que parece, a análise dos precedentes denota amplo espaço de conformação político-legislativa ao Estado para que ele - dependendo, naturalmente, das opções políticas que adote - estatua ou não regime de obrigatoriedade de filiação partidária ou de candidaturas avulsa. Há um texto bem interessante da Professora Marilda Silveira que diz exatamente isto: que não há - não se extrai, pelo menos - imposição por parte dos órgãos internacionais das Cortes internacionais que já se debruçaram sobre o tema - tem, pelo menos, três precedentes da Corte Interamericana -, exigência de candidatura independente, mas sim que isso fica em um espaço de conformação do legislador.

Professor, muito obrigado pelo espaço.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Frazão, que foi, aliás, um brilhante aluno.

Doutor Arlindo Fernandes de Oliveira, com a palavra.

O SENHOR ARLINDO FERNANDES DE OLIVEIRA (CONSULTOR LEGISLATIVO DO SENADO FEDERAL) – Bom dia, Ministro

Barroso, bom-dia, Procurador Bonifácio, bom-dia, Advogados, bom-dia, demais Membros da Mesa! É um prazer estar aqui e dialogar sobre este assunto tão relevante para a democracia brasileira.

Gostaria de assinalar inicialmente, como disse o Colega, uma preliminar que, na condição de representante mesmo do Congresso Nacional, não havia de deixar de fazer. Entendemos que esta matéria, em princípio, deve ser posta, como diz a Constituição, à conformação político-legislativa do legislador constituinte e derivado, o Congresso Nacional.

A separação dos Poderes, naturalmente, é princípio da democracia e princípio cautelar, princípio de prudência da democracia. Acho que, quando um Poder exerce bem suas atribuições e as exerce legitimamente, pode fazê-lo da melhor maneira, ou não. Mas quando um Poder exerce atribuições que não são exatamente suas, dá sempre espaço de ruído constitucional, e isso é bom de ser evitado.

A Assembleia Nacional Constituinte, fruto do processo democrático e da Emenda Constitucional nº 25, a Carta anterior definiu, e o fez legitimamente, em seu art. 14, § 3º, V, que a filiação partidária é condição de candidatura. O mérito disso há de ser julgado.

Havendo, na sociedade, consenso no sentido de alteração, entendemos que o melhor procedimento para realizar essa alteração é uma emenda

à Constituição, que é de competência do Congresso Nacional examinar, apreciar e aprovar. Há emendas à Constituição nesse sentido e algumas já foram objeto de debates nas Comissões de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado.

Este Supremo discutiu matéria correlata nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 815, quando se discutia a questão do princípio *versus* regra, que é questão de hermenêutica constitucional da maior relevância. O Governador do Estado do Rio Grande do Sul questionou, perante o Supremo, que o princípio da igualdade do voto - princípio constitucional - não era respeitado quando se repartia, entre os estados, a representação na Câmara dos Deputados. De fato, o legislador constituinte originário excepcionou ao estabelecer um piso de representação dos estados elevado e um teto relativamente baixo. Esta Corte, em 1996, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 815, disse que não cabe ao STF a função de substituir o legislador constituinte originário, e que, por isso, a regra que impunha restrição ao princípio deveria prevalecer: a regra que instituía o piso e o teto da representação dos estados na Câmara dos Deputados.

No mesmo sentido, adiante, quando o Tribunal Superior Eleitoral aprovou resolução que atualizava a representação dos estados na Câmara dos Deputados no ano de 2013, esta Corte foi chamada a opinar a respeito - com voto minoritário do Ministro Barroso - e entendeu que aquela resolução era inconstitucional porque a competência normativa - nas palavras de um dos

Ministros-Relatores, Ministro Gilmar Mendes - não é competência legislativa. Portanto, não competia ao TSE legislar sobre aquela matéria, mesmo que respeitando a definição do constituinte originário pelo piso e pelo teto da representação dos estados na Câmara.

Além disso, naquele julgado, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo da Lei Complementar nº 78 que justamente conferia ao TSE competência para fazer essa atualização, o que gera o entendimento, em sequência, em coerência com esses dois entendimentos desta Corte, no sentido da conclusão de que, de fato, essa matéria, na forma como está posta, é matéria reservada à escolha político-legislativa do Congresso Nacional.

É como opino.

Obrigada, Ministro!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Arlindo! Muito obrigado, Doutor Frazão! Ambos falaram em nome do Senado Federal.

Agora convido para falar, em nome da Câmara dos Deputados, a Deputada Margarete Coelho.

A SENHORA MARGARETE COELHO (DEPUTADA FEDERAL) - Muito obrigada, Senhor Ministro! No tempo em que já o

cumprimento, agradeço pela oportunidade de promover debate tão importante e essencial para nossa democracia.

Cumprimento os demais Expositores, a distinta plateia, e já inicio anunciando que procuro trazer aqui posição que, atualmente, informalmente, parece-nos ser hegemônica na Casa do Povo.

Senhor Ministro e Senhores Expositores, a princípio - naquilo que leciona Dworkin, quando diferencia casos difíceis e casos fáceis -, estaríamos diante de um caso fácil, tendo em vista que a jurisprudência, a doutrina e até a opção do constituinte originário são no sentido de trazer os partidos políticos como corpo intermediário da democracia. Seria, se a democracia não fosse um debate aberto, não fosse uma construção contínua, da qual todos devem e podem fazer parte.

Nossa exposição se baseará basicamente em três premissas, quais sejam: primeira, o caso das candidaturas avulsas não revela lacuna constitucional, mas opção constituinte pela mediação dos partidos políticos nas candidaturas para cargos eletivos; segunda, o ordenamento jurídico brasileiro está baseado na mediação dos partidos políticos, de modo que entender reduzir seu papel implica subverter a ordem constitucional estabelecida; terceira, a implementação ou não de candidaturas avulsas no ordenamento jurídico brasileiro exige debate político que foge da competência do Poder Judiciário.

Além disso, traria uma quarta possibilidade que prenderá mais aqui a nossa exposição: a questão do funcionamento parlamentar.

Embora o caso, na origem, diga respeito a candidatura majoritária, percebe-se, no despacho de Vossa Excelência, que ali não foi feita essa opção, não foi feito esse direcionamento. Parece-nos, salvo melhor juízo, que aqui se está a debater as duas possibilidades: candidaturas majoritárias e candidaturas proporcionais.

Isso seria realmente lógico, porque não há sentido em se decretar, declarar ou defender a inconvencionalidade das candidaturas avulsas apenas no sistema proporcional, pela clara dificuldade que a introdução dos eleitos na ausência do sistema encaminharia no sentido de ter-se exclusivamente candidaturas avulsas para cargos majoritários, para cargos do Poder Executivo.

De fato, haveria dificuldade, como se demonstrará a seguir, no funcionamento parlamentar, mediante candidaturas avulsas, tendo em vista o sistema de funcionamento do parlamento brasileiro, que se funda em bancadas. Todas as opções são feitas a partir de bancadas: eleições de Mesas, composições de comissões, o tempo de fala de cada um em Plenário, inclusive o número de destaques que podem ser feitos em cada matéria em debate no Plenário. Todos se baseiam no tamanho da bancada, evidentemente privilegiando a opção feita pelo

legislador constituinte - que é da nossa experiência democrática - de se basear em sistemas majoritários, ainda que proporcionais.

A democracia frequentemente se depara com a necessidade de contar cabeças, de examinar maiorias e minorias. Nesse papel, é imprescindível a intermediação dos partidos políticos, sob pena de se estar diante do que Nadia Urbinati, brilhante Professora de Ciência Política de Columbia, quando compara as candidaturas avulsas, nos dias de hoje, à democracia antiga, de Atenas ainda, chama de democracias de auditório as democracias baseadas em candidaturas avulsas.

Se haveria dificuldades no funcionamento parlamentar, diante de candidatos que não pertencem a bancadas, que defendem ideias próprias - embora antecedidas por debate -, teremos a mesma dificuldade com relação aos cargos do Poder Executivo.

Como seria o relacionamento de um prefeito, de um presidente, de um governador, eleito por candidatura avulsa, com um parlamento formado por bancadas partidárias? Como seria a formação dessa base? Mesmo que se fale, hoje, em governos de coalizão, que se perceba a radiografia que se faz, no momento em que as urnas se manifestam e que fica expresso, pelo povo, quem é situação e quem é oposição, mais adiante, vai-se ver que este mesmo retrato não se configura, tendo em vista a migração de quem era oposição para a situação, e de quem era

situação para a oposição. Ainda assim seria uma convivência tormentosa, porque não haveria uma base de apoio legitimamente formada, ou seja, formada pelo povo.

Adentrando ainda na fundamentação do peticionante e do requerente: a invocação de tratados internacionais que estariam sendo desatendidos pela Constituição. Também não nos parece que se precise fazer uma longa digressão. Esta Corte já se manifestou, pelo menos em três oportunidades, a respeito do tema, ao dizer que o Pacto de São José da Costa Rica não pode produzir efeito paralisante, efeito obsedante, sobre a nossa Constituição, tendo em vista que, claramente, tem natureza supralegal.

Se se quer dizer que a ausência de candidaturas avulsas é inconvencional, teríamos quer dizer a mesma coisa, a mesmíssima coisa, embora em argumento contrário, a respeito da Lei da Ficha Limpa. Aliás, pode-se ir mais além e dizer que, inclusive, quase toda a 64/90, a chamada Lei das Inelegibilidades, também o seria. O Pacto de São José da Costa Rica, no art. 23, II, traz um rol de possibilidades em que os Estados-Nação, os Estados nacionais, podem limitar o exercício de direitos políticos. Ali não está incluída absolutamente a impossibilidade de candidaturas avulsas, mas também não está prevista a possibilidade de se limitar o direito *jus honorum* com base na condenação cível, na condenação administrativa, ou até mesmo em atos lícitos como, por exemplo, a renúncia de mandatos.

Obviamente essa análise pode ser feita por qualquer estudioso, não se traz aqui nenhuma novidade, mas, ao se analisar a Lei nº 64/1990, a Lei da Ficha Limpa - que este Supremo já declarou constitucional e convencional em oportunidades próprias -, vai-se ver que a Convenção apenas prevê a condenação de natureza penal por juízo competente. Temos a questão da Lei da Improbidade Administrativa, temos questões da Lei Eleitoral, a Lei nº 9.405/97 - no art. 73, quando se fala das condutas vedadas, a mera participação em inauguração de praça pode gerar inelegibilidade. Teríamos que reconhecer inconstitucionais grande parte desses diplomas legais e são diplomas que já entraram no nosso sistema, que já fazem parte da nossa tradição, que já estão no dia a dia, no fazer da política.

Portanto, Excelências e caríssimos Expositores, teríamos que fazer a análise desse ponto para reconhecer que, claro, a candidatura avulsa é possível. Entretanto, ela é adequada? Onde seria o *locus* adequado? Como muito bem já antecipou o representante do Senado, o Doutor Frazão, o *locus* desse debate é a seara política, tem que se dar na arena política, a despeito de se reconhecer que esta Casa tem dado excelentes contribuições, inclusive em momentos de omissões políticas do Poder Legislativo.

O que se diz aqui é que há uma opção clara pela vedação da candidatura avulsa. O constituinte originário foi claro, foi expresso e foi taxativo. Os diplomas internacionais que se invocam nesse momento, nesse processo, a fim

de que se supere, se provoque um efeito paralisante na nossa Constituição, no seu artigo 14, § 3º, são inadequados. Esse debate deve ser feito na seara política.

Gostaria de trazer aqui que, naquela Casa, todos os dias tramitam inúmeros processos, tendo em vista a reforma do nosso sistema político-eleitoral. Entretanto, chama a atenção que uma das matérias menos debatidas é exatamente a candidatura avulsa. Temos inúmeros projetos de leis tramitando naquela Casa, buscando aprofundar, modificar, aperfeiçoar e, às vezes, até deformar o sistema político; entretanto, com relação às candidaturas avulsas, temos dois projetos de lei no Senado e quatro na Câmera. Considerando-se aquela Casa um lugar de ressonância da cidadania, uma Casa que está sempre sujeita às intempéries, que não é refratária aos movimentos que vêm das ruas, ela não se debruçou, não demonstrou interesse especial por esta matéria.

Portanto, Excelências, o que se requer, o que se pleiteia em nome da Câmara Federal, é que este debate seja transferido para aquela Casa do Povo, seja amadurecido no debate com povo, a fim de que esta opção política seja feita ou não.

Também chamam a atenção os pequenos detalhes. São pequenos detalhes, mas é nos detalhes que reside o problema. Que tipo de candidaturas avulsas? Com que requisitos? Teria a jurisprudência esse condão de trazer critérios políticos, de criar critérios de aplicações de determinados institutos?

No caso da redistribuição das vagas no parlamento, pelos estados, esta Casa já disse que não. É um caso do Piauí, um caso que acompanhamos de perto. À época, era deputada estadual, acompanhei de perto e tive o prazer de também sustentar aqui sua inviabilidade. Portanto, é o que se requer, é o que se espera.

Muitíssimo obrigada pela atenção, Senhor Ministro.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigada, Deputada Margarete Coelho.

Há um ponto muito interessante levantado pela Deputada: não fizemos um recorte entre eleições proporcionais e majoritárias. Esse é um ponto que também vai-se colocar: se deve valer para proporcionais apenas; para majoritárias apenas; ou para nenhuma delas.

Deputada, apenas para registro, o Supremo não está debatendo esta questão em tese. Há um caso concreto que foi trazido e o Supremo precisa reconhecer ou negar o direito do postulante, mas a questão de ser ou não matéria política, a ser ou não decidida pelo Congresso, está em aberto e levaremos em conta as judiciosas colocações de Vossa Excelência.

Antes de chamar a representante da Ordem dos Advogados, Doutora Luciana, vai fazer uso da palavra o Advogado-Geral da União, Doutor André Mendonça.

É um prazer, Doutor André, ter o senhor aqui.

O SENHOR ANDRE MENDONÇA (ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO - Eminente Ministro-Relator deste caso, nosso Ministro Roberto Barroso; nosso Subprocurador-Geral da República, Doutor Bonifácio; todo o gabinete; senhores expositores; a Advocacia-Geral da União não faz parte especificamente deste processo, mas participa deste debate com muita atenção.

Primeiramente, parabenizando Vossa Excelência pela abertura, para que toda sociedade possa se manifestar sobre um assunto ainda não presente na realidade jurídica brasileira, mas que é um assunto realmente a ser debatido pela democracia brasileira, que é presente em outras democracias e que, portanto, eventualmente, pode ser uma opção a ser adotada também no Brasil.

A Advocacia-Geral da União, nas defesas que tem feito em processos que envolvem esse debate, tem se mantido fiel à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que, hoje, não reconhece a possibilidade de candidatura avulsa em função da própria legislação brasileira.

Porém, nesse momento, como é uma seara e um campo especial para ouvirmos especialistas com as suas respectivas perspectivas, visões, não só jurídicas, como também políticas, e com o aspecto democrático, a Advocacia- Geral da União adotará uma posição imparcial, nesta hora, para compreender as diversas visões e perspectivas e, na medida da sua atuação institucional, formar uma convicção mais madura, até mesmo de perspectiva de futuro, seja na defesa ou não

de uma mudança legislativa, seja num posicionamento específico, em função de casos concretos que venham a surgir a partir do debate da própria decisão que Supremo Tribunal Federal vier adotar no presente caso.

Então, meu muito obrigado. Tenho anotado atentamente as manifestações de todos os senhores no meu computador, para que isso também fique registrado no histórico da Advocacia-Geral da União para a manifestação em casos futuros.

Meu muito obrigado, Ministro. Parabéns a todos que se prontificaram a estar neste debate.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor André Mendonça, que bem representa Governo Federal perante o Supremo Tribunal Federal.

Passo a palavra à Presidente da Comissão de Estudos da Reforma Política da OAB, que fala em nome do seu Presidente, Felipe Santa Cruz, Doutora Luciana Nepomuceno. A Senhora tem quinze minutos e é um prazer tê-la aqui, Doutora Luciana.

A SENHORA LUCIANA NEPOMUCENO (PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ESTUDOS DA REFORMA POLÍTICA DA OAB) - Obrigada Senhor Presidente, Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, Relator do recurso extraordinário com repercussão geral e Presidente desta audiência pública, em cuja

pessoa peço licença para cumprimentar o Subprocurador-Geral da República, José Bonifácio Andrada. Cumprimento também o Ministro da Advocacia-Geral da União, André. Cumprimento a Doutora Patrícia, a Doutora Juliana e também o Doutor João Paulo. Estendo meus cumprimentos a todos os expositores, aos advogados e advogadas aqui presentes, e também àqueles que nos assistem.

Gostaria inicialmente, Senhor Presidente, de parabenizá-lo pela iniciativa de realizar audiência pública sobre tema tão relevante, em tempos de descrédito da população para com os partidos políticos. Só uma pessoa com a percuciência e a sensibilidade de Vossa Excelência teria condições de fazê-lo.

Compareço aqui, nessa tribuna, na condição de Presidente da Comissão Nacional de Estudos da Reforma Política do Conselho Federal da OAB. Digo, Senhor Ministro e Senhor Presidente, que, neste segundo semestre, nos meses de agosto e setembro, a comissão percorreu onze estados da Federação, realizando audiências públicas sobre a reforma política. Um dos eixos temáticos trabalhados foi exatamente o das candidaturas independentes. É o fruto desse trabalho que pretendo trazer, como forma de tentar subsidiar o Supremo na análise e julgamento de tão relevante questão.

A análise das candidaturas avulsas demanda necessariamente um recorte histórico. Nos últimos trinta anos, a América Latina passou por aquilo que o cientista político norte-americano Samuel Huntington denominou de terceira

onda democratizadora. Tivemos a busca pela reconstrução de um regime democrático sólido, que passou necessariamente pela consolidação dos partidos políticos, precisamente naqueles países, Marilda, em que foram perseguidos pelos regimes militares ditatoriais.

No Brasil, precisamos remontar à Era Vargas. No governo provisório, tivemos, em 1932, a edição do Código Eleitoral, a criação do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais e os avanços políticos sociais, como voto secreto, voto feminino, sistemas majoritários e proporcionais de representação. Foi a primeira vez que a legislação fez referência aos partidos políticos. Porém, na mesma Era Vargas, exatamente como forma de evitar qualquer força política que ameaçasse seu poder, foram permitidas, Ministro, no art. 58 do Código Eleitoral, as candidaturas independentes. As candidaturas independentes foram consolidadas há tempos, no País, como forma de enfraquecer os partidos políticos e não os fortalecer. O Código de 1945, em seu art. 39, assegurou o monopólio de apresentação das candidaturas aos partidos políticos, extintos com o Ato Institucional nº 2, transformados em bipartidarismo com o Complementar nº 4, até que, somente em 1985, no art. 1º da Emenda Constitucional 25, volta à tona o pluripartidarismo.

O que quero demonstrar com todo esse recorte histórico? Que o processo de redemocratização, no Brasil, é pautado justamente no fortalecimento

dos partidos políticos, para o que lhes foi assegurado o monopólio de apresentação das candidaturas.

O art. 14 da nossa atual Carta Constitucional reafirma esse compromisso ao colocar os partidos políticos no centro do processo democrático, exigindo a filiação partidária como uma das condições de elegibilidade - assim como o legislador infraconstitucional o faz, no art. 11 da Lei da Eleições - também reforçado pelo § 14, introduzido em 2017 -, ao vedar o registro de candidatos independentes, ainda que filiados a partido político.

O que quero dizer, Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhoras e Senhores, é que foi opção do nosso poder constituinte originário o protagonismo dos partidos políticos, colocando-os como indispensáveis ao modelo de democracia representativa ao outorgar-lhes e exigir a filiação partidária como uma das condições de elegibilidade.

A pergunta que faço a Vossas Excelências é: esse sistema hoje vigente é compatível com candidaturas independentes? Do resultado do trabalho que realizamos em todas as regiões do País, a resposta é negativa. Muito se fala, hoje, na crise pela qual passam os partidos políticos. Não se olvidam os escândalos de corrupção que, nos últimos tempos, envolveram várias organizações partidárias. Não se olvidam também a tendência dos partidos políticos a uma

oligarquização, concentrando as elites partidárias milhões de recursos públicos, que diminuem e colocam em segundo plano a própria filiação.

Não se olvidam também que temos um distanciamento das agremiações dos próprios programas partidários. Porém, a solução para essas e tantas outras questões não estará nas candidaturas avulsas, que, pedindo vênia àqueles que pensam em contrário, não irão fortalecer os partidos, não irão obrigar os partidos políticos a se reinventarem.

Falo simplesmente porque os partidos políticos são os principais responsáveis por agregar a grande complexidade e pluralidade de vontades individuais presentes em toda nossa sociedade, reduzindo essas vontades e representando-as perante os órgãos públicos. É através dos partidos políticos que temos a chance de que as massas participem dos processos de tomada das decisões políticas, naquilo que Norberto Bobbio denominou de questionamento político enquanto função atribuída às agremiações partidárias. Função essa que não é substituída nem alcançada pelas candidaturas independentes.

O impacto da oferta política e ideológica de candidaturas independentes em nosso sistema vai ser direto, porque, ao não se vincular a nenhum programa partidário, a nenhum programa político, a pulverização dessas ofertas irá aumentar, confundindo o eleitorado e, consequentemente, enfraquecendo nossa democracia.

Digo mais: as candidaturas independentes irão apenas fortalecer o individualismo. Além de fortalecer o individualismo, são marcadas pela temporalidade - o ápice das candidaturas independentes se dará somente com a apresentação daquela candidatura. Isso sem considerar que o partido político municia seu candidato - que pode ser totalmente desconhecido do eleitorado - com um mínimo de fundo partidário, de um fundo especial de financiamento de campanha e com material de divulgação. Os candidatos independentes que não tiverem acesso a recursos ou recursos próprios, ficarão à margem da visibilidade muito mais do que aqueles vinculados a partido político.

Isso sem contar a chance de aumento dos *outsiders* por meio das candidaturas independentes, não que eles não existam no sistema de representação via partidos políticos. A questão é o aumento desmesurado dessa oferta de candidatos desvinculados de um programa partidário, desvinculados de uma filiação partidária.

Aqui, Senhor Ministro, venho trazer alguns questionamentos. A grande barreira está não só em nosso sistema constitucional, mas também no infraconstitucional. Além do art. 14, temos que analisar a ótica das candidaturas independentes sob a visão do art. 17, § 3º, da Constituição - temos lá a cláusula de desempenho. A cláusula de desempenho exige dos partidos políticos prova de desempenho para ter acesso ao fundo partidário. Essa norma constitucional não

contempla as candidaturas independentes. Vamos além: o próprio texto constitucional, no art. 58, § 1º, prevê a composição das Mesas e das comissões a partir da representação proporcional dos partidos políticos e dos blocos parlamentares. Como enquadrar nessa estrutura os candidatos independentes? Vamos além: o art. 77, no § 2º, fala que será eleito Presidente - e por simetria os governadores e prefeitos - aqueles representados por partido político que tiverem a maioria dos votos válidos. Pergunta: e essa norma frente às candidaturas independentes?

Vamos para a legislação infraconstitucional. Na Lei dos Partidos Políticos, art. 12, temos que o funcionamento das Casas Legislativas é feito através de bancadas, constituídas por lideranças escolhidas a partir dos partidos políticos. Como se dará o funcionamento das Casas Legislativas com as candidaturas independentes a partir da formação das bancadas e dos líderes partidários? O artigo 22-A da Lei dos Partidos Políticos exige a vinculação do eleito a um programa partidário. Como compatibilizar aquele que se elege independentemente de qualquer compromisso com uma agremiação? Precisaremos reformular a prestação de contas e principalmente o fundo partidário. Vamos para a Lei das Eleições: toda a sistemática de registro de candidaturas, centrada principalmente na prova da filiação partidária, terá que ser reformulada.

Vamos além: o recurso extraordinário trazido a julgamento só fala da candidatura independente pura e simples, sem o apoiamento de número mínimo de eleitores, sem lista cívica. Pergunto: qual será o número de candidatos independentes que poderá ser lançado em detrimento - até pelo princípio da igualdade, da isonomia - daqueles que se apresentam vinculados ao partido político? Como ficará a cota de gênero, que hoje é imposta às agremiações, para se proceder ao registro das candidaturas?

Senhor Presidente, são vários questionamentos que a exiguidade do tempo não me permite explorar com a profundidade que merecem. Mas um dado é certo: não é a filiação partidária o cerne do problema. O cerne da questão está na necessidade de fortalecimento interno, de democracia interna dos partidos políticos, resultado esse que não será alcançado jamais com as candidaturas independentes. O resultado gerado será o contrário: será o enfraquecimento e o esvaziamento das estruturas partidárias e, consequentemente, o enfraquecimento de nossas organizações. O que precisamos é exatamente desse fortalecimento das organizações partidárias, para que voltem a desempenhar suas funções na democracia, para as quais foram originariamente concebidas.

Muito obrigada pela oportunidade dada por Vossa Excelência a todos nós. Um bom-dia!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE E RELATOR) - Muito obrigado, Doutora Luciana Nepomuceno, pela exposição de grande qualidade. O Tribunal apreciaria muito se Vossa Excelência pudesse mandar suas razões em memorial escrito para podermos levar em conta.

Convido agora para sua exposição o Deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança. É um prazer ter o senhor aqui, Deputado. Tentei lembrar-me de cabeça, Vossa Excelência é Presidente da Comissão de...? Se Vossa Excelência puder identificar-se, por gentileza?

O SENHOR DEPUTADO LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANÇA (PRESIDENTE DA SUBCOMISSÃO DE REFORMA POLÍTICA DA CCJ) - Muito obrigado, Ministro. Sou Presidente da Frente Parlamentar de Reforma Política e também da subcomissão, criada na CCJ, que vai tratar de reforma política. Temos aqui urgência com relação a esse tema. Aproveito e agradeço ao Ministro e esta Casa por estar abordando este tema, extremamente importante para nossa República e nosso Estado de Direito.

Vamos entender uma coisa aqui em perspectiva: não temos efetivamente democracia tal qual foi concebido esse termo, no início da palavra, lá atrás, há três mil anos, na Grécia antiga. Hoje em dia os sistemas representativos, todos eles, sem exceção, são oligarquias. São poucos que concentram o poder. Nessa dinâmica de oligarquias, temos oligarquias mais abertas e oligarquias mais

fechadas. As oligarquias mais abertas são aquelas que têm sociedade civil forte e organizada, sociedade civil que quer ser representada. Essas forçam o sistema a se abrir e demandam interferência cada vez mais direta. Qualquer tipo de chancela que se coloque entre a sociedade e o poder representativo, por lei, é ilegítimo.

É incrível perceber que, no modelo atual que se pôs da Constituição Cidadã, temos cada vez maiores empecilhos entre sociedade e seus representantes.

Vemos agora, atualmente, os poderes políticos - especificamente dos partidos políticos - enraizando-se de maneira ilegítima, através de lei. Quantos partidos políticos hoje conseguem mobilizar a sociedade em seu nome? Isso não foi sempre assim. O PT teve muita legitimidade em seu início, mobilizava de fato a sociedade. Mais tarde, o PMDB também foi um movimento legítimo, com raiz legítima: a sociedade querendo mudança de estado.

Atualmente, como estamos? Esses partidos se tornaram - não só esses, mas outros também - arcaicos em sua capacidade de atender pleitos individuais, coletivos, de classe, de causas, e isso tornou-se extremamente perigoso, porque a sociedade civil no Brasil tem evoluído, independentemente dos poderes políticos terem reagido dessa maneira ou, ao menos, em sintonia com a evolução dessa sociedade.

Vemos aqui um problema conjuntural. É necessária uma força, independente do jogo político, para fazer um juízo. Olhemos aqui, por exemplo, a região latino-americana. São abundantes os exemplos de partidos políticos assumindo o controle do Estado por completo.

Cito aqui o México com o Partido Revolucionário Institucional (PRI). Naquele momento, 1923, a sociedade fraca, cansada de tantos golpes de Estado, totalmente avassalada por oligarcas e caudilhos, entregou-se a um partido maior, que nada mais foi do que uma conjunção de várias oligarquias dentro de um só partido. Assumiram o poder por quase cem anos, até 1999. Estamos falando de mais de setenta anos, controle completo do Estado do México.

Aqui em nossa região, na América do Sul, temos o *Pacto do Punto Fijo*, nos anos 1950. Grupos oligárquicos dentro de três partidos políticos na Venezuela se formaram e forjaram um só partido para comandar, sem nenhuma abertura, todo o sistema político. Como se faz abertura em um sistema oligárquico como esse? Através de um líder populista messiânico. A oligarquia dos partidos fortes, enraizada em lei, criando chancelas contra a interferência direta, fomenta o populismo.

O Brasil teve uma dinâmica também. Não vou nem citar o caso recente, mas vamos citar aqui a Primeira República, que teve o Pacto de Governadores. Foi exatamente para prevenir que houvesse mobilização contrária

aos interesses das grandes oligarquias políticas que assumiram o Poder. Ficaram pouco tempo? Houve alternação? Décadas!

O que estamos vendo hoje no Brasil? Estamos vendo partidos que perderam o vínculo com a sociedade, não têm representatividade e capacidade de mobilização alguma e se enraízam por si próprios, a seu próprio comando, totalmente soberanos. Criaram leis para se proteger dessa sociedade cada vez mais forte. Hoje temos o risco de termos, mais uma vez, na história do País, uma oligarquização de partidos políticos contrários à sociedade.

Qual escape a sociedade tem? Onde está a proteção nesse modelo? Um novo pacto, um *Punto Fijo*, que se está criando dentro do Brasil. Um novo pacto de governadores pode se estar criando; um novo PRI pode se estar criando dentro do Brasil. Afora vários outros exemplos que tenho, abundantes na região.

Estamos com o sério risco de cairmos em uma ditadura partidária, em um fechamento completo do sistema político, dominado por caciques endinheirados sem nenhum compromisso com a democratização dos partidos. Qual partido, dentre essas medidas de reforço, tomou o ônus de se abrir à transparência completa? Nenhum! Quantos partidos abraçaram o *compliance* na medida em que reforçavam seus poderes? Nenhum!

Não têm legitimidade, e que força vai impedir uma ditadura partidária aqui no Brasil?

Ministro, a candidatura independente é apenas uma válvula de escape para essa sociedade. É apenas uma, é um mecanismo, mas se faz necessário. Faz-se necessário exatamente para que a gente ainda tenha um Estado de Direito no jogo político que se está para viver nesse próximo início de século XXI, em que se apresenta uma sociedade civil muito mais forte, engajada e capacitada do que jamais tivemos na história do Brasil.

Candidaturas independentes vêm exatamente com essa missão: representar o indivíduo, o cidadão, e não os interesses do Estado - como bem colocou a que mencionou antes -, da massa. Partidos representam a massa, mas o cidadão precisa de representação também.

Quem vai ser o fiel dessa balança, entre os interesses do Estado, através de seus sistemas partidários, que comandam massas, e os direitos individuais do cidadão? Quem será o fiel dessa balança quando todo o poder está na mão daqueles partidos políticos que querem se proteger do cidadão livre e independente?

Temos um desbalanço tremendo, que pode gerar tremenda instabilidade política futura. O populismo pode surgir e ser reforçado em nosso

modelo de Estado de Direito de maneira perene, exatamente por essa falta de representatividade.

Por isso, Ministro, faço aqui meu caso a favor das candidaturas independentes. Elas são essenciais para nosso Estado de Direito, para nossa cidadania, para a representatividade do nosso cidadão. Reforçam, sim, os partidos políticos, porque os tornam mais representativos e os forçam a incorporar pleitos que individualmente seriam encabeçados, caso não absorvidos pelos partidos políticos.

Por isso acho que seja interessante que um Poder afora daqueles que hoje compõem o Congresso Nacional, afora daqueles que hoje estão viciados pelo jogo político - que têm interesses e representam interesses não só ideológicos, mas corporativistas -, faça juízo se a nossa República vai conseguir sobreviver, se o nosso Estado de Direito vai conseguir sobreviver com essa atual conjuntura.

Agradeço o tempo aos Senhores! Muito obrigado, mais uma vez, ao STF e ao Ministro por estarem protagonizando esse debate!

Meus amigos, muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE E RELATOR) - Muito obrigado ao Deputado Luiz Philippe, Presidente da Subcomissão Especial de Reforma Política da Comissão de Constituição e Justiça

da Câmara, protagonista de um dos debates mais importantes do País, precisamente o debate sobre reforma política.

Convido agora a Deputada Estadual Janaina Paschoal, que falará em nome próprio. O critério de deferimento foi a circunstância de ter sido a Deputada mais votada do País.

Seja bem-vinda, Deputada!

A SENHORA JANAINA PASCHOAL (DEPUTADA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO) - Muito obrigada, Senhor Presidente, pela honra de poder participar desse importante diálogo!

Eu quero parabenizar Vossa Excelência pela coragem, pela coragem, de trazer este tema para o centro do Supremo Tribunal Federal! É um tema que tarda a ser analisado, tarda. Já deveríamos ter feito esse debate antes. Então, fica aqui o meu carinhoso reconhecimento, o meu agradecimento, como cidadã brasileira, por Vossa Excelência ter trazido este tema.

Cumprimento o representante do Ministério Público, Doutor Bonifácio, o representante da AGU, Doutor Mendonça, as Doutoras Juliana e Patrícia, todos os participantes deste diálogo.

Digo o seguinte, Excelência: a professora Maria do Carmo Campello e o saudoso Ministro Victor Nunes Leal denunciaram, em seus escritos, que haveria no Brasil um antipartidarismo. Com todo respeito aos professores, eu

não concordo com isso. Na verdade, existe um mito dos partidos no nosso país, porque todos os doutrinadores que se debruçaram sobre a questão partidária identificaram a crise. Desde sempre, os partidos estão em crise! Desde de sempre, o nosso sistema político está em crise! Gilberto Amado já tratava as nossas eleições como uma comédia! E muito embora diagnostiquem esta crise, desde sempre, apontam como caminho para a solução, desta mesma crise, os partidos.

Criaram a falácia, e repetem-na, de que o fortalecimento da democracia depende do fortalecimento dos partidos! Mas nós ouvimos isso, pregamos isso, praticamos isso, e a democracia segue se esfacelando, Excelência!

Os grandes teóricos do partidarismo mostram que fundar a democracia única e exclusivamente em partidos não tem como dar certo. Maurice Duverger aponta que entre os partidos e os representados existe uma soma zero; (ininteligível) fala das trocas desiguais; Anthony Downs aponta que, muitas vezes, os partidos desenvolvem políticas para se elegerem e reelegerem e não buscam a eleição para desenvolver e implementar políticas públicas.

Se eu fosse uma revolucionária, Excelência, eu viria aqui, com o livro que está ali de Simone Veil**,** pedir a Vossa Excelência que extinguisse os partidos! Mas eu não sou! Eu sou uma conservadora.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Nem eu tenho esse poder!

A SENHORA JANAÍNA PASCHOAL (DEPUTADA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO) - Eu sempre trabalho tentando preservar, Excelência, o que temos de bom e buscando modificar o que precisa ser modificado.

O próprio Afonso Arinos chamava atenção para o perigo de nós extinguirmos os partidos. Toda ordem vinda de cima para baixo pode gerar totalitarismo. Daí mais um elogio a Vossa Excelência quando nesta semana, em entrevista, disse: nosso objetivo nesta audiência, ou neste processo, ou neste debate, não é acabar com os partidos, é buscar um caminho para efetivar uma saudável concorrência.

Por que, Excelência? Porque hoje eu vejo - via por fora, agora, vejo por dentro - que existe no sistema partidário nacional um verdadeiro cartel. Não aquele cartel da teoria do partido cartel de Peter Mair e Richard Katz. Um cartel sob o ponto de vista penal propriamente dito. Porque eles se unem, eles criam regras para se perpetuarem no poder e para asfixiarem qualquer indivíduo ou qualquer grupo livre que tente se estabelecer ou estabelecer uma ideia diferente.

Não fosse um cartel, Excelência, como explicar para a cidadania que, em meio a reformas econômicas tão importantes, como a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma administrativa, os partidos se unam para elevar o Fundo Eleitoral? Como explicar se não por meio da palavra "cartel"?

Como explicar que candidaturas sejam vendidas? Que pessoas que querem se habilitar a um determinado pleito - e tem pessoas que querem nesta pessoa votar - que essas pessoas sejam inviabilizadas, impossibilitadas de se candidatarem? Porque o prazo para filiação é um e o prazo para apresentação da candidatura é outro, Excelência.

Cansei de ouvir gente chorando "Eu tinha a promessa de ser candidato a deputado, candidato a prefeito, candidato a senador e, no último minuto, esse direito me foi retirado". E esse indivíduo não tem para onde correr! Ele não tem uma alternativa!

Os colegas que me antecederam, falando contra a candidatura avulsa, trouxeram as dificuldades do candidato avulso. Dificuldade com o dinheiro, dificuldade com o tempo de TV, dificuldade com estrutura, mas, pelo menos em havendo a possibilidade, a pessoa pode escolher enfrentar essas mesmas dificuldades para dar uma alternativa para o cidadão que quer votar em alguém de mente livre.

Hoje, a nossa legislação não confere, ou pelo menos a interpretação que recai sobre a nossa legislação, não confere ao indivíduo essa possibilidade.

A Ministra Cármen Lúcia, Excelência, diz que voto é poder, mas como exercer livremente esse poder se, entre o eleitor e o candidato, existe um cartel? Como exercer livremente esse poder se este cartel impõe os candidatos?

No início da nossa sessão, Vossa Excelência disse: Vamos avaliar se as candidaturas avulsas valerão para os cargos proporcionais, para os cargos majoritários ou para nenhum.

Eu ouso dizer: Para todos! Para todos, porque nós precisamos dar um espaço para uma saudável concorrência. O contrário de cartel é livre concorrência.

Muitos colegas que me antecederam disseram que este aqui não é o lugar certo para esse debate ser feito, mas, sim, no Poder Legislativo. Alguns inclusive lançaram mão do princípio da divisão dos Poderes que nos norteia. Respeitosamente, eu digo: o que significa essa tal divisão dos Poderes? Significa que o Legislativo pode fazer o que bem entender? E o Judiciário pode fazer o que bem entender? E o Executivo pode fazer o que bem entender? Não. Significa que um Poder fiscaliza o outro. E, quando um dos Poderes está amarrado nas suas próprias armadilhas, é papel do outro Poder interferir, sim, interferir legitimamente sobretudo quando provocado. E o Supremo Tribunal Federal foi provocado nesta questão, tem toda a legitimidade para decidir e reconhecer que as candidaturas avulsas são uma necessidade.

Ao declarar o efeito desse julgamento, ao chamar essa audiência, Vossa Excelência já fez referência ao pacto de São José da Costa Rica, art. 23, que é a fundamentação jurídica. Não tem o que discutir. Se tem *status* constitucional, se tem *status* de legislação, ele faz parte do nosso ordenamento. Ele faz parte do nosso ordenamento. A necessidade prática, Excelência, parece ser inquestionável. Mas e quanto ao fundamento jurídico? Não falo, agora, em fundamentação; falo em fundamento. Estamos tratando, Excelência, de liberdade individual. Mais do que liberdade, estamos tratando de identidade.

Uma vez que Tício se filia a um partido, Tício nunca mais vai ser apenas Tício. Ele sempre será Tício da sigla tal. Qualquer pensamento que ele venha a formular, qualquer manifestação pública que ele venha a fazer jamais será ouvida como uma fala de Tício; será ouvida como a fala de alguém que representa o partido tal.

Essa prisão tem, na verdade, duas direções. A pessoa que está num partido é impactada por tudo que qualquer outro membro do partido venha a dizer ou a fazer. Isso não é justo. Se ela desejou estar no partido, é um ônus. Mas a nossa legislação impõe, então não é justo que uma pessoa responda, ainda que apenas politicamente, moralmente, publicamente, por tudo que uma outra pessoa, que muitas vezes ela sequer conhece, tenha feito ou dito.

Mas tem um outro impacto, Excelência, nessa situação: a pessoa passa a ter medo de se manifestar, sobretudo se ela for uma pessoa responsável. Ela fica preocupada em dizer o que ela acredita que é o certo e, eventualmente, alguém compreender que aquela sua fala é a fala de uma outra pessoa do seu partido. Então, a pessoa responsável, quando envolta num partido, ela se sente o tempo inteiro presa. Sob o ponto de vista dos direitos individuais, Excelência, manter essa restrição é absolutamente inaceitável.

Alguns colegas trouxeram que existiriam não só em termos de dinheiro nas campanhas, tempo de TV, mas também no exercício, vamos dizer assim, do próprio mandato.

Para os majoritários, as dificuldades são menores; para os proporcionais, eu reconheço que há algumas dificuldades, talvez tenhamos mais desafios a enfrentar.

Entretanto, Excelência, também já passou da hora de nós falarmos da necessária diminuição do número de parlamentares federais e estaduais.

Eu achei que essa ideia era minha, mas, quando a gente olha para traz, sempre alguém falou antes. E encontrei um texto belíssimo da professora Maria Garcia, grande professora Maria Garcia, já advogando a necessidade dessa

diminuição pelos motivos que eu considero os mais corretos. Não é só a economia do dinheiro, Excelência, é o aumento da qualidade do trabalho parlamentar.

Hoje, com essa dinâmica das lideranças, os parlamentares não existem; eles não participam das discussões; eles raramente estão nos plenários. Existe o líder que fala por todos; existe um aniquilamento. Eu não vou utilizar a palavra individualismo, mas da individualidade, o que não é bom para nenhuma democracia, para nenhuma democracia.

Quando nós prestigiamos a individualidade, estamos também a cultivar os valores sociais. Quando nós trabalhamos com massa, com coletivismo, estamos asfixiando a individualidade e, por conseguinte, vitimando os valores sociais.

Falar em candidatura avulsa é falar em direitos fundamentais; é conferir ao cidadão o verdadeiro poder da cidadania, que é o poder de votar e ser votado, sem ter um requisito de imposição que, de certa forma, retira completamente a sua individualidade.

Eu fecho dizendo que, em nenhum momento, Excelência, estamos pedindo que se extingam os partidos. Porém, tenho certeza absoluta que, se nós autorizarmos - no caso, o Supremo Tribunal Federal - essas candidaturas avulsas, estaremos forçando esses partidos, que estão muito acomodados no seu absoluto poder, a se aprimorarem. Talvez, assim, consigamos o que esse tempo

inteiro estamos tentando que é o fortalecimento dos partidos. Vejo que a concorrência pode forçar os partidos a se aprimorarem, eles se fortalecerão e, assim, teremos efetivamente uma república.

Excelência, se não for pedir muito - eu sei que o meu tempo está terminando aqui -, vamos tentar, vamos fazer um piloto já em 2020. É possível; quando se quer e se precisa, Excelência, tudo é possível.

Coloco-me à disposição desta Casa, da nossa sociedade, para dialogar mais profundamente, para estudar o tema em todos os seus desafios.

Reiterando os meus cumprimentos a todos os que estão aqui e os que estão nos acompanhando e, assim, especialmente, Excelência, a Vossa Excelência, que é um homem que, como eu, vê a Constituição Federal como um documento vivo, como um documento histórico, jurídico, político, que precisa e deve ser lido conforme a realidade.

Deus te abençoe. Muito obrigada!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Obrigado Deputada Janaína Pascoal pela contribuição valiosa.

Convido, agora, para falar em nome do Partido dos Trabalhadores, o Deputado Paulo Teixeira, que foi, salvo engano meu, Relator, com grande sucesso, na Câmara dos Deputados, do projeto do Código de Processo Civil. Não é fácil aprovar uma lei dessa.

O SENHOR PAULO TEIXEIRA (DEPUTADO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES) – Bom dia a todas! Bom dia a todos!

Ministro Barroso, quero parabenizá-lo por esta audiência pública, Vossa Excelência que se destaca pela preocupação com o sistema político brasileiro, com seu aperfeiçoamento.

Cumprimento o Procurador-Geral, representado aqui na pessoa do Doutor José Bonifácio Andrada; o Advogado-Geral da União, André Luiz Mendonça; a Senhora Juliana Florentino; a Senhora Patrícia Perrone e me permitam cumprimentar os parlamentares nas pessoas da Deputada Margarete Coelho e do Senador Marcelo Coelho, ambos do Piauí.

Senhor Ministro Barroso, aqui se falou dos problemas do sistema político brasileiro. Quero tratar desses problemas, mas, em primeiro lugar, dizer que vivemos em uma democracia vibrante, competitiva. As classes populares, setores médios e setores empresariais participam do sistema político brasileiro. É um sistema competitivo e que tem ainda muitos problemas.

Um dos primeiros problemas - dito pela última oradora - é o grande número de partidos. O Congresso Nacional já endereçou a esse problema uma solução: a cláusula de barreira. Quero anotar que o Supremo Tribunal Federal errou em ter derrubado a cláusula de barreira em outro momento. Agora, ela passou a viger novamente. Em 2030, teremos um número menor de partidos.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - A meu crédito, Deputado, eu não estava aqui ainda e sempre apoiei a cláusula de barreira.

O SENHOR DEPUTADO PAULO TEIXEIRA (PARTIDO DOS TRABALHADORES) - Bem lembrado, quero fazer esse destaque. A cláusula de barreira é que vai diminuir o número de partidos. Depois que o Supremo teve entendimento em direção contrária, a cláusula de barreira foi aprovada de novo, e, em 2030, teremos um número menor de partidos. Em minha opinião, com esse número menor, teremos partidos mais programáticos, que é o que o Brasil precisa. Portanto, o Legislativo já endereçou a esse problema, o grande número de partidos, uma solução. É exatamente a solução da cláusula de barreira.

Em segundo lugar, fala-se aqui da baixa representatividade dos partidos políticos, mas nosso sistema também responde à baixa representatividade dos partidos políticos. Vejam o que aconteceu nessas últimas eleições. Na Câmara, a renovação foi de 52%; no Senado, a renovação foi de 87%. Portanto, há, no sistema político brasileiro, resposta para a baixa representatividade: o poder do eleitor de renovar seu representante no Congresso Nacional e também nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores.

Outro aspecto, aqui dito, é o personalismo. Poderíamos aprofundar uma reforma política mudando nosso sistema, que é um sistema

unipessoal de voto, para um voto mais partidário, o voto de lista, mas o Congresso Nacional tem que se debruçar sobre essa matéria, como faremos com o sistema eleitoral, trazendo uma tentativa de aperfeiçoar o sistema político. Alguns dos representantes que vieram pedir voto uninominal vieram por partidos que já se partiram, um ano depois das eleições. O sistema brasileiro tem dado respostas a essas questões, mas acho que é importante dialogar, Excelência, com o Recurso Extraordinário 1.238.853.

O recurso extraordinário fala em mutação constitucional. Quero aqui dizer: os setores que defendem candidaturas avulsas são setores muito minoritários na sociedade brasileira, não representam grandes maiorias dentro do sistema social brasileiro. Além disso, quero dizer que essa é uma cláusula constituinte, uma cláusula que, do ponto de vista da Constituição, tem *status* constituinte. Portanto, não caberia interpretação da mutação constitucional nesse tema.

O segundo tema colocado aqui é o da possibilidade de leitura da Constituição Federal a partir do Pacto de São José da Costa Rica. Tenho que reconhecer e admitir que a Emenda Constitucional nº 45 deu *status* legal aos pactos de que o Brasil é signatário, portanto, no art. 5º da Constituição brasileira, recepcionamos o Pacto de São José da Costa Rica.

Mas, o Pacto de São José da Costa Rica recepcionado pela nossa Constituição está subordinado aos ditames constitucionais. O que diz o art. 14, III, da nossa Constituição? Que, para disputar eleições no Brasil, há que se ter filiação partidária. O Pacto de São José da Costa Rica se subordina ao ditame constitucional que exige filiação partidária. Ele não está acima da nossa Constituição; ele se subordina à nossa Constituição. Temos que olhar para a Constituição e ver qual o ditame constitucional e o ditame constitucional é aquele que diz que é preciso ter filiação partidária para disputar eleições.

Como decidiu a Corte Interamericana em relação a esse tema? Decidiu da seguinte forma: por fim, a Corte considera que ambos os sistemas, um construído exclusivamente com base em partidos políticos e outro que também admite candidatos independentes, podem ser compatíveis com a Convenção e, portanto, a decisão de qual sistema escolher está nas mãos da definição política feita pelo Estado, de acordo com suas normas constitucionais. A própria Corte Interamericana entendeu que ambos os sistemas são válidos e o que determina a existência de filiação partidária ou de candidaturas avulsas é a carta do Estado. A Carta brasileira já tem clareza solar em relação a isso, ao dizer que se requer filiação partidária para se disputar eleições no nosso País.

A Constituição brasileira não admite candidaturas avulsas. Poderia admitir, mas requer-se emenda constitucional para se admitir candidaturas

avulsas. Creio que, neste estágio em que estamos, que requer aperfeiçoamento do sistema político e reformas políticas mais profundas, a admissão de candidaturas avulsas vem para aprofundar um vício do nosso sistema político: o profundo personalismo político. Nosso sistema político, até pelo voto unipessoal, é um sistema que acentua aspectos de personalismo - valoriza menos os partidos e os programas e mais as pessoas. A admissão da candidatura avulsa, na minha opinião, vai acentuar esse que é um dos vícios do sistema político.

Nosso sistema político tem outros problemas que, na minha opinião, essa questão não ajudará, mas atrapalhará - como bem-dito aqui pela representante da OAB. Temos um número muito pequeno de mulheres. O que deveríamos fazer? Na minha opinião, ou destinar um número de cadeiras para as mulheres, ou admitir voto de lista liderado por uma mulher, depois um homem, uma mulher, um homem... a ponto de termos 50% de mulheres nos Parlamentos. Como faremos, se admitirmos candidaturas avulsas? Se todas forem masculinas, estaríamos indo em direção oposta àquela que desejamos: igualdade entre homens e mulheres dentro dos Parlamentos. O que aconteceria se tivéssemos, em uma reforma política, destinado mais cadeiras a indígenas? Estaríamos a diminuir as cadeiras aos indígenas e assim por diante.

Na minha compreensão, o que aqui se apresenta como renovação, Senhor Ministro, vai acentuar os problemas que temos e não ajudar na

renovação. O que deveríamos ter é aprofundamento de uma reforma política, no Parlamento brasileiro, que garantisse maior democracia nos partidos, que garantisse maior presença das mulheres nos Parlamentos, que garantisse maior presença de indígenas e de negros, que retirasse o caráter personalista do nosso sistema político e tivesse um caráter mais programático. Assim, poderíamos fazê-lo por meio de uma reforma política mais aprofundada e não de adoção do que eu chamaria de soluções que agravam nossos vícios e não os melhoram.

Aqueles que requerem aqui, muitos já vêm de partidos novos. Partidos novos, como disse, que, em um ano, já estão partidos, divididos. Acho que deveríamos trabalhar em direção oposta: tratar, dentro do Parlamento, as reformas políticas. Volto a dizer, ainda que seja contrário, esse tema pode ser objeto de reforma política, desde que o Congresso entenda assim, aprove uma emenda constitucional, modifique o artigo 14 e admita candidaturas avulsas sem filiações partidárias.

Por essas razões, Senhor Presidente, muito respeitosamente e parabenizando Vossa Excelência, que tem feito deste Supremo Tribunal Federal um espaço para a expressão das opiniões na sociedade, nossa opinião é de que esse tema é um tema legítimo, mas que tem que ser tratado no âmbito do Parlamento, de uma mudança constitucional e deve ser tratado inclusive no âmbito de uma reforma política. Não deveríamos admiti-lo por debate judicial, que não tem a

devida expressão das maiorias de nossa sociedade para mudar tema constitucional da natureza desse tema previsto no artigo 14 da Constituição Federal.

Admito que temos que aperfeiçoar nossa Constituição, aperfeiçoar nosso sistema político. Temos um problema gravíssimo de *fake news* - que Vossa Excelência tem tratado e se debruçado, muito utilizadas nas últimas eleições - e impulsionamentos com recursos privados, não contabilizados. Isso tem que ser visto porque corrompe as democracias. Corrompeu a democracia americana, levou o Reino Unido ao Brexit e teve forte incidência nas eleições de 2018 no Brasil. Temos que tratar todos esses problemas, mas não aqui. Esse problema das candidaturas avulsas, creio eu, é legítimo, mas tem que ser tratado em uma reforma constitucional.

Obrigado pela atenção e pela possibilidade de trazer essas opiniões.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Deputado Paulo Teixeira, pelo depoimento substancioso e relevante. Sobre a questão das candidaturas avulsas, evidentemente, não posso me manifestar *a priori,* mas Sua Excelência tocou pontos muito importantes, com ideias novas, inclusive, sobre a participação feminina, quer na reserva de vagas, quer em eventual futuro sistema que tenha listas. Esse tema das *fake news* é dramático para todos nós e passou a ser uma aflição.

Diria de novidade, Deputado, compartilhando essa preocupação com a sociedade, sob a liderança da Presidente Ministra Rosa Weber, que fizemos parcerias com todas as plataformas tecnológicas, antes muito arredias a qualquer tipo de participação no enfrentamento das *fake news*, e cuja atitude, felizmente, mudou. Estamos contando, inclusive e sobretudo, com mecanismos tecnológicos, porque é muito difícil enfrentar *fake news* por decisão judicial. Você pode conseguir tirar uma aqui, outra ali, mas, além disso estar na fronteira da censura, no volume em que isso acontece é muito difícil fazer sem recursos tecnológicos.

De modo que estamos confiantes de que as grandes plataformas tecnológicas se deram conta de que podem ser utilizadas em desserviço da democracia e se dispuseram a colaborar no enfrentamento desse problema. Estamos confiantes em conseguir, evidentemente, não o eliminar, mas, pelo menos, neutralizar, de forma substantiva, para as próximas eleições.

Gostaria de convidar agora, para falar em nome do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, o Senador pelo Estado do Piauí, ex-Ministro da Saúde, Senador Marcelo Castro, que irá dividir o tempo, assim entendi, com Advogado, também do MDB, Doutor Renato Ramos.

Seja bem-vindo, Senador, é um prazer ter o senhor aqui.

O SENHOR SENADOR MARCELO CASTRO (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB) - Muito obrigado.

Cumprimento o Ministro Barroso, parabenizá-lo pela iniciativa de debater este tema tão relevante para a sociedade brasileira, para a vida democrática. E, em seu nome, cumprimentar todos os presentes.

E dizer que a nossa posição do MDB é uma posição muito clara e inequívoca, que a nossa Constituição, no seu art. 14, § 3º, V, estabelece, claramente, as condições de elegibilidade, que são: a nacionalidade brasileira, a inscrição eleitoral, o domicílio eleitoral e a filiação partidária. Está lá dita de maneira textual.

E o nosso art. 77, também da Constituição, diz que será eleito Presidente da República aquele que tiver mais voto e inscrito em partido político.

E o Pacto de São José da Costa Rica, que nós aprovamos no Congresso Nacional, não seguiu os trâmites de uma emenda constitucional. Então, os juristas entendem que ele tem efeito supralegal, mas não tem o condão de alterar a Constituição Federal, porque não seguiu o rito da Emenda Constitucional.

Portanto, a nossa posição é a de que a permissão de candidatura avulsa só poderia ser feita por emenda constitucional e não por outro caminho, dada a maneira explícita como isso é tratado na nossa Constituição.

Mas eu sou médico, psiquiatra, evidentemente que não viria aqui ao Supremo Tribunal Federal trazer argumentos jurídicos, que ficariam evidentemente numa posição inferiorizada. Eu procurarei me cingir aqui às questões políticas, de conveniência e de oportunidade, uma vez que tenho uma longa vida político-partidária e fui Relator da reforma política no Congresso Nacional. Isso me deu um certo conhecimento das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia.

E, aí, Ministro Barroso, eu me atreveria a dizer que nós estamos diante de um pseudoproblema, de um falso problema, um problema que, na prática, é muito reduzido e praticamente não existe. O que ocorre em todo esse questionamento é que nós temos como pano de fundo a ideia de que temos muitos pretendentes a candidaturas e que teríamos poucos partidos para acolher essas pessoas. E a prática mostra exatamente o contrário.

Os partidos políticos no Brasil são em número expressivo, nós éramos 35, agora somos 32. Nós temos o parlamento mais fragmentado da história do Brasil e da história da humanidade. Em nenhum país do mundo, em época nenhuma, teve o parlamento representado com 26, 27 partidos. É uma hiperfragmentação. E, portanto, eu teria a posição de dizer aqui, com segurança, que, na prática, sobram partidos e faltam candidatos.

Então, o problema não existe. O problema existiria se tivéssemos muitos candidatos, muitos pretendentes, e poucos partidos para acomodá-los. E digo isso porque vivo na prática, como dirigente partidário, esse drama que todos os dirigentes partidários vivem.

Quando nós chegamos, no ano anterior à eleição, ou no ano da eleição, no início, o que ocorre? Todos os partidos saem atrás de possíveis candidatos, sobretudo para cargos majoritários, para trazer para os seus partidos, para fortalecer as suas legendas.

Pastores evangélicos são disputadíssimos pelos partidos políticos. Por quê? Porque as pessoas já sabem, os dirigentes partidários já sabem que eles têm um número firme, seguro, de seguidores. Jogador de futebol, artista de televisão, homens de comunicação da televisão, do rádio, dos jornais, sobretudo aqueles da chamada de "bancada da bala", pessoas que têm programa de rádio de segurança, contra violência, aqueles que assumem posições mais radicais - "bandido bom é bandido morto" - e por aí vai.

Na verdade, há sempre um partido à disposição daqueles prováveis candidatos. Não vou citar o caso do Collor, nem o caso do Bolsonaro, que são notórios, que teria era fila de partidos se colocando para receber esses possíveis candidatos que teriam, potencialmente, muitos votos nas eleições.

Então, nós entendemos que, se nós resolvêssemos esse problema e admitíssemos que poderia haver candidatura avulsa, eu não sei se teria efeito prático. Por quê? Porque quem quer ser candidato, e agora que nós diminuímos o tempo de filiação partidária para apenas 6 meses anteriores ao pleito, a pessoa que quer ser candidata, em janeiro, fevereiro, março, abril, ela já tem aquela disposição de ser candidata.

E aqui, Excelência, eu falo como dirigente partidário. Isso é do dia a dia nosso, da nossa vida partidária.

Quem pretende ser um candidato majoritário - a prefeito, a governador, a Presidente da República, a senador - só fica no partido, é condição *sine qua non* de ele ficar no partido se tiver o controle do diretório. Se não tiver, ele vai se oferecer a um outro partido que lhe dê essa segurança, e aí ele coloca dentro do partido só pessoas da sua estrita confiança, para ter segurança de que não vai ser impedido na sua candidatura.

E partidos não faltam, porque nós temos 32 e temos mais 70, aí, na fila para serem criados no Brasil.

Agora, qual é um dos problemas que sempre a gente discute? É que o modelo que hoje existe no Brasil, dado o período da Revolução, do bipartidarismo, com a Constituinte, houve uma liberalização ampla, geral e

irrestrita, que propiciou que se criassem muito partidos. E, hoje, nós temos essa hiperfragmentação partidária e um personalismo muito grande na política.

E o que é que nós estamos querendo fazer? É um consenso - eu acredito - que na sociedade e no Parlamento nós estamos fazendo um movimento contrário. Estamos agora num movimento no sentido de fortalecer os nossos partidos, de diminuir a quantidade de partidos. Se não na sua existência, pelo menos no Parlamento, porque isso leva a uma dificuldade de governabilidade com tanto os partidos.

Para se fazer uma votação na Câmara dos Deputados é um Deus nos acuda, porque tem que se ouvir a liderança de muitos e múltiplos partidos. E, evidentemente, que tudo isso traz a dificuldade da base parlamentar e todos esses problemas.

Hoje, no Parlamento, o partido mais forte do Parlamento tem 10% dos votos da Câmara. Ora, 10% do todo é nada! Onde é que isso existe no mundo?

Eu fiz um estudo sobre os parlamentos do mundo inteiro. Na imensa esmagadora maioria dos parlamentos do mundo inteiro dois, três, no máximo, quatro partidos, detêm mais de 80 a 90% dos votos do Parlamento.

Então, se você tem um Parlamento que tem cinco, seis, sete, oito partidos representados, mas dois, três, quatro mandam no Parlamento, decidem

pelo Parlamento. Por quê? Porque eles têm 80%, 90% dos votos do Parlamento, os outros são periféricos. Não é que sejam desimportantes, mas não têm a concentração e a dispersão que há aqui do Brasil.

Um dos motivos do *impeachment* da Presidente Dilma? Falta de base parlamentar. Porque o seu partido, o PT, que era o maior partido do Congresso, só tinha 13% dos votos do Parlamento. O PT foi lá, firme e deu os 13% dos seus votos contra o *impeachment*, mas 13% era nada.

Imagine se isso acontecesse no Parlamento dos Estados Unidos? Da Inglaterra? Da Alemanha? Da França? Qualquer lugar do mundo, o partido do Presidente da República é um partido que tem 30, 40, 50% dos votos do Parlamento. Não tem essa fragmentação que nós temos aqui.

E o que é que nós estamos fazendo no Parlamento? Estamos de braços cruzados? Não! Nós aprovamos a cláusula de desempenho para punir aquele partido que não tiver uma quantidade de votos. Fomos parcimoniosos. Fizemos progressivo. Proibimos as coligações proporcionais. Tudo no sentido de fortalecer os nossos partidos que, na verdade, não são partidos, na acepção do termo.

Nós não temos partidos programáticos, salvo as exceções de praxe. Os partidos não são doutrinários. Os partidos não são ideológicos. Os partidos não têm coesão interna. O líder decide uma coisa e o membro decide outra.

E o que nós precisamos fazer? Um movimento no sentido de fortalecer os nossos partidos para que nós tenhamos, cada vez mais, partidos mais autênticos, que tenham afinidade com segmentos sociais, como tem, por exemplo, o PT, que mesmo numa crise mais terrível, com *impeachment* e denúncia e tudo o mais, quando eu vi uma pesquisa do Datafolha - isso faz uns três anos, eu estava dando uma palestra na Fiesp, lá, em São Paulo, e citei esse caso - mesmo com uma crise imensa, ele ainda tinha 29% da preferência do eleitorado brasileiro; e o segundo colocado era o MDB com 5%; e o quarto, PSDB com 4%. E os outros não existem na opinião pública.

Por quê? Porque há uma identidade, uma identificação com determinado segmento da sociedade. E é isso que nós precisamos fazer com os partidos brasileiros: que tenham bandeiras; que sejam programáticos; que sejam doutrinários; que o cidadão, quando for dar o seu voto, esteja sabendo a favor do que está votando e contra o que está votando. Os nossos partidos são amorfos, anfóteros, indefinidos, que não são a favor de nada, não são contra nada.

E o pior, Excelência, é que, hoje, muitos dirigentes partidários fazem questão que seus partidos não assumam de maneira clara nenhuma bandeira para não ter ninguém contrário aos seus posicionamentos, porque ele não tem posição, não tem ninguém contra ele.

Meu tempo está encerrado. Agradeço a todos. Essa á modesta contribuição que eu queria trazer da experiência que tenho de uma longa vida pública.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado ao Senhor Senador pela manifestação importante, a defesa do fortalecimento dos partidos políticos, que acredito que, de certa forma, mobiliza todas pessoas aqui: mudanças importantes como o fim das coligações nas eleições proporcionais; a cláusula de barreira; talvez não a prorrogação do prazo das comissões provisórias.

Chamarei o pronunciamento seguinte, em nome do Partido Republicano da Ordem Social falará o Doutor Igor Bruno Silva de Oliveira, que tem a palavra.

DOUTOR IGOR BRUNO SILVA DE OLIVEIRA (PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS) - Excelentíssimo Senhor Ministro, muito obrigado. Bom dia a todos aqui presentes, a todos os debatedores, a plateia.

Bem, o tema é intrigante; o tema é sedutor; o tema pode ser analisado sob a acepção jurídica, considerando que estamos aqui dentro do Supremo Tribunal Federal, e também sob os efeitos de uma eventual aprovação das

candidaturas avulsas no nosso ordenamento. Pretendo utilizar meu tempo para falar sobre as duas questões.

Por se tratar de uma questão jurídica, passamos, primeiramente, aos devidos apontamentos. Entendo que é papel do Supremo Tribunal Federal, sim, debater a respeito das candidaturas avulsas e da aplicabilidade dos pactos internacionais dentro do nosso ordenamento jurídico. A questão, dentro da nossa Constituição ou nas nossas normas infraconstitucionais, é bastante clara: a Constituição exige, como condição de elegibilidade, a filiação partidária, assim como a lei das eleições, assim como a lei dos partidos políticos. Disso não resta nenhuma dúvida.

A respeito do Pacto de São José da Costa Rica, como é a aplicabilidade, como é recepcionado dentro do nosso ordenamento jurídico? Acho que a respeito desta questão também não resta nenhuma dúvida, uma vez que se trata de pacto anterior à Emenda Constitucional nº 45/2004. Ou seja, deve ser recepcionado como uma norma supralegal.

E, ainda que fosse de forma diferente, como interpretar o art. 23, § 2º, da referida convenção? As restrições ao acesso a uma candidatura previstas naquele art. 23 devem ser interpretadas de forma literal? Isto é, só não pode se candidatar; ou as restrições às candidaturas devem ser por idade, nacionalidade, residência, cidadania, instrução, capacidade civil ou condenação em processo

penal? Não. Os próprios precedentes daquela Corte - podemos citar aqui o da Nicarágua e Yatama, 2005; 2006, Novo México; e, posteriormente, Lopez Mendonça e Venezuela, 2011 -, dizem que não, que a escolha de cada partido, de cada país, pelo seu sistema político partidário, deve ser respeitada desde que esse sistema escolhido, na verdade, crie hipóteses de uma ampla participação, ou seja, a restrição a não participação de pessoas não filiadas não representa nenhuma violação ao pacto.

E, aqui, gostaria de abrir um parêntese para nossa Lei de Ficha Limpa. Se a gente interpretar, de forma literal, o disposto nesse art. 23, § 2º, nós vamos dizer que tudo que foi criado ali a nossa lei, todas as alterações da Lei nº 64/90, da nossa Lei de Ficha Limpa, lei de inexigibilidades, não teria validade.

As restrições que nós criamos para aquele candidato que foi condenado em uma ação cível, ação de improbidade administrativa; aquele candidato que foi condenado por decisão colegiada - nem transitada em julgado - em outros tipos de processo; aquele candidato que teve suas contas reprovadas; aqueles candidatos que tiveram seus mandatos cassados em decisão das câmeras, em decisões colegiadas dos tribunais; bem, essas restrições também não seriam válidas se a gente interpretasse esse art. 23, § 2º, de forma literal.

E, sendo assim, entendo que o recurso, objeto que motivou a nossa audiência pública, não deve ser provido, uma vez que o entendimento do

Tribunal Superior Eleitoral está em consonância com a nossa Constituição e com os tratados internacionais.

Superada essa questão - e, aí, é o que mais me intriga, é o que mais me motiva estar nesta audiência pública -, é analisar quais são os efeitos de uma eventual aprovação das candidaturas independentes, de acordo com o nosso atual sistema político-partidário.

O nosso constituinte fez uma opção, uma escolha pela proeminência dos partidos políticos. O partido político, dentro do nosso sistema brasileiro, nosso presidencialismo de coalizão, nosso sistema de freios e contrapesos, ele representa um relevante papel de fiscalização dos mandatários.

Cabe aos poderes fiscalizar uns aos outros, ao Ministério Público, a fiscalização; o Tribunal de Contas a fiscalização. Mas os partidos políticos também exercem essa fiscalização, exercem a fiscalização dos seus membros, se os seus membros estão respeitando as diretrizes partidárias dentro do Parlamento; se os votos que estão sendo dados em determinados projetos estão de acordo com as bases deliberadas dentro do partido. E qual que é a importância disso? A importância disso é o fortalecimento dos grupos, o fortalecimento das ideias, a evitar uma maior fragmentação da nossa política.

O problema que nós vivemos hoje é um problema de fragmentação. E aquele candidato independente, que vier a ser eleito, ele vai ser fiscalizado por quem? Ele tem compromisso com quem?

A janela, essa janela da candidatura independente, que passar um ar de liberdade, um ar de modernidade, um ar de participação, de efetivação, na verdade, é uma janela pequenininha, difícil de ser alcançada. É aquela janelazinha de banheiro, alta ali, que poucos conseguem enxergar o que está do lado de fora. Por quê? Porque o nosso sistema político-partidário é financiado com recursos públicos. Nós estamos, aí, caminhando para 3,8 bilhões de financiamento público de campanha. Como que o candidato independente vai ter condição de concorrer em pé de igualdade com essas pessoas? Como que o candidato independente vai participar dos debates? Como que o candidato independente vai ter tempo de rádio e televisão? O que eu estou querendo dizer com isso? É que essa janela é acessível para aqueles que nem precisam de partidos políticos para concorrer. O que foi citado aqui anteriormente, é o candidato; é o *outsider;* é o midiático; é o apresentador de televisão; é o YouTuber, para a gente ser moderno - nós temos que ser modernos -, com mais de 15 e 20 milhões de seguidores; é aquele que já é e já tem a sua votação pré-estabelecida; aquele que já foi cacique político de outro. Portanto, esse candidato não precisa da candidatura independente. Com a candidatura independente, a gente pensa assim: Olha, é o líder comunitário que

vai participar, é o presidente daquela associação de bairro que vai participar. Ele vai participar, mas ele vai ser engolido pelo sistema, porque ele não tem condições de concorrer em pé de igualdade.

E aí, lembrando uma das coisas que aprendi na escola, que toda ação tem sua reação, né, é a Lei de Newton, nós temos que pensar, aqui, quais são os efeitos para a nossa democracia.

Vou citar, aqui, um exemplo. Quando nós demonizamos o financiamento das campanhas eleitorais por empresas, nós proibimos as empresas de doar, qual que foi a reação disso com o tempo? A criação de um fundo público. Hoje, nós estamos tirando dinheiro de outras áreas para colocar nesse fundo, o fundo eleitoral, para financiar as candidaturas. E agora? Essa janela da candidatura independente, ela pode ser aberta para pessoas bem-intencionadas? Sim. Mas e para os mal-intencionados? E aquele candidato que o dinheiro dele é melhor que não apareça, porque ele é financiado por entidades não muito bentas? Aquele candidato do narcotráfico? Isso existe, Pablo Escobar foi deputado. Aquele candidato das milícias? Aquele candidato que o dinheiro dele vem de partidos de fora do Brasil? Bem, para esse é até melhor que ele não participe de partido político nenhum, porque para ele não é interessante. Ele não quer dar satisfação para ninguém, ele quer se esconder.

Então, o receio que eu tenho é de que, ao abrir essa janela que parece ter um viés democrático, de aumento da participação, vai se estar privilegiando uma camada muito reduzida de partícipes do nosso processo político e partidário, ou seja, aqueles que não precisariam de um partido político para nada, aqueles que são convidados a participar ou aqueles que é melhor que não faça parte de grupo algum, porque não quer dar satisfação para ninguém.

Com essas breves considerações e parabenizando Vossa Excelência, Senhor Ministro, por essa brilhante iniciativa de poder trazer para dentro desta Casa diversos setores da sociedade para tratar sobre um grande tema em voga, eu termino a minha fala.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito grato, Doutor Flávio Aurélio, por seu depoimento.

Gostaria de convidar agora, já presente, o Presidente Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB e Ex-Ministro de Estado, Deputado Bruno Araújo.

O SENHOR BRUNO CAVALCANTI DE ARAÚJO (PRESIDENTE NACIONAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB) - Excelentíssimo Senhor Ministro e Professor Luís Roberto Barroso, Senhoras e Senhores.

O PSDB, na presença de seu Presidente, acompanha de perto esse tema. Primeiro, em respeito ao Supremo Tribunal Federal, ao próprio tema e, de modo muito especial, ao Ministro-Relator. É importante que possamos compartilhar nossa visão de que as instituições como um todo e, de modo especial, os partidos políticos, vivem uma crise na democracia moderna. Isso se dá por relações absolutamente horizontais que a sociedade estabelece entre si, sobretudo na forma como os meios digitais de comunicação permitiram o exercício e, muitas vezes, a participação direta da sociedade.

Permito-me, acompanhando de perto os argumentos do recorrente, posições no sentido da expressão de Aristóteles de ser o homem a iniciativa da vida pública. O próprio Aristóteles afirma: quem vive só, bastando-se a si mesmo, ou é Deus ou é fera. A partir daí, Excelentíssimo Senhor Relator, trazemos a complexidade do processo democrático. Falar em Grécia antiga, em Aristóteles, remonta-nos a Péricles. Imaginar que Péricles, cinco séculos antes de Cristo, estava buscando o dinheiro da Liga de Delos para construir, em plena democracia grega, um dos mais importantes patrimônios da arquitetura mundial, o Partenon, com unanimidade da população ateniense, não parece crível. A política e a democracia aplicam-se com suas peculiaridades e dificuldades independentemente do local e do tempo.

É em respeito a essa homenagem ao lugar e ao tempo que quero, primeiro, fazer uma reflexão em relação aos nossos fundadores, os constituintes da Constituição de 1988. Tive o cuidado, nos últimos dias, de recorrer aos arquivos à disposição do Congresso Nacional, com os anteprojetos da Constituição Federal - anteprojetos A, B, C -, o relatório final e algumas das audiências temáticas em relação à confecção desses dispositivos. É importante registrar que, desde a origem, não há na confecção, na construção, na elaboração daquela Constituição - que vinha no arroubo de fechar um período de autoritarismo - qualquer reflexão em relação às candidaturas avulsas.

O PSDB não quer, neste momento, discutir o mérito ou a legitimidade da questão. Aliás, a discussão do tema é extremamente legítima, mas a questão própria está na fixação entre regras e princípios. Retorno ao recorrente quando busca posições onde o exercício da cidadania é pleno. Ora, o exercício da cidadania está sujeito ao que, ao nosso ver, esse dispositivo constitucional estabelece: uma porção de regras. E assim o é. Não é limite ao exercício da cidadania deixar o País sem portar documento próprio; ou às consequências que levam ao exercício da cidadania o regramento para o homem que não participa de alistamento militar ou para o cidadão que não vota. As regras põem limites a direitos e deveres no exercício da cidadania. Aliás, inclusive, a cidadania não pode se subordinar a entes privados. No Brasil, com suas peculiaridades, a cidadania até

se subordina inclusive a entidade que não é nem pública, nem privada. Não existe cidadania no Brasil sem reconhecimento de firma e autenticação de documentos.

Quando seguimos e ouvimos menção do recorrente a ex-Ministro desta Casa, ex-Presidente da Câmara dos Deputados, filiado a partido político por mais de vinte anos, excelentíssimo Professor Célio Borja, que defende, no mérito, a posição das candidaturas avulsas, o recorrente deixa de lembrar que, no mês de abril de 2016, na *Globo News*, o próprio Ministro Célio Borja - membro desta Corte com a peculiaridade de ter vivido a representação popular direta no Parlamento - fez questão de mencionar que não enxerga outra alternativa a essa discussão que não seja dentro da representação popular, ou seja, dentro do Congresso Nacional.

Os partidos políticos não são fins na sociedade, são meios. Dada a pluralidade de alternativas e propostas postas, há espaço, inclusive dentro dos partidos políticos, para discussões de temas como esse.

Quero só fazer uma lembrança. Tivemos momentos importantes da Suprema Corte, nos últimos anos, na confecção de temas que disciplinaram e atenderam de forma direta a escolha da nossa democracia. A lembrar, a inconstitucionalidade da cláusula de barreira, fixada pelo Congresso Nacional, há algo como doze ou treze anos; a verticalização; a titularidade dos mandatos parlamentares como sendo do partido; e, por último, a proibição de financiamento

de empresas no processo eleitoral. Aliás, dadas essas complexidades do processo democrático, vai-se até essa reflexão. O Brasil está em discussão sobre o fundo eleitoral do ano que vem. Vale a reflexão sobre nosso modelo de custos, gastos e representação. Digo isso para termos em mente que o custo da Justiça Eleitoral, neste ano de 2019, ano não eleitoral, foi quatro vezes maior do que custou eleger, com dinheiro público, um Presidente da República, 27 governadores, dois terços do Senado, 513 deputados federais, 1200 deputados estaduais e todos os suplentes no Brasil. A democracia exige posições como essa, reflexões e audiências públicas que possam levar todos a essa reflexão. Cito essas decisões do Supremo Tribunal Federal, todas vinculadas a princípios, com a compreensão da sociedade, hoje estabelecidas em nosso regramento. Diferente do tema posto, que, na visão do PSDB, é puro regramento e não há outro caminho para fazê-lo que não seja a discussão, com a participação da sociedade, através de sua representação popular no Congresso Nacional.

Por último, lembro julgado do Tribunal Superior Eleitoral, bem como da Suprema Corte, que, por via indireta, enfraquecem a tese da força individual política. Em que sentido? No entendimento do partido ser titular dos mandatos, os julgados todos apontam que, mesmo aqueles parlamentares - deputados federais, deputados estaduais e vereadores - que, sozinhos, atingiram o coeficiente eleitoral, não precisariam do compartilhamento do voto e das teses do

partido, atingiram número de votos suficientes para eleger membro do respectivo Parlamento, mesmo esses estão capturados pela vinculação partidária.

São esses elementos de reflexão que, respeitosamente, o PSDB traz à Suprema Corte e à sociedade, acreditando que a discussão é legítima, deve ser feita e é exercício pleno de construção e aperfeiçoamento do nosso processo democrático. Iniciativas como a de Vossa Excelência democratizam o debate e não servem só para a Corte Constitucional do País, servem, sobretudo, para a reflexão da sociedade.

Desde já, agradecemos ao convite e cumprimentamos todos aqueles da sociedade brasileira - professores, Partidos e entidades - que se juntam a essa discussão. Vejo minha amiga, Janaína Pascoal - a quem cumprimento - e parlamentares amigos. Estivemos juntos há alguns anos, quando convidamos o Professor Reale para participar conosco em missão no Congresso Nacional, Janaína e eu - hoje aparentemente em posições diferentes, mas no mesmo sentido da construção democrática.

Agradeço a Vossa Excelência e a todos.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado ao Deputado Bruno Araújo, que falou em nome do Partido da Social Democracia Brasileira.

Agora, convido para falar, em nome do Partido Democratas, o Professor e Advogado Fabrício Juliano Mendes Medeiros.

Muito obrigado, Doutor Fabrício, pela participação.

O SENHOR FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS (PARTIDO DEMOCRATAS - DEM) - Excelentíssimo Senhor Ministro Barroso, eu que agradeço. Para um professor, é sempre uma honra muito grande poder trazer algumas reflexões - Vossa Excelência bem sabe - realizadas em conjunto com os alunos, em sala de aula, nas idas e vindas próprias do debate acadêmico.

Quero cumprimentar, após Vossa Excelência, o Doutor Bonifácio, Subprocurador-Geral da República, o Ministro André Mendonça, a Doutora Patrícia Perrone, a Doutora Juliana, o Doutor João Paulo e todos aqueles que me antecederam, Colegas Advogados.

Queria cumprimentar as autoridades aqui presentes, parlamentares, todas elas na pessoa do Deputado Marcelo Donato, do Senador Marcelo de Castro, e, enfim, parabenizar Vossa Excelência por estar patrocinando esta abertura, esta Audiência Pública, para que os temas que envolvem o julgamento desse Recurso Extraordinário possam ser aqui aprofundados, discutidos e bem-refletidos.

Muito já se disse aqui, Senhor Ministro e demais presentes, sobre a grave crise política que assola o País. Essa crise, é bem verdade, só vem-se

aprofundando cada vez mais, o que revela a mais urgente necessidade de se ter, no âmbito congressual, um encontro com essa temática.

Ocorre que se é certo, por um lado, que existe essa crise e que o sistema, sobretudo o político-partidário, dá sinais claros de falência, por outro lado, não se pode admitir, para o bem das instituições e para o bem da própria democracia, respostas fáceis e soluções apressadas.

Como se sabe, dentre as críticas do atual sistema de representação partidária, três fatores são elencados: o primeiro deles, a alta fragmentação partidária; o desprestígio das agremiações; isso tudo levando ao terceiro fator, que é o déficit de governabilidade.

Vossa Excelência, Ministro Barroso, como de costume, quando do julgamento da ADI 5.081, comentou sobre essa nefasta pulverização partidária, ao dizer que ela está documentada em números bastante eloquentes:

> "Desde a redemocratização do Brasil, quase uma centena de agremiações partidárias estiveram em funcionamento. Em abril de 2015, havia trinta e dois Partidos registrados no TSE. E desnecessário enfatizar a evidência de que essa multiplicação de Partidos não está associada ao ímpeto de contribuir efetivamente para programas de governo ou para definição de políticas públicas".

Continua Vossa Excelência:

> "Há um consenso razoável de que o dinheiro do Fundo Partidário e a negociação do tempo de televisão são as motivações principais".

É um grave problema. A pulverização partidária é um grave problema. Mas esse problema, como já foi dito aqui, tende a diminuir ao longo do tempo, porque o constituinte derivado - com certo atraso, é bem verdade -, numa só tacada, digamos assim, instituiu a cláusula de barreira e extinguiu as coligações para eleições proporcionais. O sistema está ainda implementando essa boa-nova, introduzida pela Emenda Constitucional nº 97. Ainda não sabemos o que vai restar ao final dessa implementação, mas a tendência é de diminuição da fragmentação partidária.

Ocorre que, com o devido respeito e agora voltando ao tema objeto deste recurso extraordinário, a aceitação, por via judicial, de candidaturas avulsas tende a trazer ainda mais embaraços. É uma tendência - não se pode aqui antecipar certezas, mas há uma tendência - de embaraçar ainda mais a relação Parlamento/Governo, Parlamento/Executivo. Isso porque a articulação entre Executivo e Parlamento, hoje, muitas vezes realizada por intermédio dos próprios partidos, vai ser realizada de maneira individual. Essa prática acentuaria ainda mais o poder de barganha desses parlamentares eleitos de forma avulsa e dificultaria, no plano majoritário, a atuação do chefe do Poder Executivo eleito de forma avulsa.

Como se daria esse diálogo? Como essa conversa institucional se realizaria? Não sabemos precisar, mas dá para antever graves dificuldades. Se,

por um lado, o sistema já está sendo implementado no sentido de diminuir a hiperfragmentação partidária, pretende-se, com este recurso extraordinário, com o devido respeito, trazer mais um elemento causador da fragmentação partidária.

Além desse fator, além desse problema, dificilmente seria possível viabilizar candidaturas avulsas sem substancial alteração do modelo atualmente vigente, quer seja no plano legal, quer seja no plano de regulamentação por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui, Senhor Presidente, há outra dificuldade que se evidencia, se anuncia.

Já estamos há menos de um ano da eleição de 2020. Os partidos já começaram a implementar suas ações estratégicas, visando as eleições de 2020. O provimento deste recurso extraordinário, seja para candidaturas majoritárias simplesmente, seja para candidaturas proporcionais, ou o combo, vai baralhar, a menos de um ano das eleições, toda a ação partidária que está sendo planejada visando as eleições de 2020.

Já foi dito aqui - e não quero cansar Vossa Excelência, nem a dileta audiência -, já se foi discutido aqui, sobre o impacto de uma decisão, eventualmente, de provimento deste recurso extraordinário, no tocante à divisão dos recursos do fundo partidário, do fundo de campanha, rádio e TV. Não vou entrar novamente nessa seara, mas é um dificultador, é um desafio, em caso de

provimento. O fato é que isso deverá ser objeto de cuidadosa análise por parte do Tribunal Superior Eleitoral, em regulamentação.

Mas quero, Senhor Presidente, tratar de outro tema já tangenciado pelos oradores que me antecederam: a figura do partido político enquanto filtro, enquanto mediador, enquanto ponte, enquanto elo e enquanto corpo intermediário que se coloca entre a sociedade e a pólis. Os partidos políticos funcionam como importante filtro ideológico e esse filtro nunca fez tanto sentido, especialmente em momento em que temos utilização desmesurada das mídias sociais em campanhas eleitorais.

É bem verdade - e aqui é preciso reconhecer - o trabalho de excelência que vem sendo feito pelo Tribunal Superior Eleitoral nesse campo, mas é preciso não perder de foco esse papel importantíssimo feito pelos partidos políticos, para evitar exatamente a polarização danosa para a democracia que pode ser potencializada pelas candidaturas avulsas.

A racionalidade partidária, portanto, pode ser qualificada. A qualificação da racionalidade partidária virá, com certeza, após uma reforma substancial do sistema político-partidário brasileiro. Disse, no início, que defendo essa necessidade, essa necessária reforma, mas a racionalidade partidária ainda hoje, com todos os defeitos que o sistema político-partidário tem, impõe freio

importante para as candidaturas ou para aquelas tentativas, para aquelas aspirações, que podem ser danosas para a própria democracia.

Disse-se aqui anteriormente - peço licença porque estamos no campo do debate - que o tema da candidatura avulsa é um tema de liberdade individual? Não. A partir do momento em que me jogo, em que pretendo, em que aspiro exercer o poder, em nome dos meus eleitores, o tema já não é mais puramente liberdade individual. Há interesse coletivo muito mais acentuado que se coloca em jogo e, portanto, a tutela estatal deve-se fazer presente.

Em síntese, portanto, Senhor Presidente, o que venho trazer, em nome do partido Democratas, é preocupação em relação às consequências de uma possível aceitação, via judicial, de candidaturas avulsas.

Como estamos aqui no campo da reflexão - mais uma vez, renovo o agradecimento a Vossa Excelência e o parabenizo por essa iniciativa -, peço licença para trazer excerto da obra de Gustavo Zagrebelsky, conhecida por vários, chamada *A Crucificação e a Demo*cracia, em que o Professor Zagrebelsky, já em suas conclusões, trata de uma dicotomia interessantíssima entre democracia radical e democracia crítica.

O Professor Zagrebelsky encerra suas considerações da seguinte maneira - apenas uma reflexão a mais que queria deixar aqui para consideração desta Corte:

> "a democracia radical ou a crítica derrota o Estado de Direito. A operação é sutil e insidiosa, porque pode ser um caminho não facilmente reconhecível para o autoritarismo. Seus meios são até mesmo contrários aos das políticas autoritárias clássicas, não o fortalecimento do Estado e de seus aparatos, mas a sua desinstitucionalização e o enfraquecimento das instâncias e dos diafragmas intermediários, dos corpos intermediários, a favor da linha de comunicação simples e imediata, como entre o povo e seus líderes, os meios são diferentes, aparentemente opostos, mas os resultados são iguais".

Senhor Presidente, mais uma vez quero agradecer a oportunidade e me colocar, se for o caso, à disposição para qualquer outro esclarecimento.

Bom dia!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Agradeço ao Professor Fabrício Medeiros pela participação valiosa, tecnicamente qualificada. Na observação final, em que cita o Professor Gustavo Zagrebelsky, também estou de acordo e penso que todos estamos de acordo. Ninguém deseja enfraquecer as instituições partidárias. Acho que essa é uma preocupação que nos move a todos. Também tenho preocupação dessas democracias instantâneas, que não passam pela intermediação das instituições. É muito importante que haja, sim, esse tipo de filtro. Estamos de pleno acordo e obrigado pela colaboração.

Agora, sim, para falar em nome do Partido Solidariedade, eu convido o Doutor Flávio Aurélio Nogueira Júnior. Obrigado, Doutor Flávio.

O SENHOR FLÁVIO AURÉLIO NOGUEIRA JÚNIOR (PARTIDO SOLIDARIEDADE) - Bom dia, Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso.

Gostaria, de antemão, de agradecer o convite e também parabenizá-lo não só por esse convite, mas pela sensibilidade que teve, com a Presidente Rosa Weber, de receber os partidos políticos na semana passada para um diálogo entre as instituições, que é uma das abordagens que eu quero fazer aqui, da necessidade de um maior diálogo. E Vossa Excelência vai ser o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, então, a discussão que nós estamos fazendo aqui é uma discussão ainda mais importante para isso.

Eu vinha com todo um esboço e queria iniciar essa abordagem falando da importância dos partidos políticos, porque os partidos políticos são importantes não só para essas democracias, mas para todas as democracias que respeitam principalmente o voto popular, a representação, o parlamento em todos os casos. Só que, com a brilhante exposição da Doutora Luciana Nepomuceno, representante da OAB, falou da importância do partido político não só nas eleições, mas ele como centro, como protagonista de todas as democracias, eu retiro aqui a leitura das funções dos partidos políticos, que está na Lei dos Partidos Políticos, de 1967, lei da Alemanha, que faz uma abordagem completa.

Por que eu quero dizer da importância dos partidos políticos nas democracias? Porque ele é o meio, ele é o central de funcionamento das democracias. Mas eles vêm, nos últimos dias, nos últimos anos, constantemente sendo atacados por vários atores dentro do Brasil. Aí eu pergunto: por que hoje estamos discutindo candidatura avulsa? Porque os partidos, as instituições estão sendo discutidas. A sociedade em si não se sente mais representada. Mas esta suposta crise, como foi abordado aqui, principalmente pelo que me antecedeu, será que ela existe? E será que ela é somente culpa dos partidos políticos? A sociedade e vários atores querem colocar nos partidos políticos todas as mazelas e todos os problemas hoje existentes no Brasil. Mas será que isso é somente culpa dos partidos políticos?

Eu entendo, Senhores Ministros, que essa função singular na complexa relação entre o Estado e a sociedade feita pelo partido político não é feita somente durante as eleições, e que o problema hoje não é um problema somente dos partidos; é um problema das instituições e das relações de Poderes.

Eu peço vênia para falar um pouco também que esse problema não foi causado somente pelos partidos. Eu entendo que também foi um pouco causado pelo Poder Judiciário. Nós estamos hoje, numa certa crise, sendo atacados não só as instituições e os partidos, mas o próprio Poder Judiciário está sendo

atacado frequentemente, até com *fake news* nas redes sociais, o Ministério Público vem sendo atacado, o Poder Legislativo, o Executivo e várias outras instituições.

A causa disso, na nossa humilde opinião, é a falta de diálogo, que não começou somente agora. Nós tentamos, como foi dito pelo expositor anterior, às vezes, algumas soluções mais fáceis. Mas a sedimentação e as solidificação de uma instituição dentro da nossa democracia é um processo lento. Nós, há pouco, comemoramos somente 30 anos da nossa nova Constituinte, da nossa nova Constituição. Nós não demos tempo para que o nosso sistema eleitoral se formasse e tivesse amadurecido. Por que estou dizendo isso? Porque o normal é colocarmos uma lei em vigência, olharmos quais são os problemas que ela está enfrentando durante sua vigência e tentarmos corrigir.

Em 1988, houve nossa Constituição, e o Congresso viu que o maior problema do que hoje nós chamamos de presidencialismo de coalizão é o que foi falado há pouco, é a nefasta pulverização. Há necessidade de um número menor de partidos políticos. E o que foi feito? Em 95 houve a Lei dos Partidos Políticos que criou várias cláusulas para diminuir a quantidade de partidos. Se tivessem essas cláusulas prevalecido, nós estaríamos, hoje, com 4 a 5 partidos.

O que aconteceu em 2006, o Poder Judiciário - não estou querendo entrar no mérito - retirou essas cláusulas. Por conseguinte, várias outras interferências do Poder Judiciário, no sistema eleitoral - não quero entrar no mérito

novamente dessas questões -, mas quero só citar um dos casos: Foi a possibilidade de os deputados de um partido, após a criação da fidelidade partidária, de ir para outro partido desde que seja um partido novo. Ou seja, houve, a partir dali, a possibilidade de criação de novos partidos.

Nós estamos, hoje, com 33 - se não me engano, teve agora Unidade Populista, 34; tem mais Aliança Popular. Então, nós não sabemos a quantos partidos nós estaremos indo.

Espero que não seja declarada novamente a inconstitucionalidade dessa nova cláusula de desempenho. Que nós possamos esperar que esse sistema, que esse presidencialismo de coalizão possa vir a ser solidificado.

Por que eu estou entrando nesses pontos? Porque eu quero falar e tirar esse peso, esse problema institucional somente dos partidos. É claro que nós estamos falando, hoje, sobre a possibilidade de candidaturas avulsas, porque nós estamos questionando os partidos políticos.

Mas eu quero dizer que o partido político também tem uma grande importância no momento, no processo de escolha dos candidatos; é um processo interno. Nós não devemos colocar somente, como processo de escolha dos candidatos, o fato da lei - esse outro ponto. Tem também causas as lideranças e as causas políticas.

E, nesse ponto, eu quero lembrar a Vossa Excelência, quem não lembra do *slogan*: Tião, Tião, o candidato do povão!? Em 1988, na primeira eleição para prefeito do Município do Rio de Janeiro logo após a nova Constituinte, o Rio de Janeiro colocou, em terceiro lugar, um candidato com 400.000 votos, 12% da votação; era um macaco. Ele não foi eleito, porque era um macaco. Naquela época, nós tínhamos a cédula de papel, poderíamos eleger.

E, uma das maiores votações para vereador da história de São Paulo, até hoje, foi o rinoceronte Cacareco, em 1959: ele teve 100.000 votos para vereador. Ou seja, naquela época, a indignação da sociedade, a indignação dos eleitores poderia ser colocada nas cédulas. Nós sabemos, hoje, que não temos mais essa possibilidade, porque o voto agora... Mas, imagine se nós estamos, hoje, falando de uma certa crise na nossa democracia, quantos "Tiãos" e quantos "Cacarecos" podem aparecer agora para serem eleitos? Quantas pessoas que não têm a capacidade de governar poderão ser eleitas pela simples indignação da população?

Nós devemos saber que, numa democracia, a vontade da maioria não deve nem sempre prevalecer. Uma democracia existe quando é mantida também a vontade da minoria.

Eu queria dizer mais alguns pontos, Excelentíssimo Ministro, que esta abertura da candidatura avulsa, como foi dito aqui por alguns, ela não

abre, ela escancara para a possibilidade que está sendo hoje combatida das candidaturas laranjas, porque, nem sempre, os detentores de poder econômico possuem o poder político. E nós sabemos que vários grupos de interesse utilizarão dessa brecha para colocar laranjas, pessoas que serão simplesmente instrumentos ali dentro para governar. E essa é uma das nossas grandes preocupações.

Por fim, eu queria falar um pouco mais agora da parte jurídica que eu tenho dois pontos que eu entendo que, no meu caso, eu acho que é muito preocupante. Um é se essa... alguns, não quero utilizar, mas eu acho que a declaração de constitucionalidade ou a supressão desse inciso V, § 3º, do art. 14, da possibilidade de filiação pode causar uma estagnação, porque eu entendo que pode até ser inócuo, porque, se nós tirarmos a possibilidade de filiação, como foi dito anteriormente, todo o sistema eleitoral está em torno dos partidos políticos. Quem vai fazer essa normatização para as eleições? O Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal? Ou seja, mesmo que nós declaremos aqui a inconstitucionalidade, nós vamos ter que esperar, de um jeito ou de outro, que o Congresso se pronuncie sobre esta normatização.

E o outro ponto de vista que eu entendo, que acho preocupante, é que eu queria fazer uma comparação sobre a possibilidade que a abertura dessa jurisprudência pode causar.

Há pouco, nós vimos, aqui na Bolívia, que o povo retirou do mandato o Presidente Evo Morales. O Evo Morales foi o Presidente, ele queria ir para reeleição, mas uma cláusula na Constituição, uma norma constitucional proibia. Ele tentou fazer um plebiscito, perdeu. Onde ele foi se socorrer? Nos mesmos fundamentos que estão trazidos aqui. Ele, por meio do Pacto de São José da Costa Rica, por meio dos seus simpatizantes, recorreu ao Tribunal Constitucional e conseguiu uma decisão dizendo que a limitação da reeleição era para ser declarada inconstitucional.

A Corte acatou os argumentos de membros da bancada no Congresso Boliviano, um movimento do socialismo, mas o partido governista, os congressistas entraram com uma ação de inconstitucionalidade, alegando que limites legais para reeleição e número máximo de mandados violam o sufrágio universal. Na ação, questionaram artigos da Constituição e também da legislação eleitoral boliviana, alegaram que as barreiras impostas pela legislação boliviana prejudicam os direitos políticos das pessoas ao limitar quantidade de vezes que alguém pode almejar ao cargo público.

Então, Excelentíssimo Ministro, a partir do momento que nós vamos chegar a uma jurisprudência e permitir a supressão de uma norma constitucional, declarar a inconstitucionalidade da necessidade de filiação partidária, nós estamos abrindo espaço também para declarar outros pontos da

Constituição, como essa impossibilidade de renovação do mandato, que eu acho muito preocupante.

Eu entendo, Ministro, que nós precisamos de maior diálogo entre os institutos, nós precisamos que os poderes trabalhem de uma forma mais harmoniosa. Nós estamos vendo as instituições serem atacadas. Eu não estou, aqui, querendo me referir a um poder A ou B, mas eu vejo alguns presidentes de poderes falando sobre volta de posições autoritárias, Ministros fazendo discursos. Eu acho que nós estamos não numa crise, que nós estamos com instituições sólidas, mas está nos faltando conversar, faltando diálogo entre as instituições. O Congresso, que tem muita culpa também nesse ponto de vista, tem que se pronunciar mais sobre esses pontos. Nós temos que deixar agora o que foi feito sobre a Cláusula de Barreira. Foi muito bem falado pelo expositor que me antecedeu, que nós deixamos esse ponto, que deixamos o tempo mostrar se estamos certos, ou não, com esse presidencialismo de coalizão.

Era só que eu tinha para falar.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado. Agradeço o Doutor Flávio Aurélio Nogueira Júnior, que falou em nome do Partido Solidariedade.

Nós vamos fazer uma suspensão da sessão por exatos cinco minutos e voltaremos, em seguida, com a manifestação do Doutor Marcelo Bessa, pelo Partido Liberal.

(SESSÃO SUSPENSA)

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Podemo-nos sentar. Retomamos a sessão. De novo, agradeço a presença de todos, que estão proporcionando um debate de altíssima qualidade e altamente instrutivo, independentemente de posições, além de rigorosamente dentro do tempo.

Convido agora para falar, em nome do Partido Liberal, o advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa. Doutor Marcelo, seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui.

O SENHOR MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA (PARTIDO LIBERAL) - O prazer é meu, Excelência. Excelentíssimo Senhor Ministro, Excelentíssimo Senhor Ministro André, Excelentíssimos Senhores membros do gabinete do Ministro Barroso, Senhoras Expositoras, Senhores Expositores, Doutor Bonifácio.

Senhor Ministro, dirijo à Corte tema bem diverso ou diferente daquele que estou acostumado. No entanto, agradeço a Vossa Excelência a possibilidade de debater tema aparentemente tão tormentoso. Espero - por isso não

trouxe nada escrito, fiz anotações - trazer questões não repetitivas, já pontuadas anteriormente pelos demais expositores.

Vossa Excelência iniciou a audiência pública pontuando que havia algumas indagações que deveriam ser respondidas. A primeira delas é se esse tema é efetivamente da competência do Supremo Tribunal Federal. Essa realmente é a primeira questão, a questão central, a primeira questão a se debater.

Não me filio àqueles que rejeitam, usam da expressão "ativismo judicial" ou acusam a Suprema Corte de ativismo judicial. Ao contrário, diversas decisões desta Suprema Corte representaram avanços significativos para a sociedade, avanços sociais que levariam talvez décadas para serem implementadas caso não houvesse a devida atuação jurisdicional. Falo isso com relação aos direitos dos LGBTs, falo isso com relação às uniões homoafetivas, falo isso com relação ao *status* das uniões estáveis, e, por aí, tantos outros temas que mereceram relevância e decisão por esta Suprema Corte. Se assim entendo, não posso de antemão estabelecer que isso é ou não ativismo judicial, e não é. Não gosto da expressão. O Supremo tem ou não tem competência, como qualquer órgão estatal. Nesse caso, entendo eu como regra que pode o Supremo atuar. O Supremo, quando atua em seu papel constitucional, pode atuar, na minha modesta opinião, em três situações distintas. Na primeira, quando entende que determinada norma ofende a Constituição, norma essa que não tem *status* constitucional. Em segunda

circunstância, quando há conflito aparente de normas, dentro da própria Constituição ou dentro de normas de mesmo *status* constitucional, e há que se dar prevalência a uma delas. E, em uma terceira situação, para afirmar a literalidade de uma norma constitucional. Entendo que esse é o caso, Excelência.

Houve uma opção, pelo constituinte originário, de entender que era condição de elegibilidade a filiação partidária. Isso está expresso, não há, na minha opinião, espaço para discussão maior. Faz-se referência ao Pacto de São José da Costa Rica como possibilidade de flexibilização ou de permissão de que também se dê elegibilidade às candidaturas avulsas em função daquele tratado. Não bastasse o *status* do Tratado de São José da Costa Rica ser abaixo da Constituição - supralegal, conforme já decidido, pelo menos por três vezes, por esta Corte, no julgamento do RE 466.343, do HC 87.585 e do HC 92.566, principalmente quando se discutiu a possibilidade ou não de prisão do depositário infiel -, a literalidade da norma, em minha opinião, espanca qualquer dúvida. O que poderia gerar sim possibilidade de debate é se essa norma constitucional conflita ou não conflita com outras normas constitucionais, em especial as normas do artigo 5º, que dizem respeito à liberdade individual, que dizem respeito à isonomia. Em outras palavras, se esse artigo 14, § 3º, V, significa ou não significa diminuição da possibilidade, melhor dizendo, diminuição da isonomia entre a cidadania ou se dificulta o livre exercício da liberdade individual.

Para isso, Senhor Ministro, entendo que caímos na mesma discussão, por exemplo, da representação ou da chamada democracia direta. Não há ditadura no mundo que goste de Parlamento. Todas sempre se valem da chamada democracia direta - plebiscitos ou referendos - para tentar transpor a existência de uma Casa Legislativa e dizer que seu projeto, como diz respeito diretamente ao povo, está sofrendo interferência indevida de representantes legislativos e, consequentemente, usa desse artifício para tentar transpor essa pretensa dificuldade.

Essa situação me remete ao seguinte pensamento: por pior que seja a Casa Legislativa, ela é muito melhor do que a ausência dela. A mesma regra vale para os partidos políticos. Por pior que se possa entender ou que se possa visualizar os partidos políticos, sua não existência é muito pior. Alguém disse antes que os partidos políticos funcionam como filtros, e funcionam como filtros ainda que em suas imperfeições. Funcionam como filtros porque fazem com que candidaturas individuais ou pessoais ou projetos estritamente pessoais tenham que se moldar a algo mais coletivo e que aquela pessoa demonstre capacidade de articulação mínima, por exemplo, para poder se candidatar dentro de determinada agremiação política. Também dificultam que, uma vez alçado ao poder, alguém possa valer-se do exercício desse poder de forma a passar por cima das Casas Legislativas. As Casas Legislativas funcionam, essencialmente, em qualquer lugar

do mundo, não por seu caráter individual, mas por seu caráter coletivo, organizado de forma partidária.

Não posso conceber - pelo menos essa é minha visão - que há alguma agressão à liberdade individual e à isonomia a existência de condição de elegibilidade que remete à necessidade de filiação partidária.

Os partidos políticos brasileiros, como os do mundo, estão descolados - a expressão foi de Vossa Excelência - da sociedade? Praticamente todos estão. Isso é hoje um fenômeno mundial. As explicações são inúmeras: acesso à informação, facilidade de informação, sobreposição de necessidades individuais às necessidades coletivas e, inegavelmente, a própria deformação, má intenção ou práticas equivocadas por parte dos partidos.

Volto a repetir o que disse antes: a inexistência de partidos é muito pior do que sua existência. Partidos imperfeitos são melhores do que partido algum. Não conheço - pelo menos, não consigo lembrar - nenhuma ditadura que não se tenha sincronizado em forma de partido único ou em torno de uma única personalidade. Esse é o grande risco, porque a norma e essa vedação não podem ser vistas sob o ponto de vista individual concreto. Obviamente podem existir candidatos extremamente bem-intencionados. Obviamente pode vir a ocorrer candidaturas que seriam excepcionais para o País. Mas nós não nos podemos arriscar a que uma única candidatura, de uma única pessoa mal-intencionada, que

consiga, com magnetismo pessoal e grande retórica, ser alçada ao poder, estabeleça uma espécie de nova ditadura, uma ditadura disfarçada, porque, no fundo, é disso que se cuida.

O que estamos discutindo aqui são formas de democracia e temos, na democracia, que fazer opções. Dentro desse ambiente, cada um vai ter um conceito individual de democracia. O núcleo é que talvez seja convergente entre todos nós. Todos desejamos que não haja opressão, todos desejamos que haja liberdade de expressão, todos desejamos que haja liberdade econômica, todos desejamos que haja desenvolvimento.

A candidatura avulsa não representa, por si só, solução para problema algum. Por outro lado, pode vir a representar, sim, problema muito maior do que a existência dos partidos políticos.

Nessa concepção, exatamente porque não acredito em heróis, acredito em instituições, acredito que a construção de uma nação se dá por um coletivo de boas intenções e esse coletivo de boas intenções sofre percalços - isso é natural de qualquer processo democrático -, exatamente por isso que rejeito a concepção ou ideia de que essa norma da Constituição possa ser flexibilizada de forma a permitir candidaturas avulsas. Nem entraria nos aspectos práticos da necessidade de reformulação de toda a legislação ordinária para que se pudesse

conformar uma nova concepção de candidaturas avulsas. Se essa concepção fosse constitucional, a legislação ordinária teria que se conformar a isso.

A questão prática realmente não me impressiona. O que me impressiona é que não há argumento, na minha opinião, capaz de superar a literalidade da norma constitucional. Em contrapartida, não consigo entender que o Pacto de São José da Costa Rica ou qualquer outro dispositivo constitucional colida frontalmente com a norma do art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal. Se é assim - aí volto à primeira questão -, temos que ficar com a opção feita pelo constituinte originário.

Caso haja a opção política de se modificar esse quadro eletivo, então que esse debate se dê no Parlamento. Mas não é, na minha opinião, norma controvertida ou que possa sofrer flexibilização de interpretação por parte da Suprema Corte, diferentemente de outros temas

Volto a dizer: não é casuísmo. Sempre defendi, tenho orgulho e milito nesta Corte há pelo menos 25 anos. Tenho muito orgulho da Suprema Corte brasileira, mas acho também que, óbvio, como todo e qualquer Poder, existem limites. Aqui há um limite. Quando há norma constitucional expressa em determinado sentido e ela não colide frontalmente com nenhum outro fundamento constitucional ordinário, há necessidade de prevalecer o conteúdo normativo expresso pelo constituinte originário.

Já terminando meu tempo, agradeço mais uma vez Vossa Excelência pela permissão de me dirigir à Corte. Agradeço sua atenção! Obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Obrigado ao Doutor Marcelo Bessa pela colaboração valiosa, de alta qualidade, advogado competente que é Vossa Senhoria, que atua perante esta Corte.

Observação totalmente pertinente de que os sistemas de representação política estão em crise em todo o mundo. Um ponto comum é que, onde se vai, ninguém está feliz com seu sistema eleitoral. Todo mundo está querendo mudar para outro. Um dos bordões da atualidade é "Não nos representam".

Há um problema na representação política mundial. Os sistemas eleitorais, por múltiplas razões, não têm conseguido dar voz e relevância à cidadania. Essa é uma reflexão mundial, na qual todos nos inserimos, e é um pouco o que justifica esse nosso debate aqui hoje.

Gostaria de convidar agora o representante do Partido da Mobilização Nacional, Doutor Antônio Reginaldo Costa Moreira. Seja muito bem-vindo, Doutor Antônio Reginaldo, Vossa Senhoria tem a palavra.

O SENHOR ANTÔNIO REGINALDO COSTA MOREIRA (PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN) - Boa tarde, Ministro! Primeiramente, agradeço em seu nome a todos os representantes aqui e agradeço

essa oportunidade, como verdadeiro e autêntico representante das minorias partidárias. É bom que isso fique bem claro, haja vista que o PMN não conseguiu alcançar a cláusula de desempenho, correto?

Esse é um tema que o PMN não vinha discutindo dentro de suas instâncias partidárias, haja vista que o TSE e o próprio STF já tinham, em sua jurisprudência, determinado a questão da candidatura avulsa. Até pretendemos, agora, mediante essa valorosa audiência pública, discutir, no futuro, mas isso muito nos preocupa porque poderá a candidatura avulsa, em nosso entender, além de enfraquecer os partidos políticos, enfraquecer a própria democracia.

Na verdade, a maioria dos partidos hoje que detêm fundo partidário e fundo eleitoral rogam pela extinção das legendas hoje existentes. Aí aqui fica o nosso lamento. Gostaria de fazer um contraponto em relação justamente à inconstitucionalidade outrora alegada em relação à existência pequenos partidos.

E aí, Ministro? E aí Senhores e Senhoras aqui presentes? Fica muito difícil para um partido como o PMN, que há trinta anos tenta colocar sua ideologia. Tenta de todas as formas, tirando do bolso de seus filiados, da boca de seus filhos e tudo mais, para construir o partido.

Ah! Não tem ideologia? Não tem...? Temos sim! Todo partido, por menor que seja em sua constituição, tem sua ideologia e suas bandeiras. Com

a candidatura avulsa, vamos correr o risco de termos mais 513 partidos para discutir, no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados.

Essa minoria partidária hoje são menos de catorze partidos, já foram fundidos. O senhor não acha que o PMN teve várias propostas para fazer fusão? E mesmo assim lutou! O senhor não acha que recebemos propostas, até mesmo de determinados membros, para a vinda de eminentes para o partido? Sim, mas precisamos manter vivos e fiéis os nossos constituintes: Telma Ribeiro dos Santos, Oscar Noronha, Celso Brant e tantos outros inconfidentes mineiros, que foram para as lutas para manter viva a história do Partido da Mobilização.

Ministro, a elite política partidária, hoje, tem partidos de primeira - pode ser até considerado, assim, um negócio meio futebolístico - divisão e segunda divisão. Não tenho vergonha de estar na segunda divisão - apesar de estar na primeira, sendo de um estado longínquo como o Ceará.

Quero dizer o seguinte: essa elite política partidária que hoje roga e pede pela extinção dos partidos políticos - isso é verdade! - pede a extinção sabe por quê? A cláusula de barreira que aparece hoje não é o tema a ser discutido aqui, mas não posso perder a oportunidade, como único representante das pequenas legendas, de falar. É muito fácil, Ministro, muito fácil mesmo, ser um grande partido quando você tem milhões e milhões em seus fundos partidários e eleitoral para dar para os seus candidatos.

Vou contar uma breve história. O PMN, lá no Ceará, tinha um candidato. O outro candidato era um querido do PP, Partido Popular. A esposa estava no PP e a filha estava no PMN. Na hora de decidir quem seria a candidata a Deputada Federal, quem prevaleceu? A candidata do PP, que recebeu R$2,5 milhões. O PMN tinha, para todos os seus estados, R$3,8 milhões. Ora, Senhores, como mensuraram esse valor, haja vista que a maioria das grandes legendas esteve envolvida em escândalos - Mensalão, enfim, todos os outros escândalos - que surgiram na República?

Por lei, Senhor Ministro, o ideal seria que essas legendas, sim, estivessem sendo extintas. Se fosse seguir o rigor da lei, tenho certeza que três ou quatro legendas, aqui presentes, estariam extintas. Certo? Mas isso não vem ao caso.

O PMN, com relação à questão das candidaturas avulsas, sente que foi contemplado com a fala da eminente representante da OAB.

Resistiremos, não há dúvida. Não vai aparecer nenhum salvador da Pátria, mesmo porque, há duas semanas, tiramos isso da cabeça, ao negar, quando fomos procurados, entrada a um grande político no PMN. Não queremos salvador da Pátria, queremos insistir e lutar por nossas ideologias. Agora, as grandes legendas...

Ministro, o que Supremo e o legislador deveriam fazer é zerar o jogo, acabar com o fundo eleitoral, acabar com o fundo partidário. É isso que o PMN, de agora em diante, defende: zerar o jogo. Quer disputar voto? Na sola de sapato, companheiros, na conversa, nas propostas, e não apenas fazendo o que é feito hoje: colocando milhões e milhões, retirados da educação, da saúde e do povo, para completar candidaturas de corruptos e pessoas inescrupulosas, hoje, dentro do Congresso Nacional.

Muito obrigado pela oportunidade. Desculpe o desabafo.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Antônio Reginaldo, pela colaboração.

Gostaria de chamar agora, para falar em nome do Partido Democrático, o Deputado Federal por Mato Grosso do Sul e ex-presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Doutor Fábio Trad, e orador da turma de faculdade da qual tive o prazer de ser professor.

FÁBIO RICARDO TRAD (PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD) - A propósito, Excelentíssimo Senhor Ministro Roberto Barroso, uma de minhas melhores credenciais é ter sido seu aluno. Eminente Procurador da República, Doutor José Bonifácio Borges de Andrada; eminente Advogado-Geral da União, Doutor André Luiz Mendonça; expositores e expositoras.

Senhor Ministro, lamento não trazer nenhum coelho da cartola para impactar a audiência pública com um argumento inédito. Mas o PSD precisa se manifestar e o fará reiterando alguns argumentos aqui já expostos.

Inicio destacando que a filiação partidária é requisito constitucional de elegibilidade, nos termos do art. 14, § 3º, da Constituição Federal. Invoco o Ministro Moreira Alves, em artigo muito festejado, publicado em homenagem ao Ministro Aliomar Baleeiro, quando afirmou que, para que alguém possa ser eleito, precisa preencher pressupostos (requisitos positivos) e não incidir em impedimentos (requisitos negativos), portanto compete ao candidato preencher os referidos requisitos constitucionais de elegibilidade. É dizer: para fins de candidatura, a Carta de Outubro exige o preenchimento de requisitos positivos de elegibilidade - aliás, cumulativos - bem como não incidir em requisitos negativos de inelegibilidade, sejam eles constitucional, sejam eles constitucionais ou infraconstitucionais.

Parece-me, portanto, que as condições constitucionais de elegibilidade não comportam mitigação pelo intérprete, sob pena de incorrer em interpretação que reduza o alcance da Constituição, reduz, portanto, a vontade da Constituição.

Para Konrad Hesse, citando Walter Burckhardt, aquilo que é identificado como vontade da Constituição "deve ser honestamente preservado,

mesmo que, para isso, tenhamos de renunciar a alguns benefícios, ou até a algumas vantagens justas. Quem se mostra disposto a sacrificar um interesse em favor da preservação de um princípio constitucional fortalece o respeito à Constituição e garante um bem da vida indispensável à essência do Estado, mormente ao Estado democrático. Aquele que, ao contrário, não se dispõe a esse sacrifício, malbarata, pouco a pouco, um capital que significa muito mais do que todas as vantagens angariadas e que, desperdiçado, não mais será recuperado"

Assim, se se concluiu pela possibilidade de redução do alcance da filiação partidária, seria possível coerentemente, pela via meramente interpretativa, mitigar as demais condições constitucionais de elegibilidade, o que, a meu ver, não encontra amparo nas melhores regras de hermenêutica.

A Constituição Federal autorizou o legislador ordinário a apenas fixar o prazo mínimo de filiação partidária para fins de disputa eleitoral. Mas, obviamente, não chancelou qualquer tentativa de eliminação, de referida condição constitucional de elegibilidade, sob pena de esvaziamento total do conteúdo jurídico do art. 14, § 3º, da Carta de outubro.

Essas condições cumulativas de elegibilidade constitucionais, como a filiação partidária, se entrelaçam com a própria lógica partidária prevista no art. 17 da Constituição, segundo o qual:

> Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
>
> I - caráter nacional;
>
> II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;
>
> III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
>
> IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

É dizer: o desenho constitucional de disputa de mandados obtidos pelo voto pressupõe a escolha pelo cidadão de uma agremiação partidária no contexto do pluripartidarismo, cuja opção se manifesta pela filiação partidária.

Os partidos políticos, portando, qualificam-se como indispensáveis ferramentas de aproximação entre seus candidatos e eleitores, não sendo possível, pela via meramente interpretativa, na visão do PSD, modificar ou mitigar a sua estatura constitucional.

Aqui, o PSD, Senhor Ministro, abre um espaço breve para compartilhar com os expositores, as expositores e Vossa Excelência, a preocupação em relação ao que dispõe o Pacto de São José da Costa Rica e o próprio Supremo Tribunal Federal, porque os julgados subjacentes à edição da Súmulas Vinculante nº 25 do Supremo Tribunal Federal decidiram que os tratados internacionais de direitos humanos podem, sim, ter estatura constitucional, desde que preenchido o requisito do art. 5º, § 3º, da Constituição Federal de 88, introduzido pela Emenda

Constitucional nº 45/2004, segundo o qual os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Ocorre que referido tratado, contudo, não foi recebido como norma equivalente à emenda constitucional, razão pela qual não há como interpretar a Constituição Federal a partir de norma legal.

Agora, um breve passeio, eminente Ministro Luís Roberto Barroso, sob a perspectiva consequencialista da adoção das candidaturas avulsas.

Na visão do PSD, a candidatura avulsa viola normalidade e a legitimidade do pleito, previstos no art. 14, § 9º, da Constituição Federal, pois, a pretexto de ampliar o leque de participantes e possíveis representantes, a hipótese facilitará a disputa dos mais afortunados, considerando que o debate sobre candidaturas não passará pelo indigitado funil partidário, ficará somente no âmbito da sociedade marcada por profundas desigualdades econômicas. A candidatura avulsa, portanto, fortalecerá o abuso do poder econômico.

A candidatura avulsa também viola a moralidade e a probidade previstas no art. 14, § 9º, da Carta de outubro, na visão do Partido Social Democrático, visto que referidos vetores interpretativos também são aplicados pelas agremiações partidárias, ao impedirem em boa medida, por exemplo, a filiação partidária de pessoas ou grupos envolvidos com crime organizado. A

ausência dessa barreira facilitará o exercício de mandato político com finalidade meramente criminosa.

A candidatura avulsa viola por igual a regra de eficiência prevista no art. 37, *caput*, da Constituição Federal, pois mandatos individuais e decorrentes de candidaturas avulsas podem comprometer gravemente a funcionalidade das Casas legislativas, em manifesta contrariedade à regra constitucional do pluripartidarismo organizado, reforçado, recente, com a cláusula de barreira introduzida pela Emenda Constitucional nº 97/2017.

A propósito, Senhor Ministro, expositores e expositoras, há pouco mais de dois anos, além da introdução da cláusula de desempenho, a Emenda Constitucional 97/2017 vedou as coligações partidárias nas eleições proporcionais. Deste modo, na visão do PSD, parece que é mais prudente aguardar o amadurecimento dos efeitos dessas mudanças antes de se fazer qualquer brusca à intervenção neste modelo atual. Hoje, com 29 agremiações partidárias, a geleia geral é convidativa para a desfiguração das identidades políticas e ideológicas dos partidos. Todavia, as recentes alterações protagonizadas pelo Congresso Nacional poderão contribuir para acelerar o processo de fortalecimento institucional dos partidos políticos na medida em que apenas os verdadeiramente consagrados pelo voto popular sobreviverão, levando-os inevitavelmente a robustecerem o seu perfil e ideário e, consequentemente, aprimorando a representatividade eleitoral.

Por fim, não há nada tão ruim que não possa ser piorado. O PSD não vislumbra nenhuma vantagem qualitativa com as avulsas candidaturas. Ao revés, enxerga nelas a porta de entrada para a definitiva carnavalização do processo eleitoral. Explico. Para cada candidatura avulsa séria e politizada, brotarão dez avulsos excêntricos e salvacionistas que encontrarão um campo fértil para o florescimento de suas parvoíces. O funil da convivência partidária, os seus canais e intestinos, parece-me constituir boa vacina para imunizar nossa democracia das investidas dos descomprometidos e individualistas, prestidigitadores da vontade popular. Porque, se hoje, Senhor Ministro, há quem sustente até que a Terra é plana, imagine com candidaturas avulsas? Vão invocar Chuang Tzu, o sábio chinês que sonhou que era uma borboleta e, quando acordou, viu que era um homem. E, agora, não sabe se é um homem que sonhou ser uma borboleta ou se é uma borboleta que sonhou ser um homem. Vai convidar a população brasileira a pensar que vive em uma outra dimensão, sem este compromisso, sem este vínculo visceral com a vivência partidária. Portanto, o PSD se manifesta contrário, neste momento, às candidaturas avulsas, destacando que entende por igual caber ao Congresso Nacional eventual deliberação sobre a sua adoção.

Senhor Ministro, por fim, respeitando o protocolo, devo dizer, que, se consegui exprimir todas as ideias do PSD, a responsabilidade é de Vossa Excelência, que me formou bem. Se eu não consegui, a culpa é minha mesmo.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Agradeço e cumprimento o Doutor e Deputado Fábio Trad pelo depoimento veemente a propósito do tema, com a qualidade da sua atuação em geral.

Gostaria de convidar agora, para dividir o tempo, falando pelo Partido Novo, a advogada Doutora Marilda de Paula Silveira e o Deputado Federal Marcel Van Hattem.

A SENHORA MARILDA DE PAULA SILVEIRA (PARTIDO NOVO) - Excelentíssimo Senhor Ministro Relator da repercussão geral, esclareço que vou usar só cinco minutos do tempo. O resto, o Deputado Marcel vai utilizar.

Também me quero somar às congratulações pela abertura dessa audiência pública. Já há algum tempo a gente esperava esse debate sobre a compatibilidade do Pacto de São José com algumas normas eleitorais. A gente não esperava que esse fosse o primeiro, mas a sensibilidade de Vossa Excelência de trazer este tema para o Plenário é muito importante e me somo a essas congratulações.

Pois muito bem, também como todos disseram, é natural que o desgaste dos partidos políticos, a oligarquização e o monopólio levem a essa pretensão de alteração da legislação eleitoral. E é mais natural ainda que o oposto se apresente, como acontece com as candidaturas avulsas, porque nas candidaturas

avulsas há pretensão de que esse monopólio e essa oligarquização não aconteçam. A candidatura avulsa tem vantagens? É claro que tem. Assim como a partidarização tem vantagens. A questão que se coloca aqui - embora se imiscua nesse debate - não é essa.

A discussão que se coloca é saber se a candidatura avulsa é opção de sistema eleitoral ou limitação individual de direitos. Por que isso é relevante? Porque a discussão no Supremo vai passar por dois momentos. O primeiro momento é saber se há inconvencionalidade nessa norma. Havendo essa inconvencionalidade, a gente precisa saber o que fazer. Como responder se há ou não essa inconvencionalidade? Sabendo se o sistema de candidatura avulsa é opção do sistema eleitoral. E por que a gente precisa dar essa resposta? Porque, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, a esta Corte e a quem pensa de forma diferente, quem dá essa resposta é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque ela é quem tem legitimidade para interpretar o Pacto. E ela fez essa interpretação. A Corte Interamericana julgou alguns casos sobre esse tema - o Doutor Carlos Frazão, falou a esse respeito, não vou entrar nisso aqui - e o que a Corte disse é que, em se tratando de sistemas eleitorais, o país tem liberdade para estabelecer seu sistema; em se tratando de limitação individual de direitos, não. Não é à toa que a maior parte dos textos que tratam da interpretação do Pacto nessa matéria se referem à Lei da Ficha Limpa e não às candidaturas avulsas. Algumas

pessoas defendem que as limitações trazidas pela Lei da Ficha Limpa são limitações individuais à liberdade e não integradoras do sistema eleitoral, diferentemente do sistema de candidatura avulsa.

Como a gente sabe que o sistema de candidatura avulsa é opção do sistema eleitoral? Venho aqui falar pelo Partido Novo, que entende que a opção das candidaturas avulsas é opção do sistema eleitoral. É boa? Pode ser que sim, pode ser que não. Quem vai falar melhor sobre isso é o Deputado Marcel, que tem legitimidade democrática para isso. Eu não tenho, nunca pedi um voto na vida. Mas, partindo dos pressupostos fixados pelo Pacto, a gente consegue definir o que é ser um sistema eleitoral ou não. Há vários caminhos para fazer isso. O Ibrad adotou um caminho e a Professora Ana Claudia Santana também: pegar a legislação eleitoral, a Lei Eleitoral, a Lei dos Partidos Políticos, a Constituição, o Regimento da Câmara e o Regimento do Senado para ver como a mudança desse sistema impactaria nossas normas. É assustador ver como impacta nossa norma mudar a candidatura avulsa. Não é só tratar de como vai o dinheiro, como vai o tempo. Muda muita coisa, muda praticamente tudo. Essa opção o Brasil pode fazer, segundo a Corte Interamericana de Direitos Humanos.

O que vim fazer aqui hoje? Vim destacar, da perspectiva da liberdade, cinco pontos que também mostram que mudar candidatura avulsa - mudando, portanto, nosso sistema partidário - influencia o sistema eleitoral e não

apenas restringe individualmente a liberdade. Há várias questões relevantes e destaquei seis.

A primeira delas é que as candidaturas avulsas abrem as portas da liberdade na entrada, mas podem fechar as portas da liberdade quando o exercício do mandato começa. Por que isso? Porque a tendência, nos partidos que adotam candidaturas avulsas, é de que os candidatos avulsos se assomem a um partido político. Isso aumenta o poder de barganha do partido político quando ele está dentro do cenário eleitoral. E o que os partidos fazem para minorar isso? Adotam o critério de entrada, de agregação partidária, como as listas cívicas. Isso faz parte de um sistema eleitoral que precisa de uma resposta, resposta que a gente não tem. A segunda: a fragmentação partidária. Há quem afirme - há literatura de ciência política, com adoção de critérios de estatística para isso - que essa fragmentação dificulta o critério de responsabilidade eleitoral. O que é isso? O eleitor tem muito mais dificuldade de aferir a responsabilidade do seu parlamentar, porque é difícil para ele saber, entre 513, quem está e quem não está ao lado do governo. No sistema agregado, partidário, é mais fácil saber. A terceira: como se aumenta o poder de barganha dos partidos políticos, isso acontece dentro do cenário eleitoral e não no período pré-eleições. Essa é uma opção do sistema eleitoral, não é opção de limitação individual de exercício de poder. Como que é isso? Quando faz essa escolha antes das eleições - portanto, dentro de um sistema

partidário -, o eleitor tem condições de interferir nesse sistema de barganha, porque os partidos têm que fazer suas escolhas antes das eleições acontecerem. Quando você transfere para o momento pós-eleitoral essas barganhas - porque o candidato avulso necessariamente vai ter que se assomar a algum partido -, retiro isso dos olhos do eleitor e diminuo o *accountability* eleitoral do votante - não do sistema, porque, em algum momento, essas pessoas vão ter que se aproximar. Isso sem contar a quinta razão. De fato, em um sistema de clivagem subcultural tão alto como no Brasil - para usar uma expressão do DOL -, o sistema de candidaturas avulsas incentiva a desagregação, porque nosso sistema de clivagem subcultural é muito alto e o Brasil é um país muito grande, com muita gente pensando coisa diferente. Quando tenho um partido, agrego; quando não tenho, dissocio.

Por último, embora seja um filtro falho, é preciso lembrar que a exceção confirma a regra: o partido é o primeiro filtro de pessoas populistas e autoritárias. Isso falha? Claro! Mas no sistema de candidaturas avulsas nem o filtro se tem. O que se defende é que a livre concorrência dos partidos e o fortalecimento do regime democrático está na interpretação do artigo 17, na interpretação da autonomia vinculada ao regime democrático, e não na interpretação do artigo 14.

Muito obrigada!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE E RELATOR) - Muito obrigado, Doutora Marilda Sampaio. Falará agora o Deputado Marcel Van Hattem. Tem a palavra, é um prazer ter o senhor aqui!

O SENHOR MARCEL VAN HATTEM (PARTIDO NOVO) - Excelentíssimo Senhor Ministro Roberto Barroso, o prazer é todo meu de estar na presença de Vossa Excelência e dos demais debatedores. Gostaria de citar o Senador Marcelo Castro - que está aqui acompanhando, disse que me ouviria - e, em nome dele, todos os demais parlamentares, inclusive o Deputado Paulo Ganime, do meu partido, o Partido Novo.

Gostaria de começar dizendo, Senhor Ministro, que nada mudará mais rapidamente, de forma mais positiva, o sistema brasileiro do que quebrar o monopólio e a cartelização hoje existente no sistema partidário. Hermon Burke, em 1750, dizia que era interesse dos partidos políticos reunir pessoas para defender ideias comuns na busca do interesse nacional. Shumpeter, dois séculos mais tarde, talvez mais realisticamente, disse que, na verdade, era a busca do poder pelo poder, assim que se reuniam as pessoas. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente - Lord Acton. O poder absoluto que hoje está nas mãos dos partidos políticos para definir quem pode e quem não pode concorrer acaba corrompendo absolutamente um sistema.

Passamos por diversos modelos de partidos políticos ao longo da história: partidos de quadra, de massas, *catch all*, cartel, anti-cartel, anti-*establishment* e candidaturas avulsas.

No entanto, estamos presos a uma legislação de 1945, encomendada pelo ditador Getúlio Vargas ao Ministro da Justiça Agamenon Magalhães. O Decreto-Lei nº 7.586, dizia em seu art. 110, § 1º, que só podem ser admitidos os registros a partidos políticos de âmbito nacional.

Defendemos, sim, a candidatura avulsa, mas entendemos que, ainda mais fortemente impactará nosso sistema partidário ter partidos municipais, regionais e locais.

Talvez por ironia, o ex-Presidente, o ditador Getúlio Vargas, mesmo com essa Lei, decidiu concorrer a Senador por Estados diferentes e a Deputado Federal, igualmente. Por sete Estados, Deputado Federal; Senador, pelo Rio Grande do Sul - inclusive, pelo PSD, ao passo que concorria pelo PTB, no Rio de Janeiro. Apesar de ser de ordem nacional a legislação imposta, regionalizou-se a própria disputa daquele a quem mais interessava manter poder no crepúsculo de seu governo ditatorial.

Estamos em 1945, mas o ano é 2019. As consequências desse sistema de nacionalização dos partidos políticos todos nós conhecemos: concentração de poder nas mãos daqueles que mandam nas elites partidárias e

cartelização dos partidos que estão no Poder em busca de preservar acesso a recursos, como os do Fundo Partidário e agora do famigerado Fundo Eleitoral.

Felizmente esse problema já está parcialmente resolvido pela Emenda Constitucional nº 97, que instituiu cláusula de desempenho - bem lembrada -, não de barreira - que ainda nos falta no Brasil e que, infelizmente, em virtude de decisão do Supremo Tribunal Federal - em nossa visão equivocada - acabou sendo extinta em nosso ordenamento jurídico.

Por fim, há, em nível local, total falta de liberdade total para que se organizem os candidatos. Temos cento e quarenta e sete milhões de brasileiros aptos a votar e apenas dezesseis milhões de filiados. Cento e trinta e um milhões de brasileiros podem votar, mas apenas dezesseis podem exercer o direito de votar e de serem votados. Há uma discrepância muito grande.

Por que motivo aqui estamos, Senhor Ministro? Estamos aqui porque um cidadão de nome Rodrigo Mezzomo quis dar uma contribuição para seu Município. Não encontrou, nos Partidos existentes, aquele que mais lhe aprouvesse ideologicamente - ou mesmo em suas atitudes práticas -, mas esse direito lhe foi negado uma vez que não está em nossa Constituição - que precisa ser alterada, por via legislativa, na Câmara dos Deputados - seu direito a concorrer de forma independente. Nem lhe acorre o direito de criar partido em nível local para assim representar seus interesses e os daqueles que estão à sua volta no Município.

É importante lembrar que o fenômeno da candidatura local e da candidatura independente está presente em muitos países.

A total falta de credibilidade que o Senhor Rodrigo Mezzomo encontrou nos demais partidos políticos existentes hoje no País é a mesma falta de credibilidade que os brasileiros apontam nas pesquisas de opinião: 68% não se sentem representados e não confiam nada nos partidos políticos hoje existentes.

Por esse motivo, os maiores partidos reduziram suas bancadas nas eleições de 2014 para as de 2018. Apenas a título de exemplo, o MDB baixou de 66 deputados para 44, em 48%; o PSDB, de 54 para 29, em 46%; o PTB, de 25 deputados para 10, em 60%; e o PT, de 69 a 56, reduziu em 19%.

É preciso encontrar novas fórmulas e, dentre elas, está a defesa da candidatura independente e a liberdade de criação de partidos que não tenham acesso a Fundo Partidário.

É evidente que os representantes de outros partidos - hoje nesse sistema cartelizado - venham aqui defender suas posições, seu *status quo*, sua manutenção como partido político, impedindo que a concorrência se estabeleça, Senhor Ministro.

No entanto, nós, o Partido Novo, entendemos que a concorrência é fundamental. Não é porque temos hoje a oportunidade de concorrer como partido político que não queremos concorrência. Pelo contrário, quanto mais

concorrência tivermos, tendo essa liberdade, seja em meu município de Dois Irmãos, seja no seu de origem, de Vassouras, onde se possa concorrer filiando-se a partido político local, demonstrando ideário que atinja a população local, certamente conseguiremos romper esse monopólio - inclusive, melhorar os partidos políticos tradicionais, que podem, assim, obter o apoio de federações partidárias locais. É o caso da Argentina, em que apenas 0,4% do eleitorado local pode criar um partido político em sua região e, juntando-se cinco distritos, pode-se criar um partido nacional. Respeita-se o princípio da subsidiariedade, cria-se uma base partidária de baixo para cima e evita-se esse veleiro absurdo que temos hoje no Brasil, com uma legislação muito antiga, baseada na de 1945, e que exige quinhentas mil assinaturas para a criação de um novo partido.

Senhor Ministro, para concluir, o Partido Novo foi o primeiro partido, na história recente do Brasil, que não se organizou sob base sindical, eclesiástica ou no próprio *establishment* político. Foi atrás de assinaturas para buscar sua viabilização. No entanto, entendemos que vivemos em 2019. Redes sociais imperam na comunicação e é importante dar voz às pessoas, permitir que se organizem em nível local e possam mesmo concorrer individual e independentemente. Precisamos nos libertar de 1945 e viver 2019!

Muito obrigado, Senhor Presidente!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Deputado Marcel van Hattem!

Plural mesmo é o Partido Novo, não é?

A SENHORA MARILDA DE PAULA SILVEIRA (PARTIDO NOVO) - O Partido Novo compreende que não há inconvencionalidade no caso e que, portanto, não há que se declarar inconvencionalidade aqui no Supremo, mas a candidatura avulsa é benéfica, discutida no Parlamento. Como disse o Deputado Marcel, que esse debate seja feito no Parlamento e que a candidatura avulsa seja aprovada para permitir a pluralidade.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigada, Doutora.

O SENHOR DEPUTADO MARCEL VAN HATTEM (DEPUTADO FEDERAL) - Em minha defesa, Senhor Ministro, se o permite.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Pois, não.

O SENHOR DEPUTADO MARCEL VAN HATTEM (DEPUTADO FEDERAL) - Esperava ter sete minutos e meio e meu preâmbulo deixaria claro que estava respondendo a vossa segunda pergunta, porque a primeira estava respondida pela nossa Colega, advogada Doutora Marilda. Muito obrigado, Excelência!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Obrigado, Deputado!

Convido agora, para falar em nome do Partido Republicano, o Doutor Flávio Brito.

O SENHOR FLÁVIO BRITO (PARTIDO REPUBLICANO) - Senhor Ministro Roberto Barroso, Doutor Bonifácio, Ministro Aras, Ministro André Luiz Mendonça e Assessoras. Cumprimento também o Doutor João Paulo, Secretário da Primeira Turma, e as Assessoras Juliana Fiorentino e Patrícia Perrone, aqui presentes. Sinto, Ministro, não ter, nesta assentada, o prazer de conhecer Aline Osorio, sua Assessora. Utilizei muito o livro dela nas eleições no TRE do Distrito Federal. Senhoras e Senhores Expositores, Senhoras e Senhores aqui presentes.

O Partido Republicano se manifesta, nesta audiência pública, centrando suas argumentações em quatro pontos fundamentais em nossa visão. Primeiro: há um problema, Ministro, nessa questão da candidatura avulsa, no nosso sistema eleitoral proporcional.

O Brasil, ao longo de sua história, optou por eleger vereadores, deputados estaduais, distritais e federais, pelo proporcional; prefeitos, governadores, senadores e Presidente da República, pelo majoritário. Nesse ponto, em que acabam sendo dois sistemas eleitorais em nosso País, temos que, inicialmente, antes de entrar em um desses impedimentos jurídico, legal,

constitucional e infraconstitucional da candidatura avulsa, recorrer à história. Aí, vou à França, quando o grande filósofo e político Mirabeau defendia muito a questão da representação proporcional. Por que invocar Mirabeau? Porque Mirabeau influenciou Assis Brasil, que criou as bases do sistema eleitoral proporcional que até então conhecemos.

Faço registro, Senhor Ministro, de que a França, anos depois, precursora na ideia do sistema eleitoral proporcional, deu uma guinada e retornou ao sistema majoritário nos cantões - popularmente conhecido no Brasil como distrital puro - assim como aconteceria nos Estados Unidos e também na Inglaterra.

Temos, já entrando na questão dos impedimentos, que fazer a seguinte observação: começo pelo impedimento de candidaturas avulsas no sistema proporcional. Infelizmente, por mais que desejemos eventual candidatura avulsa no ordenamento jurídico brasileiro, ela é totalmente incompatível com nosso sistema eleitoral proporcional.

Teríamos, pasmem, Senhoras e Senhores, duas formas de acesso! Se formos superar e o Supremo resolver avançar nessa questão, teremos candidaturas avulsas nos sistemas majoritários e teremos também fator impeditivo, porque não vai fechar, na lógica técnico-jurídica, no sistema proporcional. Isso, por si só, já seria fator grande de impedimento à candidatura avulsa.

Fora isso, volto à questão do impedimento jurídico-legal constitucional e infraconstitucional, onde separei alguns dispositivos - constitucionais e infraconstitucionais, a título de exemplo - que ensejam a efetiva participação dos partidos políticos na vida do cidadão que almeja cargo público: a questão de representação, de condição de elegibilidade, de distribuição do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário e do tempo de TV.

Se avançarmos em favor da candidatura avulsa, vamos ter que fazer, em tempo recorde - e existem deputados e senadores aqui presentes -, uma profunda transformação em toda nossa legislação eleitoral, iniciando, primeiramente, pela Constituição Federal - o que, a meu sentir, em ano que se finda e tendo eleições municipais no ano que vem, seria muito temerário.

Vou também agora, Senhor Ministro, para o impedimento tecnológico e tenho certeza que Vossa Excelência sabe do que vou falar - Carlos Frazão, aqui também, que foi secretário do TSE, sabe. Até fui questionado, quando vinha para cá, se deveria falar sobre isso ou não, mas é incontroverso. É sobre o sistema Gedai. Até ponderava sobre o sistema Gedai, dizendo: não quero que os mais desavisados pensem que é algo ligado a Guerra nas Estrelas ou outra coisa do gênero.

O sistema Gedai, Senhoras e Senhores, é o sistema macro, o sistema *mater*, tecnológico do TSE. O sistema Gedai não está preparado hoje para

as eleições com candidaturas avulsas. Isso é fato incontroverso. Os demais *softwares* da urna eletrônica do TSE, que vão se comunicar com o sistema Gedai, também não conseguem prever qualquer tipo de comunicação excluindo nomenclatura e o campo "partido político".

Pasmem, Vossas Excelências - fiz questão de pegar essa informação ainda na data de ontem -, que, desde o registro de candidatura, o RCand, se você não indicar partido político, ele não vai ser efetivado no sistema. A prestação não será efetivada; o recebimento de votos; a totalização; nada irá funcionar. Como vamos fazer isso há menos de um ano das eleições municipais? Verifico que isso indica que não temos tempo hábil, inclusive, Senhor Ministro, para confecção de novos *softwares* para candidatura avulsa.

Ponderava, ontem e hoje, com vários setores de TI da Justiça Eleitoral, como seria feito. Temos, hoje, 32 agremiações partidárias no País - 32 que podem lançar candidatos em todos os municípios desta Nação. Chegaram a cogitar o seguinte: como poderíamos colocar, instituir, uma candidatura avulsa? Teríamos que simular um campo de partido político para que o sistema pudesse rodar. Ora, isso até pareceria um pouco mais fácil, caso tivesse, em determinado município, uma candidatura avulsa. Quando tenho quinze, vinte candidaturas avulsas, como em minha amada cidade natal, Rio de Janeiro, onde posso ter, dentro do processo

eleitoral, no mínimo, vinte, trinta candidaturas de vereadores, como vou lançar isso no sistema? O sistema não vai rodar.

Parto, também, Senhor Ministro, para algumas preocupações na questão de fraudes com os recursos financeiros do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Vejo isso com muita preocupação, porque é pensamento convergente que todos queremos eleições mais "limpas", baratas e probidade e combate à corrupção.

Desde que Vossa Excelência era advogado, sempre acompanhei seu trabalho. Desses pontos que coloquei, tive a oportunidade de ver Vossa Excelência defendê-los muitas vezes, seja da tribuna do próprio Supremo Tribunal Federal, como advogado, ou, mais adiante, como Ministro.

Se, tecnicamente, temos possibilidade - e digo somente no aspecto técnico - de ter candidatura avulsa no sistema majoritário, a pergunta é: de onde vamos retirar o dinheiro do FEFC? Seria do art. 16, *d*, IV, dos 15% que são divididos entre os partidos, na proporção de números de representantes no Senado Federal? Porque os demais são eleitos pelo sistema proporcional. Iríamos sacrificar as agremiações partidárias que, muitas vezes, cumprem com necessária diligência e rigor toda a prestação de contas, seja do Fundo Partidário, seja do Fundo Eleitoral? Entendo que não é o caso de se prejudicar as agremiações.

Ficam esses questionamentos: de onde sairá esse dinheiro? Porque o financiamento é público. Segundo: será que a Justiça Eleitoral está preparada para fiscalizar e julgar uma avalanche de processos de prestações de contas das candidaturas avulsas? Digo a Vossa Excelência, com toda a franqueza - e confio e parabenizo o grande corpo técnico da Justiça Eleitoral -, teremos muita dificuldade. Teremos situações que, certamente, passarão, por conta de as rotinas do sistema não casarem com o que efetivamente precisam, por conta do Sistema Gedai.

Será que candidatos avulsos não provocarão a Justiça Eleitoral para recebimento de valores do FEFC? Outro dia, debatia com um grande amigo, na academia, e ele me dizia: não, mas, aí, sou favorável que, na candidatura avulsa, ele banque sua campanha. Mas o próximo passo, Ministro, será o ajuizamento de demandas, nas eleições municipais, desde a zona eleitoral até chegar a esta Corte, de candidatos dizendo: como vamos ter candidaturas de primeira grandeza e de segunda grandeza? Uma é financiada com recurso público, mas a Justiça autorizou minha candidatura avulsa, então tenho direito a receber também? A que ponto vamos chegar?

Outro questionamento, Ministro: quem decidirá o valor total de dinheiro público que o candidato irá receber - porque ele não tem o filtro partidário? Será o juiz da Zona Eleitoral vai fazer esse papel? Vai repassar valor

maior para um e menor para outro? Será que as candidaturas avulsas, nesse momento, sem previsão legal em nosso ordenamento jurídico, não fomentarão utilização de Caixa 2, de corrupção com dinheiro público e lavagem do dinheiro do crime organizado? Tivemos, no pleito do ano passado, determinada situação, em uma das unidades da Federação - peço vênia para não declinar -, onde o candidato foi preso por ligações com o crime organizado. É isso que vamos permitir? Chamo todos a uma reflexão.

Finalizo, Senhor Ministro, dizendo que os candidatos a deputado federal - chamou-me atenção que a maioria foi de São Paulo, eleitos com votação bem acima do consciente eleitoral -, candidatos avulsos, vão ter que superar o quociente eleitoral e o quociente partidário. Tivemos, em nossa história recente, Paulo Maluf; Eneias Carneiro (PRONA/SP); Zé Dirceu (PT/SP); Tiririca (PR/SP); Celso Russomano (PRB/SP); e Eduardo Bolsonaro (PSB/SP). Nosso sistema proporcional nos leva efetivamente ao quociente eleitoral e ao quociente partidário.

Diante de todas as explanações técnicas que coloquei aqui, em nome do Partido Republicano, rogamos que Vossa Excelência encaminhe, nesta Corte, pela não adoção das candidaturas avulsas e que esse debate - seja de alteração do sistema eleitoral brasileiro, bem como de eventual possibilidade de candidaturas avulsas - dê-se no foro competente, o Parlamento.

Muito obrigado, Senhor Ministro!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Flávio Brito, que falou em nome do Partido Republicano.

E encerrando este bloco da manhã, para falar em nome da Rede Sustentabilidade, eu convido o Dr. José Gustavo Favaro. Seja bem-vindo Doutor! É um prazer tê-lo aqui.

O SENHOR JOSÉ GUSTAVO FAVARO (REDE SUSTENTABILIDADE) - Muito obrigado, Ministro Barroso, a todos e a todas que estão, aqui, presentes neste debate.

Falar, como um dos últimos, tem o benefício de ter ouvido todas as falas, mas o malefício de falar para as pessoas que ainda estão com as barrigas vazias. Então, peço um pouquinho mais de paciência e atenção para as palavras que vou tratar aqui, um pouco sobre a experiência da Rede Sustentabilidade, como partido que falamos.

Eu sou Zé Gustavo, represento a Rede Sustentabilidade e tenho, sinto-me feliz e honrado, grato por esta instituição tão relevante para o Estado Brasileiro, Ministro Barroso, abrindo espaço para um tema tão urgente quanto o que estamos debatendo aqui, sobretudo em um momento em que, por inúmeras razões que não cabem falar agora, as vidas das pessoas, nos seus cotidianos, passam por viver a fragilidade das instituições ou suas disfunções.

Esse debate está comprometido com o Brasil que sonhamos e queremos. É fundamental esse compromisso de todos nós com a experiência democrática que vamos oferecer para as futuras gerações. Independente das resoluções tomadas aqui, tenho certeza que essa experiência tem de ser mais radical e multiétnica da que nós estamos vivendo hoje.

Vou trazer alguns elementos, que podem parecer estranhos nesse debate dito até agora, os quais têm a ver com a discussão sobre sociedade, mas que vejo importantes para que possamos tomar melhores conhecimentos sobre o debate e as decisões que precisam ser tomadas.

O mundo tem vivido em constante mudança, mas nos últimos cem anos, o avanço tecnológico, as mudanças são cada vez mais rápidas, o que nos faz ter pouca capacidade de assimilar essa constante mudança, o que Thomas Friedman chamou de desconforto social. Por convicção ou conveniência, o setor privado tem buscado o processo de adaptação a essa nova sociedade. Não à toa, verificamos dados que para grandes empresas são arrebatadores. Imaginem, em 2006, empresas como Google e Apple nem constavam na lista das maiores empresas da *The Economist*. Em 2016, passaram a ser primeira e segunda colocadas.

É óbvio que o setor público e o sistema político têm características divergentes do mercado, mas não podemos desconsiderar que a

democracia também está tendo que lidar com essa mesma sociedade VUCA - volátil, incerta, complexa e ambígua.

Em 2013, mesmo antes das grandes manifestações que ocuparam as ruas do nosso País, criamos um partido político para tentar responder parte das demandas da sociedade de um sistema político. Nossa busca de sermos mais horizontais, colaborativos e diversos, fez com que tivéssemos, ao invés de Presidente, dois porta-vozes: Um homem e uma mulher; um mais jovem e um mais experiente. Em cada pasta, duas pessoas. Mudamos também nomenclaturas, estabelecemos elos e não diretórios; nós nos reconhecemos no feminino, a Rede, e carregamos no nome dois desafios fundamentais para a atualização da política: A conjugação de forma e conteúdo, rede e sustentabilidade. Parecia-nos estranho o movimento de indivíduos absolutamente entregues e comprometidos a causas relevantes para a nossa agenda não estarem aptos a participar do processo eleitoral por não estarem filiados a partido político.

O monopólio que os partidos sempre tiveram na dinâmica e que assegura a representação é a representatividade dos espaços de poder se apresentava para nós como um desafio.

Nesse sentido, provocados por reflexões e debates protagonizados por Marina desde a década de 90, criamos dispositivos que, no mínimo, reconhecem e legitimam o desejo latente desse novo sujeito político que

não tinha disposição de participar da vida partidária, mas que se colocava à disposição de candidaturas. Assim, criamos, no nosso estatuto, a possibilidade de candidatura cívicas para que pessoas, legitimamente, por movimentos e convergentes ao nosso programa, pudessem disputar a eleição.

Com erros e acertos inerentes à dinâmica da inovação, já implementamos, em duas eleições, o mecanismo de candidaturas cidadãs, que é como a gente chama o pilar. O lugar da experimentação tem feito com que saltemos de um debate meramente especulativo e de teses para um debate de aprendizados. E, assim, estamos aperfeiçoando a ferramenta internamente e vamos continuar; 30% das nossas candidaturas aos legislativos são sempre de movimentos que não fazem parte necessariamente das direções e militância partidária.

Acreditamos que os partidos políticos são fundamentais para a democracia. Por isso nós fundamos um. Como disseram o professor Ziblatt e o professor Levitsky, em "Como as Democracias Morrem" - bem lembrado pelo nosso querido Doutor Frazão -, os partidos políticos são como guardiões da democracia, principalmente em um modelo ideal, acadêmico.

No Brasil, a Cláusula de Barreira já está progressivamente diminuindo a fragmentação partidária e explicitando os posicionamentos políticos de cada agremiação. Mas como reduzir a fragmentação e evitar a concentração do

poder burocrático em poucas mãos para ampliar a competição de ideias? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer aqui.

No sentido de ajudar e sustentar inovações dos partidos políticos, há movimentos e organizações importantes, como Transparência Partidária, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e o próprio Tribunal Superior Eleitoral, que tem incentivado ações de transformações dos partidos. No entanto, as agremiações partidárias, como vimos em muitas falas aqui, nesta manhã, assim como as grandes empresas, têm dificuldade para lidar com mudanças. Exige-se uma energia hercúlea gerir uma organização presente em 27 estados e em boa parte dos 5.570 municípios, principalmente aqueles que querem manter alguma coerência programática.

Um exemplo da baixa capacidade de assimilar mudanças está na pouca participação de jovens em direções partidárias, como apontou o professor Jairo Nicolau em artigo recente. Além disso, quando o Ministro Gilmar Mendes foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral e propôs uma resolução que restringia o tempo de comissões municipais provisórias e comissões provisórias, houve um levante dos partidos políticos, porque essa é uma questão *interna corporis*. Os partidos têm muita dificuldade de se renovar e de absorver inovações.

Candidaturas em listas cívicas poderão contribuir com os partidos políticos do ponto de vista da inovação, dando uma oportunidade de se

ressignificarem e de se fortalecerem sem correr risco. Assim como empresas tradicionais analisam e assimilam o comportamento de empresas nativas para se adaptarem a um novo contexto, os partidos poderão se atualizar e beber em estratégias de grupos que testam e testaram esses mecanismos e posturas mais disruptivas na sociedade.

Manter fundos públicos, como o Fundo Partidário, o Fundo Eleitoral e o direito de antena, exclusivamente aos partidos políticos pode ser uma forma de mantê-los na hegemonia, tirando os seus monopólios para a disputa eleitoral.

É importante destacar também que, além da Rede Sustentabilidade e do Partido Novo, que de certo modo nasceram com muitas diferenças e tentam inovar o sistema político, vários outros partidos têm buscado se atualizar. Porém, a velocidade com que a sociedade exige respostas mais contundentes e com maior quantidade de testes e experimentos os partidos não vão dar conta de entregar. Precisamos tomar atitudes de mudança do sistema antes que ele colapse completamente. Traz-me bastante entusiasmo e acredito que a experiência de candidaturas cívicas pode e deve oxigenar o sistema e ressignificar no Brasil nossa jovem democracia, inclusive fortalecendo os partidos políticos.

No Congresso Nacional o debate não é novo. Já existem projetos de lei do próprio Senador Paim, do próprio Senador Reguffe, de Roberto Freire, da

própria Marina Silva. E hoje - em 2017, na verdade - a Rede Sustentabilidade apresentou, por meio do Deputado João Derly do Rio Grande do Sul, a PEC nº 350, que está apensada à PEC nº 229, sob relatoria do Deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança, e que autoriza as candidaturas em listas cívicas. Baseada em modelos que existem em vários lugares do mundo, permite candidatura cívicas, desde que apresentem lastro na sociedade por meio de listas de apoiamento. Além disso, traz uma inovação: autoriza que candidatos cívicos se unam para disputar em conjunto o quociente eleitoral para a disputa para o Legislativo.

Imaginem a Bancada Ativista em São Paulo, as Muitas em Belo Horizonte, ou agora o Acredito em todo Brasil, podendo apresentar candidaturas, assim como tantos outros movimentos que surgiram nas periferias do sistema político, principalmente nas cidades de pequeno e médio porte. Se alguns de vocês não ouviram ou não entenderam um pouco sobre esses movimentos que eu acabei de falar, faz muito sentido ouvir na parte da tarde, Ministro Barroso, a explanação dos movimentos que estarão aqui. Farão uma contraposição legítima às falas que foram colocadas de manhã. É um convite para que nós os partidos fiquemos e observemos o que tem acontecido na sociedade.

Entretanto, nos municípios de pequeno e médio porte, que são 89% dos municípios brasileiros, os partidos são muitas vezes monopolizados por pequenos grupos, inclusive em muitos casos de uma mesma família, Ministro

Barroso. Esse é um dado de realidade. Nessas localidades, os partidos são, em geral, apenas uma necessidade cartorial para a disputa eleitoral e não têm necessariamente coerência com o programa nacional do partido. Sendo assim, se tornam simplesmente uma barreira de entrada à representação.

Em uma primeira olhada, muitas pessoas, com justa razão, poderão dizer que a proposta rivaliza e enfraquece os partidos políticos, na contramão do que tenho dito até agora. No entanto, a majoritária concentração de recursos públicos e direito de antena aos partidos que alcançarem a cláusula de barreira poderá fazer com que as candidaturas em listas cívicas que prosperarem tenham de fato respaldo na sociedade. Sem estrutura subsidiada pelo Estado, as candidaturas em listas cívicas que prosperarem demonstrarão claramente que determinadas pautas ou plataformas não estavam sendo representadas pelos partidos naquela localidade. Ademais, em âmbito estadual ou nacional, o movimento que possa articular e mobilizar lista de apoiadores para registro de candidatura, ou lista cívica, materializará uma narrativa que faz sentido para a sociedade.

Seria justo, do ponto de vista democrático, o sistema não estar aberto a essas candidaturas simplesmente porque não estão alinhadas a um partido político ou a um monopólio local? Por outro lado, é justo tolher o exercício do

direito político de cada cidadão de poder votar em uma plataforma ou candidato independentemente de partido político, inclusive sob forma de protesto?

Mais um elemento sobre a necessidade de institucionalizarmos, no sistema político brasileiro, candidaturas em listas cívicas deriva da reflexão que Yascha Mounk faz em seu livro *"O Povo contra a Democracia"*. Discorrendo sobre elementos que afetam a democracia em países europeus, o autor sustenta que a democracia sempre esteve sob controle de uma maioria monoétnica e, nesse sentido, a autoimigração é um dos elementos da crise da democracia liberal nesses países. Fazendo uma analogia no Brasil, homens brancos tomaram conta majoritariamente dos (ininteligível) de poder parar exercê-lo e moldá-lo.

Ao longo dos últimos anos, inclusive na academia, discutimos a modelagem do acesso ao poder a partir de uma visão monoétnica, imprimindo ao restante da sociedade uma forma de democracia. Este modelo, porém, está em xeque, os espaços de poder e a democracia estão felizmente sendo cada vez mais ocupados pela diversidade, o que pressiona as bordas do sistema. De dentro para fora, fazem força para a manutenção do poder. De fora para dentro, outros trabalham incessantemente para a sua abertura. A este movimento, instituições como o Supremo Tribunal Federal parecem estar atentas, fazendo debates como este.

Se, por um lado, precisamos, narrativamente, combater um futuro imaginado do medo da perda do poder, por outro lado, precisamos criar mecanismos institucionais de ocupação do Estado pela pluralidade multiétnica brasileira de uma vez por todas. As candidaturas em listas cívicas podem, sem dúvida, ser um desses elementos e contribuir com o fortalecimento da democracia. Portanto, defendemos a possibilidade de candidaturas, de pessoas disputarem eleição, independentemente de partidos políticos, em candidaturas em listas cívicas, inclusive para se associarem e disputarem o quociente eleitoral, desde que apresentem plataforma de propostas e lista de apoiamentos verificados pela Justiça Eleitoral.

Defendemos a importância fundamental dos partidos políticos como guardiões da democracia, concentrando a maior parte dos subsídios para o acesso ao poder, que poderiam inclusive ser menores em comparação à gigantesca monta que tem sido distribuída atualmente. Os movimentos e mudanças que se apresentam na sociedade trazem muitos elementos fáticos da necessidade de candidaturas em lista cívicas.

Acredito que o STF, a partir desse julgamento, pode ser o ente apropriado para permitir institucionalmente que experimentações controladas ocorram, fundamentadas no Pacto de São José, sem ferir a Constituição Federal.

Assim, o Congresso Nacional, quando for se debruçar sobre o futuro do sistema político brasileiro, poderá fazer também com base em dados e experiências brasileiras concretas, não apenas a partir de convicções e eventuais intenções de manutenção do poder nas burocracias partidárias.

Muitas vezes, ficamos apegados a modelos que deram certo no passado e temos dificuldade em encontrar caminhos para inovar e responder às necessidades da sociedade, mesmo constatando que há mudanças significativas na sociedade. Infelizmente, os mesmos que criaram a crise não são capazes de respondê-la. O dia de hoje parece um convite a todos nós, agentes diretos e indiretos do sistema democrático, a refletir em que medida estamos confortáveis com a naturalização do que, num futuro próximo, se assemelhará com o absurdo e burocraticamente autoritário.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE E RELATOR) - Muito obrigado, Doutor José Gustavo Favaro pela contribuição da Rede Sustentabilidade.

Com essa manifestação, nós terminamos a sessão da manhã, em que predominantemente, maciçamente, os partidos políticos se manifestaram contrariamente à alteração da prática para que se admita as candidaturas avulsas.

Eu queria, uma vez mais, agradecer aos representantes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, os parlamentares que aqui estiveram, representantes do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, aos ilustres advogados que representaram os partidos políticos e os parlamentares. Um debate extremamente rico, de altíssima qualidade, e que iluminaram a todos nós, a mim particularmente.

Portanto, agradecendo, mais uma vez, à colaboração, eu suspendo a sessão. Retomaremos às 15h com os movimentos sociais e depois com os acadêmicos.

Muitíssimo grato! Está encerrada a sessão da manhã.

SEGUNDA PARTE

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Dou início ao segundo segmento da nossa Audiência Pública que discute candidaturas avulsas. Quero, uma vez mais, agradecer a presença de todos.

A parte da manhã foi dedicada às instituições, digamos, formais, falaram o representante do Senado, representante da Câmara, representante dos partidos políticos, e agora, na parte da tarde, nós estamos ouvindo a sociedade. Falarão os movimentos sociais e os membros da Academia que puderam estar presentes, e os membros das escolas eleitorais de diferentes partes do Brasil.

Queria agradecer, em meu nome pessoal e em nome do Supremo Tribunal Federal, a colaboração valiosa que todos estão prestando.

Como disse, essa é uma audiência que começa com uma página em branco; não tenho nenhuma posição formada. E, se tinha, deixei-a de lado, nós estamos argumentos pró e argumentos contrários à questão da candidatura avulsa.

Há uma discussão prévia que é saber se esse é um tema que envolve interpretação constitucional e, portanto, é legítimo o Supremo Tribunal Federal atuar; ou se esse é um tema que envolve escolhas políticas e, portanto, a competência seria do Legislativo e não do Judiciário.

Superada a preliminar de termos ou não competência, quer dizer, vejam, essa não é uma discussão em tese, é um caso concreto, há uma

postulação. Portanto, nós precisamos reconhecer ou negar esse direito; não é um debate abstrato, nem político; é um debate que envolve um caso concreto. Porém, por evidente, o Supremo tem que estabelecer os seus próprios limites do que que considera próprio para a sua atuação, sem interferir com a atuação dos outros Poderes.

Superada a questão preliminar, de ser ou não uma matéria própria para o Supremo Tribunal Federal, temos a questão seguinte que é determinar se nós achamos se é bom institucionalmente a candidatura avulsa, com a sua potencialidade de aumentar a concorrência e quebrar uma reserva de mercado; ou se ela é ruim, na medida em que enfraqueça os partidos políticos ou rompa com a intermediação institucional na relação entre a cidadania e o Poder Estatal.

Portanto, há diferentes posições razoáveis e legítimas a serem defendidas, e nós estamos procurando encontrar um ponto de equilíbrio. Talvez um consenso que reúna todas as pessoas e as lideranças políticas, inclusive, é o reconhecimento de que há um descolamento entre a sociedade civil e a classe política. E quem defende as instituições e a democracia, reconhecerá que, numa democracia, política é gênero de primeira necessidade.

Portanto, nada do que nós estamos discutindo aqui é para diminuir ou enfraquecer a política ou o Parlamento; é justamente o contrário, é para valorizar a política e o Parlamento.

Como é normal na vida, as pessoas têm diferentes pontos de observação e diferentes visões do que é bom e do que é ruim. É justamente para colher toda essas visões que nós estamos aqui.

Nós vamos começar esta sessão com um breve vídeo que foi enviado pela ex-candidata a Presidente da República e dirigente do Partido Sustentabilidade, que é a ex-senadora Marina Silva. Portanto, ela não pôde estar presente, mas entendeu por mandar uma manifestação. A Rede Sustentabilidade até já havia se manifestado pelo ilustre advogado que está aqui presente, Doutor José Gustavo Fávaro, mas nós entendemos que, por ter sido candidato a Presidente da República e ser uma liderança relevante, a ex-senadora Marina Silva merecia um espaço próprio. E, portanto, vamos ouvir a manifestação dela.

A SENHORA MARINA SILVA (REDE SUSTENTABILIDADE) - Cumprimento a todos que estão participando desse importante diálogo que, com certeza, vai ajudar a fortalecer e a melhorar a qualidade da política e da nossa democracia. Cumprimento, de modo especial, o Ministro Luís Roberto Barroso por essa iniciativa, e quero agradecer pela oportunidade de participar, ainda que indiretamente - infelizmente, não foi possível estar com vocês, porque eu tenho que

participar, aqui, da COP, em Madrid, neste momento tão difícil da agenda ambiental do Brasil.

Esse tema das candidaturas cívicas, candidaturas independentes ou avulsas, como alguns chamam, me é muito caro. E eu vou situar minha colaboração quase que como um testemunho, porque eu venho fazendo esse debate desde 1996, quando eu fui para Itália, pela primeira vez, e tomei conhecimento da lista cívica, que é uma forma de candidatura, naquela época, para a municipalidade. E essas candidaturas não tinham que ser por partidos políticos, exatamente porque a sociedade já estava muito descrente dos partidos políticos que monopolizavam a política, que estavam mais interessados em suas estratégias de poder pelo poder e os temas que eles achavam relevantes não eram tratados adequadamente. E começou a ter um movimento, tanto de ativistas de direitos humanos, do setor cultural, ligados às pastorais da Igreja Católica, para uma participação direta pelas listas cívicas. Apresentava-se uma plataforma, a qual era endossada por um número "X" de cidadãos e cidadãs, e quem conseguisse cumprir todos os critérios poderia ser um candidato cívico.

Quando eu vi aquilo, eu falei: Poxa, isso pode ser uma saída para melhorar a qualidade da política no Brasil e, de certa forma, não permitir que os partidos virem apenas um espaço de poder pelo poder. Isso na melhor das hipóteses, porque a gente sabe que muitos se enveredaram pelo caminho do poder

pelo poder, do dinheiro pelo dinheiro, a qualquer custo e a qualquer preço. A Lava-Jato que o diga. E eu pensei: Como os partidos têm o monopólio da política, é bom que eles tenham um concorrente idôneo, porque, se eles não são o único mecanismo de trazer os quadros para a política institucional e se existe um mecanismo que vai concorrer positivamente com eles, eles serão obrigados a debater mais e, sobretudo, a criar um processo de mobilidade político-partidária. Porque muitos defendem a mobilidade social, mas quando se trata da mobilidade política dentro dos partidos, aí a conversa é diferente.

É muito difícil para alguém que tem uma luta em defesa dos direitos humanos, dos povos indígenas, da educação e que não quer participar da lógica, às vezes intestina, destrutiva, tóxica dos partidos, de conseguir sair como um candidato. Ele tem que ser tutelado por uma das correntes política, por um grupo político, estar comprometido muitas vezes com um pacote que ele não gostaria de se comprometer. E a candidatura independente recrutaria bons quadros para que os partidos ficassem mais atentos para melhorar o debate, dar essa mobilidade política e não ficar perdido apenas na estratégia do poder pelo poder, ter uma visão mais prospectiva das coisas e uma série de questões que eu acho são necessárias.

Outra coisa que me levou a pensar nessa ideia, já naquela época, é que eu fui percebendo que havia uma grande demanda por participação da

sociedade. As pessoas não queriam mais ser expectadoras da política. Elas tinham uma demanda pela autoria daquilo que faziam, pela realização daquilo que faziam e pelo reconhecimento direto daquilo que era feito por elas, ou pelo seu grupo social. Enfim, não queriam ver isso sendo, digamos, instrumentalizado por determinados grupos ou partidos. Eu acho que é um sentimento legítimo da sociedade.

O professor Mintzberg diz que nós temos, no processo político, muito claramente o setor público e o setor privado, mas não temos um lugar para a sociedade, que ele chama de setor plural. O setor plural pode ter o seu lugar, e, nele, estariam representados inclusive o setor privado, que também pode lançar candidaturas independentes se quiser, desde que com uma plataforma, desde que com pessoas, numa representação adequada, endossando essa plataforma, e obviamente que não estejam em contradição com as cláusulas pétreas da nossa Constituição.

No meu entendimento, isso pode ser uma grande chave para que a gente melhore a qualidade da política e das instituições que a operam. Hoje, os partidos já não precisam debater as questões, já não precisam se preocupar em recrutar quadros dos núcleos vivos da sociedade, fazem uma espécie de repetição de suas ações, porque eles viraram autarquias; eles têm fundo partidário, não precisam sequer em se preocupar de convencer as pessoas a ajudá-las na sua

existência. Alguns partidos é como se fossem grandes empresas estatais, porque podem contar com orçamentos enormes. E as brigas, que deveriam ser os debates em torno de ideias, de projetos, ou até de uma visão ideológica, é muito mais uma disputa por aquele que vai comandar os fundos partidários.

Eu acho que as candidaturas avulsas já estão acontecendo na prática. Esses movimentos cívicos de renovação são a materialização disso que eu falava lá em 1996. Eu me lembro que, em 1999, eu fiz o primeiro seminário com um grupo de cientistas políticos do antigo Iuperj lá da UFRJ - acho que até já foi extinto - e nesse encontro tivemos ali a presença - eu posso até recuperar aqui para que a gente possa no fim ver - de cientistas políticos como Fabiano Santos, Werneck Vianna, César Guimarães, Octavio Amorim Neto e o Wanderley Guilherme dos Santos. Eu levei, pelo meu gabinete, a Maristela Bernardes e a Jane Vilas Bôas, e fizemos ali um rico debate de como introduzir no Brasil as candidaturas independentes.

Como eu disse, a política está vivendo uma crise; e os partidos políticos são operadores diretos dessa crise, em função de tudo aquilo já falei muito rapidamente. As candidaturas independentes têm grandes desafios. O primeiro deles é não se perder na lógica do poder pelo poder e não possibilitar uma fragmentação que não leve a um projeto de comunidade. A política é um processo que busca o interesse público, que busca o interesse coletivo, então isso tem que

estar presente. Por isso que a ideia de ter uma plataforma e de que essa plataforma seja endossada por um grupo representativo numa proporção do município, do estado, até mesmo do País significativa, para que aquele que vai representar não seja representante de si mesmo ou do poder econômico, mas sim representante de causas.

No meu entendimento, também é preciso que a gente crie uma articulação dessa crise que a política está vivendo com instituições que precisam ser renovadas. É impossível que se tenha hoje uma tecnologia que possibilita à maioria das pessoas do mundo se conectar em tempo real e não se criem mecanismos que possibilitem uma participação mais direta de cada cidadão e de cada cidadã.

Eu me lembro que naquela época já falava que o meu mandato era uma espécie de legislador coletivo. Esse legislador coletivo precisa ser introduzido na realidade deste debate. Melhorar a qualidade da política é compreender que nós estamos vivendo uma crise política, econômica, social, ambiental e de valores, mas sobretudo como é que a gente traduz as alternativas em uma nova visão, em novos processos, numa nova estrutura, para que a gente possa atualizar a contribuição da política.

O Bauman diz em um de seus livros, acho que é *Em busca da política*, que a política perdeu a sua potência transformadora, que hoje nós podemos

até dizer o que quisermos, fazer o que quisermos, menos mudar o sistema. E se a política, diz ele, é apenas para fazer mais do mesmo, então para que serve a política? O que nós temos é que reconectar a política com a sua potência transformadora. Ao apartá-la da sociedade, sem que a sociedade possa se constituir como um sujeito político capaz de buscar as soluções e terceirizando apenas para os partidos esses caminhos e essas maneiras de caminhar, nós só vamos aprofundar a crise da política.

Uma outra coisa importante. Está surgindo no mundo - já surgiu - um novo sujeito político. Esse novo sujeito político tem uma nova forma de atuação. Ele não se contempla mais nas velhas fórmulas de ter como a sua alavanca o sindicato, o partido, a ONG, o grupo religioso a que se pertence, o grupo empresarial ou até mesmo o líder carismático. Há uma demanda das pessoas por serem autoras, mobilizadoras e protagonistas do seu próprio destino. Há uma demanda por muita gente no mundo - isso é muito bom na minha opinião - por ter um lugar de autoria, um lugar de realização, um lugar de reconhecimento. Esse novo sujeito político e esse novo ativismo é uma realidade, e o Brasil vive essa realidade, o mundo inteiro vive essa realidade. Eu costumo dizer que esse novo ativismo é o que eu chamo de ativismo autoral, o ativismo das pessoas, que é muito mais do que uma ideologia. É uma vivência, é uma experiência. Ainda que tenha também ideologia, ainda que tenha um ideal, ainda que tenha propostas, as pessoas

querem dar uma contribuição. E nós temos que compreender que as fórmulas que já foram feitas, e que deram certo, elas não são eternas. Nós estamos aqui para quebrar paradigmas, porque insistir neles, quando, na prática, eles já estão quebrados, é fazer com que a realidade seja prisioneira dos nossos conceitos e dos nossos preconceitos.

Eu gosto muito de uma frase de uma psicopedagoga chamada Nádia Bossa, que ela diz que a realidade responde na língua em que é perguntada. E eu chego à conclusão de que a realidade é poliglota, nós é que somos monoglotas. Se a gente fizer as mesmas perguntas para a realidade, nós vamos ter as mesmas respostas. Como é que faz para participar da política? "Ah, tem que ter um partido, se não tenho partido, não tem como ser candidato." Mas a realidade poliglota diz que se nós perguntarmos "é possível participar diretamente, desde com critérios que não levem à fragmentação, que não levem ao abuso do poder econômico, que não levem a plataformas que sejam contrárias às cláusulas pétreas da nossa Constituição, é possível?" E a realidade vai responder que sim. Eu tenho uma sensibilidade muito forte de que uma dessas respostas está nas candidaturas independentes.

Então eu desejo para você um feliz debate e que a gente possa fazer, nessa situação em que o Brasil vive, um lugar para que esses movimentos cívicos de renovação, que já temos na prática, só que eles acabam procurando

partidos que muitas vezes não têm como fazer esse acolhimento. Quando nós criamos a Rede Sustentabilidade, ela já foi toda pensada para ser uma espécie de *locus*, uma espécie de *startup* desses movimentos cívicos. E ser um experimento mesmo. Na Rede, nós não temos a figura do presidente, nós temos os porta-vozes, é sempre um homem e uma mulher, um mais jovem e outro mais experiente. Na Rede, nós defendemos que tem apenas que ter, no máximo, dois mandatos no Legislativo, não deve ter reeleição para o Executivo. E defendemos que tenha espaço para as candidaturas cívicas, em que as pessoas podem sair candidatas pela Rede, mesmo sem serem pessoas filiadas com o objetivo de uma militância orgânica. Isso é para suprir a necessidade da aprovação da iniciativa que está sendo debatido agora no Supremo.

Um abraço e um bom debate para todos vocês!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Agradecemos à ex-Senadora Marina Silva pelo valioso depoimento. Ela está na Conferência COP-25, que é a conferência sobre mudança climática, evento extremamente importante que dá concretização aos acordos que existem sobre mudança climática: Convenção-Quadro, Protocolo de Kyoto e Acordo de Paris. Essa é uma das questões definidoras da nossa época, da nossa geração. Na verdade, a COP-25 deveria ter sido realizada no Brasil, essa era a previsão, infelizmente o

País declinou. Esse é um tema que precisamos ter no radar, é uma questão de justiça intergeracional.

Dando então sequência à nossa audiência pública, convido para falar em nome da Bancada Ativista, o Senhor Pedro Telles.

Acho que seria valioso - sobretudo porque está sendo transmitido para o grande público - que os expositores por movimentos sociais e organizações não governamentais enunciassem, em um parágrafo, o objetivo de seu movimento, de sua organização, para que as pessoas tenham compreensão exata da participação dos movimentos sociais.

Senhor Pedro Telles, o senhor tem a palavra, muito obrigado pela presença, é um prazer tê-lo aqui.

O SENHOR PEDRO TELLES (BANCADA ATIVISTA) - Obrigado, Ministro, boa-tarde, colegas, boa tarde! Obrigado pelo convite para estar aqui representando a Bancada Ativista e parabéns pela iniciativa desta audiência pública, de grande importância para a democracia.

A Bancada Ativista é um movimento político independente e pluripartidário, dedicada a eleger ativistas para o Poder Legislativo em São Paulo, fundada em 2016. Entre 2016 e 2018, fomos bem-sucedidos nas duas eleições. Em 2016, apoiamos oito candidaturas a vereador e, dentre elas, uma foi eleita, a hoje Deputada Federal Sonia Bonfim. Em 2018, construímos uma candidatura coletiva,

juntando, pela primeira vez, nove ativistas de diferentes causas e de diferentes partidos em um número na urna, que também foi eleita recebendo quase cento e cinquenta mil votos.

Enquanto movimento, a Bancada Ativista é movida pelo objetivo de promover novas práticas políticas eleitorais que fortaleçam nossa democracia e ampliem a participação de indivíduos e grupos historicamente alijados de espaço de poder. É justamente por isso que defendemos a ideia de candidaturas cívicas.

É importante começar explicando por que estou usando o termo candidaturas cívicas, e não candidaturas avulsas ou independentes. Essa é uma escolha bastante consciente. Os termos "avulsas" e "independentes" passam a ideia de iniciativas que são de responsabilidade de um único indivíduo, mas nós acreditamos que política é algo que se faz coletivamente. Também acreditamos que é possível construir candidaturas fora de partidos, de forma coletiva.

Existem maneiras de abrir espaço para candidaturas cívicas, com regras que demandem apoio prévio de um número expressivo de cidadãos e também que permitam a união de diferentes candidatos cívicos em torno de projetos comuns. É isso que a gente defende e é isso que vou discutir ao longo de minha fala e em mais detalhes.

O debate em torno das candidaturas cívicas não surge por acaso. Ele não se limita às vontades e às ideias de um ou outro aventureiro e nem a pessoas que desconhecem o funcionamento do sistema político ou partidário do País.

Pelo contrário, é uma ideia implementada em noventa por cento dos países democráticos e defendida publicamente no Brasil não só pelos vários indivíduos e entidades que falam aqui hoje, como também por figuras como o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-Senador Cristovam Buarque, o Senador Paulo Paim e o ex-Ministro do STF, Joaquim Barbosa. Vozes de peso que representam pontos de vista e ideologias das mais diversas.

A razão para tamanho apoio é simples. Por mais centrais e importantes que sejam os partidos políticos, sozinhos eles são insuficientes para abrir espaço a toda pluralidade e representação política que uma democracia plena demanda. Também têm sérios limites no que diz respeito a liderar o desenvolvimento de novas formas de se fazer política.

Não à toa os partidos estão, há muito tempo, entre as entidades de menor confiança da população e - conforme apresentado recentemente pelo cientista político Jairo Nicolau, em artigo recente - atraem, cada vez menos, filiados, especialmente entre os mais jovens.

Nesse contexto, as candidaturas cívicas surgirão como ameaça aos partidos. A ideia passa longe disso. Eles devem continuar sendo partidos, o

principal espaço de construção da nossa democracia, de qualquer democracia, mas como canal complementar que fortalecerá essa democracia, inclusive contribuirá para que os partidos melhorem suas práticas.

Em nenhum partido que abriu espaço para candidaturas assim, o sistema partidário foi ameaçado, porque o número de pessoas que, de fato, conseguem se eleger por essa via é baixo.

No Brasil, a atual forma de distribuição de recursos públicos para partidos garante ainda mais estabilidade às grandes legendas, graças à cláusula de barreira. Mas o que as candidaturas cívicas oferecem é a abertura de espaço a novos corpos e novas ideias. Somado a isso, elas também contribuem para a garantia dos direitos fundamentais de participação nas esferas institucionais decisórias do Estado e de proteção contra obrigação de associação a qualquer entidade, prevista na Constituição Federal. Quando contrapostos, a necessidade de filiação partidária tem peso maior devido à sua importância para a democracia.

Hoje as barreiras de entrada política são altíssimas, especialmente para grupos historicamente desfavorecidos e marginalizados. Se você não for rico, não for muito famoso, não for membro de família que já teve mandato ou nunca tiver sido eleito antes, dificilmente conseguirá apoio interno de um partido, seja por não ser visto de antemão como candidato forte, seja por não fazer parte dos grupos que controlam, em muitos partidos, as estruturas

partidárias. Sendo assim, dificilmente você conseguirá fazer uma campanha eleitoral competitiva. Você estará preso à obrigação de se filiar ao partido, mas, provavelmente, receberá muito pouco ou nada em troca. Na prática, como me disse, nas eleições do ano passado, uma candidata, fornecerá um candidato independente, mas sem independência.

Candidaturas cívicas permitirão, àqueles que quiserem, construir projetos políticos por outra via e, assim, abrirão importantíssimo espaço a grupos historicamente sub-representados em nossa democracia, justamente por serem desprivilegiados: mulheres, negros, indígenas, cidadãos de baixa renda, entre vários outros.

Para além disso, incentivarão também partidos a repensar mais profunda, democrática e equitativamente suas práticas, tendo em vista que potenciais candidatos terão alternativa se não quiserem se submeter a regras e processos que vejam como injustos ou como disfuncionais.

Como falei no começo de minha fala, ao defender candidaturas cívicas, não estamos defendendo a ideia de que o indivíduo possa sair candidato sem nenhum tipo de respaldo ou construção coletiva. Há duas formas de garantir e fomentar isso, que já foram implementadas com sucesso em outros países onde candidaturas assim são permitidas.

A primeira forma é exigir um número mínimo de assinaturas de apoio para que uma candidatura seja homologada. Na Colômbia, por exemplo, podem-se lançar candidatos ao Poder Legislativo todos os chamados grupos significativos de cidadãos - esse é um termo previsto na lei colombiana - que juntarem assinaturas equivalentes a 20% do coeficiente eleitoral, ou seja, equivalentes a 20% do número de votos necessários para eleger alguém. A segunda forma é permitir a criação de listas cívicas, em que diversos candidatos cívicos se juntam em torno de um projeto comum e somam votos para o atingimento do coeficiente eleitoral e definição do número de eleitos, da mesma forma como já acontece para partidos. Com essas medidas, garante-se a coletividade, característica central da boa política.

Outra cautela que se pode ter é a de, a princípio, abrir a possibilidade de candidaturas cívicas apenas para cargos proporcionais e não para cargos majoritários. Vereadores e deputados poderão se eleger assim. Senadores, prefeitos, governadores e presidentes, não. Essa é a realidade de diversos países e pode ser o passo inicial no Brasil.

Seria ótimo debater, em detalhes, com todos os que estão aqui presentes, a melhor forma de dar esse passo inicial, mas o mais importante é garantir que esse passo inicial seja dado. Aqui, como em qualquer outro lugar, a democracia é um sistema dinâmico, que precisa passar por constantes ajustes e

aperfeiçoamentos. Hoje são mais nítidos do que nunca os limites da atuação dos partidos.

Por mais importantes que os partidos sejam, precisamos experimentar outros caminhos. Complementando os partidos, as candidaturas cívicas, no formato que descrevi, expandirão e fortalecerão nossa democracia, reduzindo desigualdades e injustiças do sistema eleitoral e abrindo espaço para novas e melhores práticas políticas.

Obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Agradeço ao Senhor Pedro Telles, que falou em nome da Bancada Ativista.

Convido agora, para fazer uso da palavra, representando o Movimento Livres e o Renova Brasil, o Doutor Gabriel Sousa Marques de Azevedo.

O SENHOR GABRIEL SOUSA MARQUES DE AZEVEDO (MOVIMENTO LIVRES E RENOVA BR) - Excelentíssimo Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, cumprimentando Vossa Excelência, eu presto homenagens de estima a todos os presentes.

É com muita responsabilidade que me manifesto aqui hoje em nome do Movimento Livres, do qual faço parte, e do Renova BR, escola de política onde sou professor e cujo fundador, Eduardo Mufarej, aqui está entre nós.

Para minha argumentação, é necessária a devida compreensão do que é política, gênero de primeira necessidade em uma democracia. A palavra vem da expressão grega que dá nome a um livro de Aristóteles. Política deriva do substantivo *pólis*, cujo significado denominava o que hoje chamamos de cidade. Cuidar dela é ser político.

O sentido da política, bem definiu Hannah Arendt, é a liberdade. A liberdade de não ser conduzido, a liberdade é existir como realidade social. Para haver política, é preciso que exista uma rede social. Se não se tivesse conformado uma rede social com significativo grau de distribuição na Ágora Ateniense, a democracia não teria tido local público para o seu nascimento.

Políticas partidárias, Ministro, são políticas privadas. Qualquer política feita para atender interesses ou para expressar visões de um grupo particular é política privada. E isso não significa que essa política não seja ilegítima. Pelo contrário, o que é ilegítimo, do ponto de vista da democracia, é determinar que só esse tipo de política possa ser feito.

A via única de acesso ao Estado que passa necessariamente por partidos é ilegítima, uma vez que limita a possibilidade de defesa de todos os interesses na esfera pública, sobretudo a pequenos grupos - partidos políticos que excluem o restante da população como se incapaz fosse. É por isso que eu entendo que partidocracia é uma via de autocratização da democracia, paradigma que

pretendo ajudar a desconstruir na oportunidade desta audiência pública chamada pelo eminente Ministro-Relator.

O regime aqui tratado, Ministro, evoluiu bastante no Brasil e deve ser observado. A História nos conduz. Em 1532, o voto para a escolha de representantes no Brasil teve o seu primeiro registro na então Comarca de São Vicente, quando a população escolheu o seu Conselho Municipal.

Quem eram os aptos a se candidatar? Homens bons - exclusivamente indivíduos do sexo masculino, qualificados pela linhagem familiar, pela renda, pela propriedade, bem como pela participação na burocracia.

Em 1824, com a nossa primeira Constituição, registra-se o voto censitário, restringindo o direito a uma parcela da população, sendo, inclusive, o motivo de escalonamento o critério de renda. A aferição desses valores se dava pelo número de alqueires de mandioca. Creio que a mandioca nunca deveria ter sido, nem naquele momento e nem hoje, embora saudada, necessária ao voto. Em 1891, com a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, o voto continuo restrito. Em 1932, com o advento do Código Eleitoral, as mulheres foram incluídas como eleitoras no Brasil.

Pois bem, Excelentíssimo Ministro, as candidaturas independentes existiram durante todo o Período Colonial, durante todo o tempo do Primeiro e do Segundo Império e durante a República Velha. A soma desses

momentos durou quatro séculos mais ou menos. E em 1945, no cenário ditatorial do Estado Novo, adveio a proibição das candidaturas independentes, com a edição do decreto-lei conhecido como Lei Agamenon.

Em 1964, a Constituição não contava com as candidaturas independentes e, com o Golpe de 1964, os partidos políticos criados - a ARENA e MDB -, que serviam de via de única de ingressos para os mandatos, não passavam de produtos artificiais que atendiam os caprichos da ditadura.

A política, como demonstrado, precede os partidos. E quem os defende não consegue me apontar quando foi, Ministro, que eles funcionaram de um jeito ideal? Quando, na história, os partidos foram ideais? No Brasil, nem no Império, nem na República Velha, nem no Estado Novo, tampouco na Ditadura! E, hoje em dia, convenhamos.

Não quero dizer de forma alguma que os partidos são maléficos à democracia, embora possam ser. No entanto, o monopólio conferido a esses representa, sim, barreira verdadeiramente intransponível a grande parte da população brasileira.

Tentam os contrários propagar o medo de eventual colapso da democracia, como se aumento da participação e a pluralidade de ideias fossem perigosos ao regime democrático. Para jogar por terra esses argumentos, basta

voltar os olhos a outros cantos do mundo. Ou alguém me aponta um lugar que seja onde as candidaturas independentes solaparam a democracia.

É preciso discutir com evidências, Senhoras e Senhores! Os argumentos dos representantes dos partidos aqui, hoje, poderiam ser resumidos numa frase: o poder é nosso e não vamos dividir!

O Presidente da França, Emmanuel Macron, elegeu-se sem estar filiado e nem por isso houve qualquer ruptura no modelo democrático francês. Da mesma forma, Joachim Gauck, que presidiu a Alemanha até março de 2017, chegou ao poder sem filiação. Nos Estados Unidos da América, as eleições não partidárias são comuns no nível municipal e, por lá, há até senadores sem partido.

Por outro lado, o Brasil se equipara, em termos de restrição eleitoral a candidaturas independentes, ao grupo que representa 11% dos países do Globo, por exemplo, Angola, Cambodia, Guatemala, Jordânia, Nicarágua, Nigéria, Suriname, Tanzânia, Ubesquistão e Zanzibar.

A pesquisa realizada pela CNT/MDA, em fevereiro deste ano, aponta que, quando perguntado sobre as instituições em que o entrevistado mais confia, apenas 0,2% escolhem os partidos políticos. Por outro prisma, a pesquisa Datafolha, datada de abril deste ano, aponta que 65% dos brasileiros não se identificam com partidos políticos. A este qual alternativa? A filiação contra a

vontade. Pois bem, essa alternativa, por óbvio, Ministro, não pode ser contrária ao ordenamento jurídico.

E, diante disso, eu passo a exposição da conformidade de possibilidade de candidaturas independentes com o texto constitucional.

A nossa Constituição dispõe no parágrafo 2º do artigo 5º que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou de tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

A Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, ratificada pelo Brasil em 1992, dispõe em seu art. 23 que o cidadão tem o direito de participar da direção de assuntos públicos, diretamente ou por meio dos representantes livremente eleitos.

De certo, não há dúvida que a Convenção supracitada garante a possibilidade de candidaturas independentes, ampliando a possibilidade de participação nos procedimentos eleitorais, em um claro movimento de aprimoramento da democracia.

Resta então a discussão sobre o aparente conflito do Tratado com o artigo 14, § 3º, V, que prevê como condição de elegibilidade a filiação partidária.

Segundo entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, ao analisar a compatibilidade da previsão constitucional expressa da possibilidade de prisão do depositário infiel, o Pacto de São José não poderia ser equiparado às disposições constitucionais, uma vez que sua inserção no ordenamento brasileiro não seguiu o rito necessário às emendas da Constituição. Entretanto, foi conferido ao Tratado o caráter supralegal, estando abaixo da legislação constitucional, mas acima da legislação interna, como bem apontou o ex-Ministro Cezar Peluso.

Desta feita, é cristalina a necessidade de um reconhecimento do efeito paralisante que o Tratado Internacional dos Direito Humanos, ratificado pelo Brasil, impinge na legislação infraconstitucional. A consequência que esperamos, Ministro, é ver a declaração que toda legislação infraconstitucional em conflito com o disposto no aludido Tratado torne-se inaplicável não só para garantir o respeito ao Tratado assinado, mas para garantir a interpretação mais ampla possível aos direitos do indivíduo.

Cito, mas uma vez, o Ministro Cezar Peluso, de que a evolução jurisprudencial sempre foi uma marca de qualquer jurisdição de perfil constitucional. A afirmação da mutação constitucional não implica o reconhecimento, por parte da Corte, de erro ou equívoco interpretativo do Texto Constitucional em julgados pretéritos.

É exatamente, Ministro, esse reconhecimento que defendo aqui hoje: a evolução da jurisprudência para a interpretação do Texto Constitucional de maneira a adequá-lo ao contexto atual, como corretamente fez esta Corte ao declarar incompatibilidade de prisão do depositário infiel. Em um país em que menos de 10% da população é filiada a algum partido político, não vejo como defender que a interpretação mais acertada é a que exige a filiação para a possibilidade de concorrer nas eleições.

Respaldo esse entendimento no texto parágrafo único do art. 1º da Constituição, que positiva que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Nesse sentido, não há interpretação outra, a não ser que os representantes são os mandatários eleitos, e não os partidos. As próprias regras eleitorais são reflexos desse meu entendimento.

Em 2016, filiei-me ao Partido Humanista da Solidariedade para ser candidato a vereador, abrigado com uma cláusula de independência. Fui eleito, e agora, o TSE aceitou a incorporação do PHS ao PODEMOS. Eu não sou obrigado a me filiar após a incorporação. Estou assim, então, sem partido. E o mandato não segue desconformado, o mandato segue legítimo, instrumento de representação de parcela de Belo Horizonte que, a mim, confiou o voto. Nenhuma das minhas capacidades parlamentares foi tolhida por isso. Eu sou um político sem partido,

mas sou um político com ideias. E, mas do isso, aprovo leis, faço parte de comissões, não sou um político pela metade, sou um político independente.

O meu papel aqui, como operador do Direito, é discutir a adequação ou não da norma contida em Tratado Internacional, ratificado pelo Brasil com a Constituição Cidadã. Ser também professor de Direito Constitucional torna isso uma grande responsabilidade.

É um privilégio, Senhor Ministro, ser parte do Movimento Livres. Trata-se de uma associação que defende a liberdade por inteiro. E a liberdade por inteiro é garantir que um dia seremos todos livres para nos candidatarmos como melhor entendermos.

É um privilégio, Excelentíssimo Ministro, ser professor no RenovaBR, onde, no último sábado, uma turma aplaudiu as palavras de Vossa Excelência ao se formar. Foram 1.170 pessoas que deverão se candidatar a prefeito ou a vereador em 2020. Quase metade delas não possui partido político, e encontra nessa obrigatoriedade o seu maior desafio.

Entre a vontade de cuidar das cidades onde vivem há o obstáculo de partidos políticos que, sobretudo em âmbito local, são propriedades de pessoas que não desejam permitir a renovação. Ignorar o que as legendas fazem nas pequenas cidades deste Brasil é fechar os olhos aos adversários da nossa democracia no seu âmbito mais genuíno, o âmbito municipal.

Deixo cinco reflexões finais: os partidos políticos não são organizações públicas, e, como organização privadas que são, tendem a privatizar partidariamente a esfera pública; a competição entre partidos políticos, por si, não é capaz de gerar um sentido público na sociedade; não basta fundar mais partidos políticos para renovar a política, dado que eles possuem o mesmo padrão organizacional obsoleto numa hierarquia que não reproduz a evolução da interação na sociedade sobretudo nas democracias.

Aguardar a tão propalada reforma interna nas legendas, que geraria mais democracia e transparência no seu sentido, é uma ilusão, posto que seus atuais ambientes são pensados de modo hierárquico e autocrático, e isso não vai permitir tal mudança. Existe democracia e existe política para além dos partidos, dado que a inovação é característica que não exclui, dessas duas formas de interação humana, a nossa atuação.

O Ministro Luís Roberto Barroso está certo: Na democracia, nenhum tema pode ser tabu. Quem quer os partidos políticos como uma única tecnologia política, me lembra o ludismo no Século XIX. Ser contra a inovação beira o ridículo.

Recuso-me a utilizar o termo "avulso" para quem deseja se candidatar sem partido político. A enorme parcela da sociedade não é filiada a nenhuma legenda; avulsos mesmos, diante da esmagadora maioria, são aquelas

pessoas filiadas. Já houvessem candidaturas independentes no Rio de Janeiro, talvez, hoje, Rodrigo Mezzomo fosse prefeito

Ministro, o que é mais perigoso para democracia? Um político independente ou alguém que não sabe separar Estado de religião? O que é mais perigoso para democracia? Alguém que tinha ideias para uma cidade maravilhosa ou alguém que recolhe livros por conta de um beijo? Quem chama os partidos políticos de filtro merece revisar o termo hipocrisia ou, pelo menos, abrir os olhos para o que acontece no Brasil? Fica essa noção do tamanho da repercussão dessa decisão. Eu mencionei uma cidade, são 5.570.

Eu espero que, em pouco tempo, possamos todos olhar para história da democracia do Brasil e constatar que a necessidade de filiação ao partido político para poder se eleger é tão desarrazoada quanto a exigência de ser possuidor de alqueires de mandioca. E vejam que, em um país em que se plantando tudo dá, até plantar aipim como condição de elegibilidade me parece mais democrático do que a burocracia partidária da atualidade que impede 9 a cada 10 brasileiros de ser parte da nossa democracia por inteiro.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Agradeço o Doutor Gabriel Souza Marques de Azevedo, por um depoimento eloquente.

E convido, agora, para falar pelo Movimento Vem pra Rua e pela Frente pela Renovação, a Senhora Adelaide de Oliveira. Boa tarde, Doutora Adelaide, prazer tê-la aqui.

A SENHORA ADELAIDE DE OLIVEIRA (MOVIMENTO VEM PRA RUA, FRENTE, PELA RENOVAÇÃO) - Boa tarde, Ministro, autoridades presentes; boa tarde, parlamentares presentes e demais expositores.

Primeiramente, eu considero absolutamente necessário agradecer essa oportunidade. Estarmos aqui demonstra o tamanho e a força da nossa democracia. Agradeço imensamente a Vossa Excelência, Ministro Luís Roberto Barroso, pela oportunidade de trazer, à máxima Corte do País, a percepção e os anseios do povo na rua.

Eu não sou advogada, sou ativista. Então, eu trago a visão de quem está na rua, olhando de fora, o espetáculo da política. Eu sou Adelaide, eu sou porta-voz do Movimento.

O Vem Pra Rua é um movimento suprapartidário; ele não defende pessoas e partidos; ele defende ideias e iniciativas. Temos mais de 2 milhões de seguidores e chegamos a 15 milhões de interações, por semana, nas nossas páginas, mais de 60 milhões por mês.

Levamos para rua, juntamente com vários outros movimentos, em manifestações democráticas, pacíficas e ordeiras, milhões de pessoas. Em um só

dia, levamos mais de 6 milhões e meio de pessoas em 450 cidades pelo Brasil e fora dele. Temos influência e um enorme apoio da sociedade, exatamente, porque não somos partidários.

Há cinco anos, defendemos claramente os nossos propósitos e os nossos pilares definidos sob a batuta dos seus fundadores Colin Butterfield e Rogério Checker. E um desses pilares é exatamente o suprapartidarismo.

Ora, a grande aceitação da sociedade do nosso modo de fazer política é a mais clara expressão da vontade e do anseio de se ter representantes não vinculados a estes partidos e as suas arcaicas e obscuras administrações, tocadas, em sua maioria, por caciques ou donos sem a mínima preocupação democrática.

Desde 2013, quando milhões de pessoas foram às ruas, sem uma reivindicação sólida e uma bandeira definida, percebemos a materialização de um sentimento nacional endereçado ao governo, ao Congresso e aos partidos políticos. O cristalino sentimento de "vocês não nos representam".

Ficava claro a distância entre o representante e o eleitor. Era enorme. E isso vinha de um sistema eleitoral disfuncional que privilegia coalizão de partidos de aluguel para a formação de frentes, que trazem puxadores de votos, na busca da perpetuação ação do poder. Tudo isso envolvido em desvios de

comportamento, como a institucionalização da "rachadinha", do Caixa 2 e de muita, muita corrupção.

A sociedade se deu conta de que o que acontecia aqui em Brasília não se conectava com o que acontecia nas cidades e no resto do País. As nossas necessidades e anseios não eram discutidos nas comissões e não eram votados nos plenários. Nesse cenário, surgiram os movimentos com a premissa do suprapartidarismo. Isso ficou claro a tal ponto que, quando, nas manifestações, surgiam alguma bandeira de partido, imediatamente o povo exigia a retirada, aos gritos de "Sem Partido". Diante dessa ruptura, a sociedade organicamente se reuniu e levou para a rua as suas pautas em manifestações, com milhões de pessoas, suprapartidariamente, por todo o País, que falavam de Estado eficiente; apoio às reformas; combate à corrupção e à impunidade; apoio a operações, como a Lava-Jato; apoio ao recrudescimento das leis penais; renovação política, e, através da frente pela renovação e de todas as iniciativas de renovação, boa parte delas aqui representada hoje, queríamos a transparência dos atos dos parlamentares.

O anseio de renovação levou a sociedade civil a criar mecanismos para conhecer o funcionamento dessas instituições que diziam que nos representavam.

Pulando a barreira da intrincada estrutura partidária, surgiram e se tornaram populares *sites* e aplicativos de transparência, tais como: Ranking dos

Políticos, Atlas Político, Meu Congresso Nacional, Vigie Aqui, Contas Abertas, além do acompanhamento e mapeamento de opinião dos grandes veículos da imprensa.

O "Vem Pra Rua" também lançou o seu *site* de transparência. São os seus mapas, o mapa do Congresso, da Câmara e do Senado, mapa de gastos dos parlamentares, mapa de opinião e intenção de votos de assuntos relevantes e até o mapa do STF, onde trazemos todos os processos e inquéritos relatados por cada Ministro a respeito de cada parlamentar. Tudo isso em nome da transparência. Todos esses mapas têm as suas informações coletadas dos *sites* oficiais e são atualizados em tempo real.

Nós primamos pela veracidade de informações, porque queremos a melhor comunicação. Somos contra, absolutamente contra, *fake news*, que não só prejudicam a liberdade de expressão da sociedade como também fragilizam o bom debate político.

Todos esses *sites* que citamos, mapas, iniciativas, se tornaram relevantes e populares. Por quê? Porque eles aproximaram o cidadão comum das estruturas e instituições e deram ao debate político e ao cidadão comum informações para tomada de decisões. Nessa esteira de conhecimento, nós tivemos a maior renovação política da nossa história. E as próximas eleições prometem renovações ainda maiores.

A democracia representativa unicamente através de partidos políticos está em crise. Precisamos pensar em novas formas de representação, acompanhando o mesmo movimento da evolução inevitável da comunicação em tempos de internet e de rede social. Não dá para fechar os olhos a isso. Todas essas formas de participação, transparência e atuação política das massas em manifestações de rua, manifestações virtuais e acompanhamento das atividades dos Poderes da República estão mudando a forma de fazer política. A TV Câmara, a TV Senado e a TV Justiça há muito tempo têm audiência maior que muita TV de entretenimento. E é inegável que a sociedade mudou em seus relacionamentos e forma de expressão e comunicação. A tecnologia trouxe os meios e instrumentos que dão voz àqueles que se manifestavam somente a cada quatro anos. A política passou a fazer parte do nosso cotidiano. Pelas redes sociais, todos os acompanham, todos têm opinião. Mesmo isolando um certo comportamento embriagado por essa liberdade de expressão tão à mão, não podemos negar que a população se interessa, sim, por política e quer a participação. Esta sociedade é a mesma que rejeita os partidos políticos e a atual forma de representação.

A legislação partidária brasileira distorce a função do partido. Os partidos, que deveriam formar, a partir de um alinhamento de valores, aplicando democracia representativa interna, se tornaram máquinas financeiras de utilização de recursos públicos crescentes. Isso transforma os partidos políticos em

corporações desalinhadas e desconectadas do interesse do cidadão. Com essa natureza, os partidos não estão alinhados para escolher os melhores candidatos para a sociedade, mas apenas para seus próprios interesses. É comum partidos políticos priorizarem barganhas por cargos, poder e dinheiro - cota partidária, cota do fundo eleitoral. Com essas práticas nefastas, aliadas ao poder de expulsar filiados, os partidos podem e tomam mandatários como reféns, impedindo suas decisões, estimulando decisões de cunho partidário-corporativo.

Após os escândalos de corrupção no financiamento de milionárias campanhas políticas por empresas corruptas, mudou-se o entendimento em uma iniciativa legítima de tentar estancar uma prática nefasta à democracia, proibindo o financiamento empresarial de campanhas. Infelizmente, a saída dos partidos políticos não foi a esperada. Deveria ser a busca de financiamento privado entre eleitores com defesa de um conteúdo programático que representasse efetivamente as expectativas populares. Não. A saída defendida e executada mais uma vez foi a mais fácil para os caciques dos partidos que têm a caneta na mão: financiamento público de campanha, com a criação do fundo eleitoral em 2017. A partir dali, o dinheiro dos impostos saía mais uma vez da educação, da saúde e da segurança pública para os bolsos dos partidos e de seus donos, que podem distribuir a benesse pública com seus critérios pessoais e

corporativistas. Aproximam-se muito mais de instrumentos estatais financiados com impostos e muito menos de representação da sociedade.

Uma realidade é que a sociedade civil organizada atrai mais participação política que os partidos. Quem quer doar a partidos políticos o seu rico dinheirinho? Qual seria o tamanho do fundo eleitoral se o povo pudesse escolher quanto doar?

Podem pensar que esta é uma apologia ao fim dos partidos políticos. Não, não é. Esta é uma reflexão que temos que fazer e aprofundar para uma ampla reforma política. Temos que falar seriamente sobre o barateamento das campanhas, com a adoção de sistemas como o voto distrital, que aproxima o eleitor do eleito. Temos que falar seriamente sobre compromisso social e transparência partidária. Temos que falar de responsabilidade fiscal e de prestação de contas financeira e de resultados.

Nesse cenário ainda nascente de renovação política dos candidatos e dos partidos, torna-se imperiosa a adoção das candidaturas independentes como instrumento de ampliação da concorrência sadia entre partidos e a sua consequente depuração.

A obrigatoriedade de filiação partidária para que se apresente como alternativa representacional da sociedade é uma violência. Um dos requisitos básicos de uma democracia é a liberdade de formar e aderir a organizações.

Candidaturas independentes são a expressão mais pura da liberdade do indivíduo, da sociedade e do eleitor. Liberdade de se candidatar a um cargo público, visando servir à sociedade, liberdade de ter governantes que não passem pelo crivo de grupos políticos corporativistas, liberdade de não votar em partidos se esses não satisfazem o eleitor.

A sociedade mudou. As comunicações e a maneira de se conectar mudaram. A maneira de se fazer política também. Não é aceitável que não evoluamos agora, sob pena de descolarmos mais e mais a política da vida real dos cidadãos.

Esperamos desta Corte a atenção e o olhar cuidadoso sobre aqueles que atentos aguardam o caminhar célere do nosso sistema eleitoral em direção ao mundo conectado e democrático, onde o cidadão se aproxima das decisões e pode com segurança escolher seu próprio destino.

Nós do Vem Pra Rua e demais movimentos de rua e de renovação estaremos lutando nas praças, nas ruas de todo o país por um Brasil mais justo, mais democrático e fraterno. Estaremos lutando pela liberdade de votar e ser votado, sem ser coagido a aderir a uma organização com a qual não concordamos. Essa é a nossa luta. Esse é o nosso destino.

Agradeço demais a Vossa Excelência, Ministro, pela realização desta audiência, que deu voz a uma parcela da sociedade que normalmente não chega até aqui.

Muito obrigada!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Senhora Adelaide de Oliveira.

Um fenômeno novo, no Brasil, é precisamente esse florescimento da sociedade civil, que, portanto, justifica esta parte da tarde de nossa reunião: ouvir as manifestações dos grupos que fazem o País avançar de baixo para cima.

Gostaria de convidar agora para falar em nome da Politize, a Doutora Gabriela Souza Prado. Verifico que ainda não está presente, embora inscrita, de modo que passaremos à entidade subsequente, a Transparência Brasil, representada pelo Doutor Manoel Galdino, que tem a palavra, agradecendo a participação.

O SENHOR MANOEL GALDINO (TRANSPARÊNCIA BRASIL) - Obrigado! Cumprimento o Excelentíssimo Senhor Presidente desta audiência pública, Ministro Roberto Barroso, e também as demais autoridades aqui presentes e os colegas de Mesa. Boa tarde a todos e todas!

Agradeço o convite para estar aqui nesta audiência pública representando a Transparência Brasil, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 2000, que tem como parte de sua missão o aperfeiçoamento das instituições democráticas. Fomos um dos principais responsáveis pela aprovação da Lei de Acesso à Informação e trabalhamos, há muito tempo, fiscalizando e monitorando o poder público.

Sou doutor em Ciência Política e diretor-executivo da Transparência Brasil. Nós, da Transparência Brasil, somos contra as candidaturas avulsas por três razões. Em primeiro lugar, não irão ajudar a aumentar a pluralidade da democracia ou das vozes que serão representadas em nossa política, podendo até mesmo agravar a situação atual. Em segundo lugar, porque partidos são importantes e precisam ser fortalecidos, não enfraquecidos. Por fim, concluirei minha exposição argumentando que permitir candidaturas avulsas é estimular uma solução simplista. Em vez de ir à raiz dos problemas, optaremos por soluções que apenas tornam a situação mais complexa e com novas complicações.

Passo ao primeiro ponto, que é avaliar as consequências de se permitir candidaturas avulsas. Vou elencar aqui dois cenários básicos e ver o que podemos esperar de cada um desses cenários. No primeiro, candidaturas avulsas, cívicas ou independentes, como queiram chamar, serão permitidas, mas todo restante continuará como antes, do ponto de vista das regras institucionais. Na área

eleitoral, isso significa que as candidaturas independentes não terão direito ao equivalente ao Fundo Partidário, nem ao Fundo Eleitoral. Terão tempo ínfimo no horário eleitoral gratuito de rádio e TV e terão de ser eleitos com mais votos do que os candidatos de partidos, pois devem ultrapassar sozinhos o quociente eleitoral.

Uma vez eleitos, situação similar ocorrerá na arena legislativa. O Regimento Interno das Casas continuará a privilegiar partidos. Assim, eleitos avulsos terão peso ínfimo nos blocos parlamentares, que determinam, como sabemos, a composição das Mesas e comissões permanentes. Não terão poder de pedir urgência na tramitação de projetos de lei, nem poderão usufruir dos demais poderes concedidos aos líderes partidários. Que resultado podemos, então, esperar de tal cenário?

Em primeiro lugar, poucos candidatos avulsos conseguirão ser eleitos, posto que a competição será extremamente desigual. Apenas candidatos com nome e acesso a muitos recursos terão sucesso. Dada a desigualdade de classe, de gênero e de raça do Brasil, o perfil dos eleitos dificilmente ampliará a diversidade dos políticos brasileiros. Na verdade, é de se esperar que aumente o percentual de homens brancos e ricos eleitos.

Podem, pelo menos, forçar uma mudança nos comportamentos partidários? O que terá um líder partidário a temer? Nesse cenário, não diminuirá o acesso a recursos públicos, não diminuirá seu poder nas Casas Legislativas. Na

verdade, no Parlamento, o poder das lideranças partidárias poderá até aumentar, pois os candidatos avulsos precisarão pedir, às bancadas parlamentares, para serem indicados para Mesas e comissões. Em vez de democratizar os partidos, podemos acabar concentrando o poder nas lideranças.

É importante lembrar também que os partidos poderão lançar candidatos laranjas como avulsos, que, uma vez eleitos, migrarão para esses mesmos partidos. Não imaginem que as lideranças partidárias reagirão mantendo o padrão de comportamento atual. Partidos são estratégicos.

Em um segundo cenário, poderíamos tentar desenhar condições de mais igualdade na disputa, com maior distribuição dos recursos públicos para as campanhas, bem como maior tempo no horário eleitoral gratuito. E o que podemos esperar desse cenário? Sem maiores restrições, que exploda o número de candidatos. Afinal, será destinado recurso público para cada cidadão que se der ao trabalho apenas de registrar o nome no Tribunal Eleitoral. Com o dinheiro, poderá ser montada uma grande lavanderia, em que os recursos serão destinados não para a campanha, mas para encher o bolso dos candidatos. O tempo em rádio e TV poderá ser alugado para atacar adversários mais competitivos. No final das contas, em vez de oxigenar a democracia, acabaremos enfraquecendo-a.

Em suma, em ambos os cenários, parece improvável que as candidaturas independentes possam ter impacto positivo, podendo até ter impacto negativo para a nossa democracia.

Passemos agora ao meu segundo argumento sobre a importância dos partidos para a democracia.

O espírito anti-partido é uma presença perene desde que a democracia moderna foi instituída. George Washington, em seu discurso de despedida como Presidente dos Estados Unidos, já alertava sobre os "efeitos maléficos do espírito partidário". A crítica era baseada no receio de que os partidos representariam facções que reduziriam *o accountability* e a responsividade do sistema político. Como se vê, nada tão diferente das críticas que hoje animam os que querem as candidaturas avulsas no Brasil.

No nascimento da democracia moderna não se previa que a representação política devesse ocorrer apenas por meio de partidos. No entanto, partidos sempre emergiram, mesmo quando não foram previstos constitucionalmente, como é o caso dos Estados Unidos ou do Reino Unido. A explicação tradicional é a de que eles ajudam a resolver o chamado problema da ação coletiva. De acordo com o trabalho de Olson, a ação coletiva sofre do chamado problema do carona. Se uma ação coletiva atinge seu objetivo, seus beneficiários incluem também quem não se esforçou ou pagou o custo da empreitada coletiva.

Outra dificuldade da ação coletiva é o custo de coordenação quando o número de agentes é muito grande. Os partidos políticos surgem, de acordo com essa visão, porque permitem aos políticos resolverem o problema do carona e coordenar suas ações.

Outro papel importante dos partidos é ajudar o leitor a fazer escolhas. Em muitas democracias, esse foi historicamente o papel dos partidos. Quando vamos decidir algo importante, como comprar um carro ou quem contratar para um emprego, não analisamos centenas ou milhares de opções em detalhes. Utilizamos filtros - por exemplo, quanto queremos gastar, marcas de carro, formação e experiência de candidatos -, para só depois nos aprofundarmos nos detalhes das poucas opções finais. Assim, os partidos políticos, historicamente, serviam como atalho informacional para os eleitores.

No caso brasileiro, os partidos funcionam bem para coordenar o trabalho dos políticos no Legislativo. O voto dos congressistas possui alta correlação com a indicação de voto das lideranças. Os partidos indicam representantes para as várias comissões, bem como são importantes para a formação de maiorias e a aprovação de leis.

É verdade, no entanto, que os partidos funcionam mal para ajudar os eleitores a votarem. O número excessivo de partidos, bem como a pouca diferenciação ideológica, torna pouco útil o partido como filtro para reduzir o custo

cognitivo de votar. Além disso, o acesso a muitos recursos públicos, independentemente de desempenho eleitoral, incentiva que os partidos não precisem ser responsivos ao que querem os eleitores.

Onde os partidos funcionam mal em seu papel é em ajudar cognitivamente os eleitores e na falta de interesse em ouvir a sociedade. Quanto ao primeiro ponto, a questão cognitiva, candidaturas avulsas devem enfraquecer os partidos, já que aumentaremos o número de candidatos e teremos candidatos sem partidos. Com relação ao segundo ponto, o de ouvir a sociedade, candidaturas avulsas simplesmente não mudam nada no quadro partidário.

Passo ao terceiro ponto: a importância de se chegar à raiz do problema. Seth Masket, cientista político norte-americano, em seu livro *The Inevitable Party*, mostra, a partir de vários estudos de casos nos estados norte-americanos, como reformas que tentam mudar a importância e o funcionamento dos partidos são difíceis e, em muitos casos, pioram o problema que pretendiam corrigir.

Trago aqui um exemplo presente no livro, que é a reforma que foi feita no Estado da Califórnia. Lá havia um quase consenso de que os partidos eram extremamente polarizados e isso produzia paralisia decisória. Reformistas culpavam em particular o sistema de primárias para o Legislativo, posto que, nas primárias, candidatos tendem a atrair os votos dos mais ideológicos.

Em 2010, uma reforma foi aprovada, em que a cédula das primárias mostrariam os pré-candidatos de ambos os partidos para todos os eleitores. Os dois mais votados, podendo até ser do mesmo partido, disputariam o segundo turno. Em teoria, os mais moderados seriam os escolhidos, pois poderiam atrair votos de ambos os partidos.

O que aconteceu? Os eleitos não se tornaram mais moderados do que antes. Por quê? Ora, porque os partidos reagiram às mudanças. Vendo-se fora do jogo, criaram uma pré-primária, em que seus escolhidos recebiam o apoio e divulgação do partido. Isso, por sua vez, teve um grande efeito nos eleitores, com os apoiados tendo de dez a quinze pontos percentuais a mais de votos. Com o tempo, os candidatos aprenderam a importância desse apoio e, vejam só, passaram a competir por ele.

Quais lições tiramos para o Brasil do que foi falado aqui hoje?

Em primeiro lugar, caciques políticos e partidos vão reagir à nova realidade, mudando suas estratégias. O equilíbrio final será impossível de prever. É possível, por exemplo, que, nas eleições, os partidos escolham os candidatos avulsos laranjas, que receberão recursos dos fundos públicos.

Diante do que sabemos sobre os incentivos institucionais brasileiros para candidaturas políticas, do que sabemos das dificuldades de reforma em outros países, parece haver pouca dúvida para mim que esta mudança

seria ruim. Ela não endereça nenhum dos principais problemas que os partidos serem como são causa: distribuição de recursos públicos aos partidos e alto custo cognitivo do ato de votar. Se há algo, ela permitirá diluir ainda mais o pouco papel informacional que os partidos exercem e também reduzir o efeito positivo da estabilidade política das relações do Executivo e do Legislativo.

Se pensarmos em qual deveria ser nossa solução, deveríamos repensar qual é o nosso problema. Nosso problema não é a falta de candidaturas avulsas. Nosso problema é que políticos e partidos não são punidos suficientemente se viram as costas para o eleitor. Continuam tendo muito acesso a recursos públicos, continuam com chances de se eleger em eleições com muitos candidatos e pouca diferenciação entre eles. Ao mesmo tempo, controlar um partido gera muitos benefícios.

Candidaturas avulsas não resolvem esses problemas. Não irá ajudar a dar governabilidade e produzir políticas públicas melhores. É bem possível, aliás, que piore esse quadro, a depender de como forem implementadas.

Se pudesse apontar uma direção para achar o problema certo, perguntaria: o que os políticos precisam? O que os bons políticos precisam que maus políticos não precisam? Com certeza não é candidaturas avulsas.

O que os bons políticos precisam é serem reconhecidos como tal pelo eleitor. Precisam que outros bons políticos queiram dar espaço a eles nos partidos e se associem a eles.

A candidatura avulsa parte da premissa de que os bons políticos usarão essa opção para barganhar melhores arranjos com os partidos, mas não há nada nela que não valha para políticos ruins. É um mal designer para o poema errado.

Por essas razões, sou contra a possibilidade de candidaturas avulsas. Obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Agradeço ao Doutor Manoel Galdino, que falou em nome da Transparência Brasil. Gostaria de dizer que o senhor Procurador-Geral da República, Doutor Augusto Aras, embora não esteja presente para manifestação oral, mandou manifestação escrita, que solicitou fosse distribuída a todos os participantes.

Aliás, registro a presença do senhor Subprocurador-Geral da República Doutor Brasilino Pereira dos Santos, representando o Procurador-Geral da República.

Este documento escrito que acaba de ser distribuído substitui a manifestação oral do Procurador-Geral da República e, como observarão, é uma defesa da possibilidade das candidaturas avulsas.

Apenas para registro, quando da discussão da atribuição de repercussão geral às candidaturas avulsas, a Doutora Raquel Dodge também havia-se manifestado favoravelmente às candidaturas avulsas, portanto, essa tem sido posição reiterada do Ministério Público Federal.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Eu convido a estar na tribuna - e já está - para alegria e uma honra nossa a Doutora Anna Karla da Silva Pereira, que representa a Frente Favela Brasil. A organização do movimento e a presença da Senhora aqui bem revelam que o Brasil está mudando aos poucos e lentamente, mas está mudando.

A Senhora tem a palavra. É um prazer tê-la aqui.

A SENHORA ANNA KARLA DA SILVA PEREIRA (FRENTE FAVELA BRASIL) - Boa tarde! Boa tarde a todos os presentes! Ao Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso pelo convite e pela oportunidade de estar nesse espaço que, de fato, é uma quebra de paradigma a gente conseguir ser ouvido e estar presente nessa atividade.

O Frente Favela Brasil surge em 2016, diante de um verdadeiro caos político, cientes de que seríamos nós os primeiros atingidos em caso de qualquer mudança ou ruptura democrática. Então, são atores sociais de diversas favelas e periferias do Brasil afora que se organizaram e viram que não éramos protagonistas naquele cenário e nem no processo de política nacional.

Criamos o Frente Favela Brasil para ser um partido político, porque vimos ali a necessidade de ter esse espaço de disputa e de discussão para que a gente pudesse pautar as necessidades das pessoas que hoje são a maioria da população brasileira.

Eu gostaria de iniciar a minha fala citando um trecho do poema de João Cabral de Melo Neto que diz: "E somos muitos Severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte Severina: que é a morte que se morre de velhice antes dos trinta, de emboscada antes dos vinte, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença é que a morte Severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida."

É a partir desse lugar que falo. Desse lugar de mulher negra, periférica e nordestina, que, coletivamente, compreendeu que a política era o único caminho. E, com mais centenas de outras pessoas que vivem a mesma realidade que eu e que conhecem o contexto que estão inseridas, é que coletivamente passamos a buscar a política como uma saída para resolver parte dos abismos instalados desde a Abolição não abolida do Brasil.

A priori, queremos ressaltar um papel crucial e insubstituível da construção do Estado democrático de direito e na consolidação das liberdades, sendo fundamentais para a democracia. Comprovamos isso quando vimos, na história recente do Brasil, a união de forças partidárias que foram fundamentais

para derrubar a Ditadura Militar e restabeleceram assim, junto com o povo, as eleições diretas.

Essa também é uma via que buscamos não como apenas inovação, afinal de contas a população negra já se organizou através da Frente Negra Brasileira, que foi extinta no regime ditatorial.

Hoje conhecemos todas as barreiras impostas pelo poder econômico, pelo racismo institucional e estrutural, e, nesses três anos de trabalho, isso é a prova que não conseguimos ainda nos formalizar: até ser partido nesse País, para nós, é difícil.

Hoje, sabemos então o caminho que queremos seguir, e que é um trabalho que exige muita persistência e estratégias. Seguimos firmes, compreendendo nosso papel, que, inclusive, é colocar em prática as mudanças estruturais partidárias que queremos, através de um estatuto que já criamos, que define diretrizes de transparência e que atue de forma mais democrática, sendo assim a mudança que queremos ver.

Cito aqui também o professor Wallace Moraes que, em sua pesquisa intitulada *Nossos sonhos não cabem nas urnas,* estuda o descrédito da população nas instituições partidárias. Em seu estudo, faz uma análise sobre a abstenção de votos brancos e nulos na Eleição de 2014/2016 e revela uma crise de democracia representativa no País. O estudo nos aponta, ainda, dados importantes,

como a eleição de Fernando Henrique, ainda em 98, que foi reconduzido à Presidência da República com menos votos que a soma total de brancos, nulos e abstenções. Um presidente que foi eleito sem que a maioria da população o escolhesse: essa a situação que vivemos no Brasil.

E, distante disso, é só olharmos as últimas eleições de 2018, na qual 42 milhões de brasileiros não votaram, ou tiveram voto nulo, ou então escolheram realmente não participar do processo eleitoral.

É necessário mudar esse cenário. E muito tem se falado sobre renovação política. O que vemos, na prática, onde os partidos que adotaram esse discurso praticam, é que essa renovação não existe quando apenas 4% dos senadores, deputados estaduais, distritais e federais são autodeclarados negros. Temos, pela primeira na história, uma deputada indígena, e não é possível que ainda se use discurso de meritocracia ou de falta de interesse político de um povo que teve que ser político, na essência, para continuar existindo neste País.

É necessária apontar, ainda, a desigualdade no processo eleitoral, que não é nenhuma novidade, tanto que já foram produzidas e denunciadas várias pesquisas pelas organizações e movimentos negros do Brasil e pelos poucos parlamentares que conseguem furar as bolhas estruturais e nos representar, que, ainda assim, continuamos a sofrer desigualdade em todas as esferas.

Segundo pesquisa de Osmar Teixeira Gaspar, da USP, há um volume significativo até de candidatos negros, mas eles quase sempre encontram as barreiras sociais como o primeiro empecilho. Então, é escolaridade, dificuldade de escolaridade, dificuldade nos recursos e que isso faz uma diferença entre candidatos homens, brancos e ricos, que contam com mais estrutura material, apoio financeiro, tempo de mídia. E essa pesquisa aponta, ainda, que todo trabalho construído pela base do negro e do pobre neste País acaba servindo como impulsionador de candidaturas de quem sempre esteve no poder.

Mais do que isso, apontamos, ainda, a estrutura racista que nos tira da possibilidade inclusive de ir para as disputas. A gente não está falando apenas da eleição, a gente está falando da possibilidade de se filiar e de fazer parte das decisões das esferas partidárias. Para isso, basta constatar quantos candidatos negros tivemos nas majoritárias para governador em 2018.

Acreditamos que é, sim, necessário criar mecanismos institucionais que deem conta de promover a igualdade nos pilares democráticos, e isso perpassa pela oportunidade de disputar as eleições, direito constitucional de todos os brasileiros.

Estamos ciente que novas dificuldades econômicas continuaram existindo e que, em todas as situações, esse mesmo grupo social de homens brancos e ricos saem a 100 metros na nossa frente em uma corrida; mas é preciso que não

nos impeçam também de participar da prova. Não é possível aceitar que, além de competir com calçado inadequado, ainda nos amarrem as pernas.

Deixamos aqui o nosso desejo de ver o debate de cotas, no Congresso Nacional, Senado e casas legislativas; desejamos ver o fortalecimento das mulheres na política institucional, as que são os pilares dessa sociedade. Queremos poder nos organizar coletivamente para a disputa, utilizando de ferramentas institucionais que nos permitam enfrentar melhor essa desigualdade. E nada disso é apenas pelo poder, e, sim, para promover uma condição de vida mais igual neste País, para pensar de forma mais plural as cidades e os orçamentos que impactam a nossas vidas.

É por isso que estamos nos posicionando, aqui, na audiência pública, pela necessidade da criação de outros meios que nos deem possibilidade de atuação política. E reforçamos que entendemos como necessária a existência também de partidos.

Aproveitamos para colocar a prova tudo que foi colocado anteriormente, dizendo que queremos ver mais candidaturas, inclusive nas majoritárias, porque essas, sim, são definidas pelas estruturas dos partidos políticos de forma extremamente antidemocrática.

Precisamos aprofundar, cada vez mais, esse debate em busca de, enfim, termos uma democracia real para onde nunca se chegou, em cada beco e

cada viela desse país, porque, realmente, não aguentamos mais ser encurralados pelo Estado Brasileiro.

É através dessa minha fala que eu trago o meu respeito ao Senhor Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, a todos os presentes. E a prova maior do que eu trouxe é que os próprios partidos políticos, que estavam presentes pela manhã, não ficaram para ouvir a Sociedade Civil, e isso é muito sintomático. Quando a gente traz essa discussão e vê que os representantes não ficam para ouvir a sociedade é que percebemos que essa democracia, de fato, não existe nos espaços de poderes desse País.

Obrigada. Boa tarde.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutora Ana Carla da Silva Pereira, por esta tocante manifestação.

A democracia contemporânea é feita de votos, direitos fundamentais e de razões. Os votos asseguram o governo da maioria, o que é típico das democracias; os direitos fundamentais asseguram a igualdade de todos, inclusive dos grupos fundamentais; e as razões fazem parte do debate público, que também é um componente essencial da democracia e é o que nós estamos pretendendo fazer aqui: Dar voz e relevância a todas as opiniões.

Eu chamo, agora, para falar, em nome Brasil 21, o Senhor Pedro Henrique de Cristo.

O SENHOR PEDRO HENRIQUE DE CRISTO (BRASIL 21) - Obrigado. Boa tarde, Ministro, boa tarde a todos na mesa, distinta plateia. Agradeço muito o convite.

Apresentando o Brasil 21, nós surgimos como um grupo de inovação tecnológica entre lideranças sociais da Favela do Vidigal e alunos, professores e pesquisadores da Universidade Harvard, e transitamos para tornarmos...

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Vidigal, no Rio de Janeiro, comunidade do Rio de Janeiro, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O SENHOR PEDRO HENRIQUE DE CRISTO (BRASIL 21) - Vidigal, no Rio de Janeiro, exatamente. E transitamos para nos tornar um grupo de inovação política, mediante o fato que a política é a mãe de todas as ciências, como já falava Tocqueville.

Frente a isso, farei uma exposição não como jurista, pois o não sou, mas como acadêmico, entretanto agradeço aos advogados Caio Castelliano, Daniel Becker e Fernando Felipe de Burgui de Medeiros, que fizeram comentários e ajudaram bastante na elaboração.

Como acadêmico, vou utilizar do mérito da construção lógica, inspirada no trabalho e na obra de Baruchi Espinoza, principalmente "A Ética". A princípio, é necessário falar sobre a origem da democracia.

Uma grande falha que fazemos na análise de como funciona nossa democracia é sobre quais foram as bases de suas fundações. A verdade é que a democracia ateniense foi o fruto de uma reforma tanto política quanto espacial, em que existia um sistema misto de democracia direta e representativa. O Legislativo era direto; o Judiciário era misto; e o Executivo era um conselho que era elegido por meio de uma loteria que, estatisticamente, é o método mais efetivo até os dias de hoje.

Então, sua característica era a popular e territorial. Diferente do que falaram, hoje, pela manhã, não era uma política de auditório, mais, sim, referente aos territórios da comunidade ateniense.

Já em Roma, o tipo de democracia que surgiu lá foi baseado no senado e na república. E, por fim, foi desenhada para ser completamente aristocrática, ou seja, totalmente representativa.

O problema que isso gerou foi que, depois da Idade das trevas, graças ao Renascimento e ao Iluminismo, quando o Estado moderno surgiu, ele veio para servir as elites, ou seja, para ter caráter aristocrático. O mesmo aconteceu na Córsega, no Século XVIII, com a eleição de Pasquale Paoli, e foi disseminado

pela Europa, atraindo a atenção da nova burguesia, que ganhava poder, e também dos nobres, desde a Inglaterra, França e Alemanha, por exemplo.

Um fator importantíssimo foi a criação dos partidos no Século XIX 19. Em conjunto também, há dois fatos fundamentais que surgiram na França: A Declaração dos Direitos do Homem e a instituição do voto universal - só para os homens, mas, na época, era visto como universal. Em 1893, foi declarado também o direito ao sufrágio às mulheres na Nova Zelândia. Porém, uma questão deve ser ressaltada, esse sistema de Estado moderno foi criado e adaptado para continuar sendo aristocrático, ou seja, totalmente representativo

A democracia, hoje, vive um grande desafio. A gente se engana, muitas vezes, de que a democracia é o sistema dominante no mundo. Entretanto, apenas 48,5% da população mundial vivem em democracia. É verdade que existem vários benefícios e que esse é o menos ruim de todos os sistemas. Como demonstrou o Prêmio Nobel, filósofo e economista, Amartya Sen, nunca houve uma crise de fome numa democracia representativa.

Outro fato importante, e temos de levar em consideração, é o impacto das novas tecnologias e arranjos institucionais. Temos visto os protestos de escala global desde a Primavera Árabe, em 2011; 2013, no Brasil; Movimento Occupy nos Estados Unidos, entre outros. E mais recentemente, como pude

presenciar em *in loco*, no Chile, na Colômbia, no Haiti, na França e Hong Kong, por exemplo.

Esse avanço tecnológico gerou um maior acesso à informação e também um maior acesso à interação, mas infelizmente foram geradas uma grande decepção e frustração nas populações em geral devido à falta de acesso à participação na decisão pública. Ou seja, não existe somente uma simetria de conhecimento, agência e engajamento, como definiu Joseph Stiglitz, outro Prêmio Nobel, mas também existe uma desvinculação total entre cidadão e a ação direta na decisão pública que lhe concerne.

A democracia, no Brasil, é completamente representativa, como o Estado moderno clássico, inspirado no romano. Temos alguns instrumentos pontuais de democracia direta muito importantes, como o orçamento participativo; a possibilidade de os cidadãos apresentarem leis. Entretanto, os dados não negam: nossa população total é de 209 milhões, dos quais 135 milhões podem votar. Tivemos abstenções, votos nulos ou brancos de 42 milhões nas últimas eleições. Ou seja, votam 93 milhões, que são 68% da população, dos quais apenas 13 milhões são filiados, isto é, só 9,62% da população nacional pode participar, em seus plenos direitos, da nossa democracia. Esse monopólio partidário tem graves incentivos para a manutenção do poder, barreiras de entrada institucionais, que geram uma falência competitiva e de diversidade, quando a diversidade e tamanho amostral

das variáveis são fatores decisivos para a resiliência e capacidade de inovação de qualquer sistema, seja ele biológico, digital ou social, como demonstrado por Seymour Papert, um dos pais da inteligência artificial.

A questão da obrigação de filiação partidária para a elegibilidade acaba fazendo com que o sistema atual funcione a serviço dos incumbentes, o que gera uma impossibilidade de mudança por meio de ação legislativa devido a esse monopólio partidário, organizado em um sistema que ainda complica mais a situação, pois é um presidencialismo de coalizão. Infelizmente, isso gerou falta de democracia interna nos partidos, que constituem na práxis a falta de acesso à democracia no âmbito de representação cidadã. Também ocorre gravemente uma disputa sobre comissões provisórias e suas prorrogações entre o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal. Essa estagnação nefasta na diversidade intergeracional de genetinia, origem familiar e classe social amostral dos partidos políticos gerou um descrédito absurdo dos partidos, onde apenas 4% da população confiam nesses, segundo pesquisa recente do Datafolha, e acaba por gerar também um descrédito fortíssimo na própria política, o que resulta também, porque existe monopólio partidário, em um descrédito na própria democracia.

Essa baixa participação na política e na democracia representativa acaba gerando, de forma não prevista, um favorecimento à

emergência de lideranças antidemocráticas, o que acomete hoje o nosso País, devido à descrença de engajamento nos partidos, na política e na própria democracia.

Sobre a situação de fato em relação ao contexto das candidaturas avulsas e os argumentos, em sua maioria kafkianos, relatados hoje pela manhã por parte das lideranças políticas, devemos quebrar falsa dicotomia sobre a impossibilidade de coexistência entre os partidos e as candidaturas avulsas ou independentes. É um fato que essa pauta já teve apoio tanto de políticos de esquerda como de direita e que não há dificuldade técnica nenhuma para sua implantação tecnológica, como foi dito hoje. Chega a ser crasso, no Século XIX, a gente ouvir que algumas mudanças mínimas de linhas de código para adaptar uma urna eletrônica é algo impossível de ser feito no nosso País.

Na relação entre o STF e o Congresso, há uma situação de jogo duro, ou *hardball*, com acadêmico americano Mark Tushnet relatou. Existe uma necessidade urgente de quebra do monopólio partidário, para mais participação, gerando aumento de representatividade, fortalecimento e até a sobrevivência da nossa democracia. É necessário um fenômeno de destruição criativa ou disrupção criativa, como definiu Joseph Schumpeter.

São precedentes no STF algumas pautas, como a questão da decisão sobre a fraude na cota de gênero, pela Ministra Rosa Weber, mas, mais

importante, remetendo ao art. 14, que fala do valor igual para todos na participação política, a garantia de acesso a direitos, como na questão do casamento *gay* é uma simetria para este caso atual. Neste caso, estava expresso na Constituição que só homens e mulheres poderiam se casar; como agora está expresso que apenas filiados podem se candidatar, numa clara vedação de acesso à igualdade de direitos políticos, que inclui obviamente o direito à representação política, um acinte à lógica, pois, como descreveu Wittgenstein, no *Tratado Lógico-filosófico*, nunca poderá haver surpresas na lógica, pois essa não constitui uma tese, e sim uma reflexão do que existe. Pois assim, o princípio de igualdade de direitos políticos é logicamente conflitante com obrigação de filiação para a elegibilidade. A obrigação de filiação - para se relembrar também - para elegibilidade não é uma cláusula pétrea.

Em relação às candidaturas avulsas, quais são as evidências que nos levam a defender essa pauta aqui hoje neste distinto convite? Primeiro, elas quebram o monopólio partidário e diversificam a natureza democrática do nosso sistema político. Elas forçam indiretamente a oxigenação amostral dos partidos devido à maior competição, danificando assim sua reserva de mercado, que só é benéfica aos incumbentes. Geram mais democracia interna devido à competição de modelos de engajamento político direto para o cidadão. Ora pois, se o cidadão não tem acesso a votar numa primária, o que só ocorreu uma vez no Brasil, na candidatura presidencial 2002, no PT, entre o Suplicy, vereador de São Paulo, e o

Lula, isso poderá ser realizado numa colisão avulsa organizada pela própria sociedade civil. As candidaturas avulsas devem ser compreendidas como direito ao voto, à livre manifestação dos eleitores e participação dos cidadãos. Elas não vão destruir nossa democracia nem o sistema político, pois são presentes em 90,32% das democracias no mundo inteiro. Elas são corretas tanto em termos normativos como consequencialistas e constituem uma política pública de Pareto - ou seja, não há troca de eficiência para ganho de equidade ou vice-versa. É com o aumento da equidade se aumenta a eficiência do sistema. Esse mecanismo pode funcionar para oxigenação e resiliência contra a degradação e limites do sistema representativo e partidário. Exemplos concretos e muito importantes na nossa região latino-americana são a transformação pela qual passou Medellín, onde o colega Professor Sergio Fajardo foi eleito prefeito da cidade de Medellín depois da falência total das instituições lá, devido ao massacre desenvolvido por Pablo Escobar e os narcotraficantes, e transformou Medellín em um grande exemplo de transformação urbana mundial nos últimos 30 anos. Ou, de forma mais distante, na Europa, com a eleição de Emmanuel Macron nas últimas eleições presidenciais francesas.

Para o novo desenho institucional, é preciso tornar o número de apoiamentos algo factível na PEC futura. Precisamos realizar um desenho para as majoritárias e outro para as proporcionais, o que não é algo impossível ou incabível como foi citado hoje pela manhã. Para possibilitar isso nas proporcionais, devemos

realizar a criação de coalisões de candidaturas avulsas ou independentes para essas campanhas que respeitem regras existentes para grupos sociais, como 30% dos espaços de recursos para as mulheres, entre outros. E, para justamente dar um bom exemplo aos partidos, devemos obrigar essas coalisões a realizarem primárias e a terem mecanismos de transparência e de prestação de contas para a população e o Estado, inexistentes nos partidos.

Sobre a competência do STF, fica claro que é nas falhas mais graves do Legislativo que se justifica a representação supletiva do STF, como foi no caso do casamento gay. E é urgente que o STF haja neste caso como instância iluminista e, essencialmente, de fato, representativo da sociedade, pois tal ação se dá mediante falha de ação legislativa decorrente da perpetuação de conflito de interesse resultante de falha no desenho institucional entre os Três Poderes na nossa excelente, mas pontualmente imperfeita, Constituição Federal de 1988.

Sobre a inovação e a conclusão, é necessário relembrar que, no Brasil, o acesso à democracia no caráter de representação está restringido aos partidos. Entretanto, nos partidos, não há democracia interna, como observado e já citado na ausência de primárias e na disputada questão das comissões provisórias.

Esta realidade objetiva, por sua vez, causa grave dano a toda nossa democracia, desde que, como será possível que partidos que não praticam a democracia interna sejam capazes de exercê-la efetivamente no âmbito da

representação, sendo esta existente dentro de um monopólio partidário? Junte-se a isso a necessidade por real igualdade de direitos políticos tanto de voto como de representação. Dessa forma, a conclusão lógica, neste caso, é que o STF deve reconhecer o direito do postulante, pois a maior inovação para a nossa democracia hoje é democratizar essa mesma democracia, e o primeiro e urgente passo nessa direção é a institucionalização das candidaturas avulsas independentes ou cívicas, tanto proporcionais como majoritárias.

Muito obrigado. Foi um prazer.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Pedro Henrique, por uma exposição densa e erudita. Quando o senhor começou com Baruch Espinoza, *A Ética*, um dos livros mais difíceis que já tive em mãos, disse "opa!", mas foi claríssima sua exposição. Quando chegou a Wittgenstein, assustei-me de novo, mas foi bem. Muito obrigado!

Queria convidar agora, para falar em nome do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o Doutor Luciano Caparroz Pereira dos Santos.

O senhor tem a palavra, é um prazer ter o senhor aqui.

O SENHOR LUCIANO CAPARROZ PEREIRA DOS SANTOS (MOVIMENTO DE COMBATE À CORRUPÇÃO ELEITORAL) - Igualmente! Boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar aqui. Agradecemos o convite. Gostaríamos de cumprimentar o Ministro por ter convocado esta audiência

pública. Vi algumas críticas - normais - de que isso estaria levando a um ataque aos partidos. Acho que está bem evidente, neste debate, como é rico e importante podermos ter esta participação. Passou rápido - eu estava ali aguardando. Ouvir as manifestações me fez lembrar também que esta audiência pública acaba provocando um debate na sociedade sobre o assunto. Sei de algumas organizações, das quais, inclusive, participo, que estão promovendo debates sobre o assunto. A Comissão de Direito Eleitoral da OAB/SP promove, na quinta-feira, um debate. A Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político também vai promover um debate sobre candidaturas avulsas. Acho que tudo isso enriquece nosso debate sobre o tema, o aprofunda e nos obriga a estudar mais o assunto.

Ouvi aqui, atentamente, o Doutor Gabriel falando sobre o retrospecto do voto no Brasil. Tivemos que estudar tudo isso para podermos compreender um pouco o que pode ser a candidatura independente ou avulsa.

Sou diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral foi responsável pela Lei nº 9.840, lei que combate a compra de votos - artigo 41-A da Lei Eleitoral -, e também pela Lei da Ficha Limpa, muito conhecida. Duas leis de iniciativa popular que demonstram o interesse e a participação através da democracia direta. Fizemos também um projeto de reforma política, objeto também de coleta de assinaturas, que não chegou à totalização das assinaturas necessárias, pela complexidade do tema. Reforma

política é um debate que não se consegue avançar exatamente por todas essas dificuldades de entendimento e compreensão e pelos objetivos de cada um. Acho que está muito dentro deste tema, afinal também é de reforma política que se está falando. O Movimento também participou da ação direta de inconstitucionalidade para o fim do financiamento empresarial - foi *amicus curiae* - e estimulou a Ordem dos Advogados do Brasil. Participa como *amicus curiae* na ação direta de inconstitucionalidade sobre as comissões provisórias, citada aqui também - um dos problemas que enfrentamos em relação aos partidos políticos -, bem como na ação direta de inconstitucionalidade contra o projeto que trata do fim dos conselhos participativos, também um grave ataque à participação da sociedade.

Todos esses assuntos são importantes e mostram a necessidade da participação direta da sociedade. A democracia tem essa característica e é maravilhosa exatamente por isto: a gente pode ouvir todas as opiniões, contra e a favor.

No Movimento, temos, hoje, 72 organizações, entre elas, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, a CNBB, Conselhos de Classe mais variados, a Magistratura e o Ministério Público. As decisões são por consenso, então não temos posição fechada sobre o assunto, até porque, com 72 organizações, a gente tem certa dificuldade de fechar questão sobre um assunto como este. Há

posições a favor e posições contrárias. Gostaria, então, de fazer algumas considerações a respeito de ambas.

Um dos trabalhos que desenvolvemos, com o fim do financiamento empresarial - a eleição de 2016 ficou com financiamento só de pessoas físicas, o que trazia, evidentemente, dificuldade para os candidatos -, foi criar a plataforma Voto Legal, que era exatamente a aproximação do eleitor com o candidato, o que facilitaria o financiamento de pessoas físicas das campanhas. Esse projeto nos premiou, ano passado, com o Prêmio Innovare, uma grande conquista para todos nós.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Com o meu voto.

O SENHOR LUCIANO CAPARROZ PEREIRA DOS SANTOS (MOVIMENTO DE COMBATE À CORRUPÇÃO ELEITORAL - MCCE)- Como o Ministro já tinha mencionado na visita que fizemos, com o seu voto. Realmente demonstra a construção que a gente busca fazer para que haja participação maior da sociedade no processo.

Em relação aos partidos, lembro que todo esse trabalho sempre foi feito sem demonizar a política, sem demonizar os partidos, trazendo a importância que a política tem em nossa vida e em nosso dia a dia. O que a gente

está tentando construir é o fortalecimento da democracia, a ampliação da participação da sociedade.

Ouvindo nossa colega Anna Karla falar sobre inclusão, acho que este é um dos temas que deve ser nossa prioridade: promover a inclusão de todos no processo eleitoral, de todas as formas, seja como eleitor, seja como partícipe direto.

No entanto, criticar a política e criticar os partidos parece que é um assunto que virou moda e cai bem falar mal da política. Isso tem um lado ruim e perverso, que pode afastar as pessoas da política, o que, infelizmente, tem acontecido. Quem participa diretamente na política sabe a dificuldade que é ser candidato hoje, você enfrentar a população, pedir voto. A política parece que virou negócio sujo e que nós não devemos participar. Temos de estar atentos a isso para que possamos fortalecer a participação das pessoas e que as pessoas tenham esse interesse.

Em relação a nosso projeto de reforma política, ele era todo voltado para maior inclusão, mas fortalecendo os partidos, para que os partidos pudessem ter melhores condições e que pudessem ser bem representados. Acho que isto está muito claro: a posição dos partidos e os problemas que os partidos têm. Gostaria de citar - e não é coisa nova - a crise de representação que vivemos. A crise dos partidos não é coisa recente e não é problema só do Brasil.

Gostaria de citar um cientista político que falava, em 1952, sobre a questão dos partidos, *Henric von der Gablentz*. Dizia: não tem modo mais fácil de atrair aplausos que xingar os partidos políticos. Isso em 1952, falando do sistema alemão. Essa tem sido uma forma de atacar e, quando a gente faz esse ataque, a gente está também atacando a democracia.

Por outro lado, os partidos, efetivamente, como já ouvimos aqui, não têm cumprido seu papel. Essa é a grande crise: ser o intermediário, levar e atrair o voto dos eleitores em busca de representação. Acho que o grande problema é exatamente esse.

Ouvimos, durante as últimas eleições, durante todo o período, o problema do excesso de partidos. Tem sido muito comum essa fala de que temos excesso de partidos, e aí vamos discutir candidaturas independentes. Com as candidaturas independentes, o que vamos ter senão milhares de partidos?

Normalmente, em relação aos partidos e aos problemas dos partidos, gosto de usar um exemplo. Com todo respeito aos taxistas e aos aplicativos que utilizamos, vivíamos de forma que éramos obrigados a buscar o táxi. Não sabíamos aonde ele nos levaria, o preço que a gente pagaria ou se ele estava fazendo o caminho correto. Aí apareceu a tecnologia - que é isso que vivemos hoje - com a qual podemos chamar um carro que nos busca em nossa casa, diz a hora que chega, a hora que chegaremos e mostra o caminho que vamos seguir.

Acho que os partidos não se deram conta de que o mundo mudou, de que a tecnologia está aí, de que somos obrigados a pensar de maneira diferente e de que temos que nos modernizar.

É certo também que nem sempre tudo dá certo. Hoje de manhã, por exemplo, quando saía de São Paulo para vir para cá, não consegui nem o táxi, nem o aplicativo, e perdi o avião. Nem sempre tudo dá certo, não existe sistema que funcione em perfeição.

Nos debates da reforma política, o que fica muito claro é isto: não existe sistema que funcione de maneira perfeita quando discutimos sistema de governo ou legislação eleitoral. O aperfeiçoamento é constante e aprendemos com isso dia a dia.

Fomos criticados por sermos radicais quando fizemos e trabalhamos a Lei da Ficha Limpa. Acho que esse momento em que vivemos, de polarização, de dificuldade, mostra-nos que temos que ter sabedoria, temos que ter inteligência para tratar dessas questões, da questão da tecnologia, da forma de modernização. Tenho certeza de que os partidos têm que cumprir seu papel.

Os partidos não formam quadros, os recursos dos partidos não são transparentes, não ajudam na inclusão das mulheres, dos negros e das ditas minorias - que não são minorias, são minorias na representação. Acho que é

exatamente esse o problema que estamos tentando combater: buscar esse aperfeiçoamento.

Pessoalmente, sou a favor da candidatura independente. Como representação, não posso fazer essa afirmação, como disse, porque a representação é múltipla, mas acho que temos que buscar caminhos para podermos atender a essa ansiedade da população de melhorar a relação com a democracia, com o poder. Acho que a Constituição também nos traz remédios para isso.

Gostaria de me filiar a algumas propostas. Por exemplo, o Pedro, da Bancada Ativista, fez explanação. Sou colaborador da Bancada Ativista e acho extremamente importante mandatos coletivos. Acho que a gente também tem buscado caminhos para resolver esses problemas. A Bancada Ativista tem nove codeputados. Acho que, mesmo nesse cenário engessado, a gente tem conseguido buscar espaços onde consegue quebrar esse monopólio que os partidos detêm e ao qual não têm feito jus.

Indo para o final, só penso que os partidos, nesse fechamento que fazem, buscam o monopólio. No entanto, quando vão para a prática do Parlamento, todos têm gabinetes individuais. É engraçado esse paradoxo. A gente vê exemplos de países onde os gabinetes são gabinetes coletivos, prática que vem sendo buscada por alguns parlamentares: atuação em conjunto, diminuindo gastos - uma das discussões que temos -, sendo mais efetivos e eficazes.

Para finalizar, gostaria de trazer remédios que temos na Constituição - e que não são utilizados, como foi mencionado aqui -, soberanos, de representação ou democracia direta: o plebiscito, o referendo e os projetos de iniciativa popular.

Projetos de iniciativa popular a gente tem tentado fazer com todas as dificuldades do mundo, recolhendo assinaturas físicas. Existe um projeto no Congresso para aprovar a assinatura digital, assunto que foi discutido no TSE recentemente, para criação de partido. Quer dizer, quando o assunto é de interesse, o Parlamento e os partidos também se movem nesse sentido.

Em relação a plebiscito e referendo, diria que precisamos destravar - sendo redundante - essas travas que existem. Um assunto como esse seria muito bem administrado e resolvido se fosse através de plebiscito, onde a própria população, o próprio eleitor, pudesse manifestar sua vontade, ao invés de deixarmos essa decisão na mão ou na mente de poucas pessoas. Isso tem que funcionar tanto nessas discussões como em discussões nos municípios, nos estados e no País como um todo.

Gostaria de agradecer aqui a oportunidade e parabenizar pela audiência. Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Agradeço ao Doutor Luciano Caparroz Pereira dos Santos, que falou em nome do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral.

E agora tenho o prazer de convidar para ocupar a tribuna os representantes do Movimento Acredito. Há três inscritos: Doutor José Frederico Lyra Neto, que é um cofundadores do movimento, e os Senhores Renan Freitas e Mariana Lopes. Pelo prazo de 15 minutos, como lhes aprouver a distribuição do tempo.

O SENHOR JOSÉ FREDERICO LYRA NETO (MOVIMENTO ACREDITO) -Ministro, muito obrigado pelo convite! E falo - já falamos outra vezes - o Senhor tem a admiração de muitos de nós do Movimento Acredito.

Vamos dividir os 15 minutos, não se preocupem. Não vai ser cada um falando 15 minutos.

Queria começar falando sobre o que é o Acredito. Ele é um movimento de renovação de política nacional e suprapartidário que nasceu em 2017. Ele nasceu, assim como vários outros movimentos, dessa crise de representação. Muitos de nós fomos às ruas, em 2013, que começou pelos vinte centavos, mas foi muito mais do que os vinte centavos, como a Colega mencionou.

Em 2018, nós fomos 29 candidatos e candidatas que nunca tiveram mandato, saindo por nove partidos diferentes, conseguimos mais de um

milhão de votos e tivemos eleitos quatro parlamentares: Alessandro Vieira; Tábata Amaral; Felipe Rigoni e Renan Ferreirinha.

Nós, hoje, fazemos o uso de um gabinete compartilhado no Congresso. É um gabinete compartilhado entre três parlamentares, de três estados diferentes, de três partidos diferentes, unindo Câmara e Senado, mostrando que é possível, sim, fazer, se você de fato está a fim e quer romper um pouco dessas barreiras.

Ministro, a gente se fez essa pergunta na época das eleições. Parte da crise de representação era a crise também de identificação com os partidos, mas a gente não achava que a saída era só virar as costas para eles. A gente se fez essa pergunta: é possível a gente oxigenar a política e ainda assim buscar transformar os partidos políticos no Brasil?

A gente fez cartas-compromisso com os partidos, assim como o Gabriel mencionou. Alguns partidos respeitaram a carta, outros não respeitaram, isso foi motivo de muita imprensa e de muita mídia, mas isso faz parte do processo e a gente não se arrepende.

Nós construímos nossa posição sobre candidatura avulsa antes de 2017 e trago aqui dois colegas que são jovens lideranças do movimento - Renan Freitas e Mariana Lopes - para expor a nossa posição.

O SENHOR RENAN FREITAS (MOVIMENTO ACREDITO) - Boa tarde a todos! Gostaria de cumprimentar todos e todas presentes e agradecer pela colaboração nesse tema tão sensível à democracia e de tamanha relevância para o processo eleitoral.

Queria começar minha fala, colaborando um pouco com o que fez o Gabriel, brilhantemente, traçando brevemente o histórico do processo eleitoral brasileiro e trazendo também a perspectiva do Direito comparado, que é amplamente favorável à possibilidade de candidaturas avulsas. Também incluí, em minha fala, o contexto de falta de representatividade dos partidos políticos em que se insere esse debate.

O Texto Constitucional brasileiro, no Capítulo IV, que trata dos direitos políticos, prevê a necessidade de filiação como condição para que um cidadão brasileiro seja capaz de apresentar candidatura a qualquer cargo eletivo.

Entretanto, é preciso considerar que esse dispositivo é fruto de uma constitucionalização do Decreto-Lei nº 7586/1945, como bem mencionou Gabriel, conhecido como Lei Agamenon, durante o Regime Ditatorial, na época liderado por Getúlio Vargas. Com isso, é preciso de ter maior reflexão sobre a história do Direito Eleitoral brasileiro antes de que se considere a legalidade ou não das candidaturas avulsas.

No histórico brasileiro, durante o Império, os partidos políticos eram identificados pela população em geral como facções locais, sem qualquer compromisso com o interesse público. Essa visão é resultado de integrantes provenientes de uma elite patrimonialista, cujo principal objetivo era a apropriação privada da vida pública que, em maior ou menor grau, almejavam concentração de poder político em suas mãos.

Com a transição para a República Velha, há uma relativa repartição do poder entre as oligarquias rurais regionais e uma rejeição a qualquer espécie de agremiação partidária em âmbito nacional, para a manutenção local dos mandonismos e uma política altamente controlada pela estrutura coronelista e clientelista.

O primeiro Código Eleitoral brasileiro, de 1932, garantia a possibilidade de candidatura avulsa no processo eleitoral. Entretanto, após a implementação do Regime Ditatorial, a Lei Agamenon apresentou, como uma de suas principais modificações, a proibição da candidatura avulsa. Daí deriva o dispositivo que hoje se apresenta no art. 14 da Constituição da República.

É importante também ressaltar que, hoje, não há mais dispositivo que se equipare a um Decreto-Lei, ou é decreto ou é lei, de modo que há uma incompatibilidade entre esse instrumento e o Estado Democrático de Direito.

Queria salientar, também, que a Lei Agamenon se apresentou como ferramenta de manutenção de dominação do espaço político brasileiro pela mesma elite política, que era capaz, por meio da instrumentalização dos partidos, de controlar quais os indivíduos que poderiam se candidatar, ou não. Com isso, a proibição das candidaturas avulsas era um método pelo qual se inviabilizava com que alguém não submetesse aos mandonismos das grandes lideranças políticas tradicionais que dominavam as máquinas das agremiações partidárias.

Com isso, a necessidade da filiação partidária expressa no artigo Constituição é reflexo da instrumentalização dos partidos políticos, por Vargas, e para a manutenção do controle da vida política, até a derrocada dos seus herdeiros políticos no Golpe de 64.

Durante o movimento que se segue, então, com a sequência na Ditadura Civil-Militar, apresenta-se, da mesma forma, a vedação às candidaturas avulsas como método de controle político pelas Forças Armadas Brasileiras. Em ambos os momentos, seja na Ditadura Varguista, seja durante a Ditadura Militar, a proibição das candidaturas avulsas sempre esteve ligada ao processo de limitação da concorrência eleitoral e como instrumento de dominação das estruturas partidárias nacionais por elites assentadas em uma noção dominante de patrimonialismo.

Apesar do postulado pela Constituição, o Brasil é signatário do Pacto de São José. Esse Pacto Internacional de Direitos Humanos, em seu art. 23, que, assim como o art. 14 da Constituição Federal, trata sobre direitos políticos, estabelece os elementos que podem, em um ordenamento, ser apresentados como entraves a que o indivíduo apresente sua candidatura.

> "Artigo 23 - Direitos políticos
> (...)
> "2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades, a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação, por juiz competente, em processo penal."

O trecho do Tratado, portanto, não estabelece filiação partidária como critério impeditivo à candidatura avulsa. Há ainda parecer elaborado pela PGR que reforça a possibilidade de estabelecimento de candidaturas avulsas no ordenamento eleitoral brasileiro.

Além disso, há uma antinomia clara entre o art. 23, do Pacto, e o § 3º do art. 14, da Constituição, porque o Pacto não estabelece filiação a partido político, como elemento de possível barreira por registro de candidatura.

Entretanto, apesar de o Pacto não possuir espaço constitucional, o entendimento desta Corte é de que há uma prevalência de tratados internacionais de Direitos Humanos sobre a Constituição em casos de norma mais favorável ao

réu, e estou me referenciando ao Recurso Extraordinário 466.343, seguindo o princípio da primazia da norma mais favorável à pessoa humana.

Soma-se a essa lacuna o crescente descrédito dos eleitores com relação a partidos políticos e a não existência de identidade entre esse tipo de agremiação e os cidadãos. Com a possibilidade de candidaturas avulsas, seriam apresentadas alternativas ao modelo político tradicional, e concorrente ao aos partidos políticos, o que levaria a uma maior competição pelo voto no sistema eleitoral, e, consequentemente, melhoria em questões de transparência, ética e integridade dos partidos, uma vez que, se não se adequassem, correriam o risco de desaparecer em função da perda de exclusividade de atuação perante o processo eleitoral, tanto em candidatura majoritária, quanto encargos da Câmera dos Deputados, assembleias legislativas e câmera de vereadores.

O enfraquecimento dos partidos é, inclusive, um dos principais argumentos contra a possibilidade de postulação das candidaturas avulsas, o que se prova de moto inverso pelos itens elencados anteriormente.

A possibilidade de candidaturas avulsas independentes geraria, na verdade, fortalecimento dos partidos. Mas isso exigiria sua oxigenação e reinvenção, bem como o rompimento da tradição de elites politicamente dominantes nas cúpulas partidárias, sejam elas nacionais, estaduais ou municipais, o que remonta ainda à República oligárquica brasileira.

Além disso, movimentos sociais com movimento negro, movimento feminista, movimento sem teto e outros não precisariam se submeter aos mandonismos dos partidos tradicionais e as suas estruturas dominantes, caso queiram apresentar candidaturas com seus ideais a cargos eletivos, intensificando a convivência democrática e aproximando a relação entre representantes e representados na política.

Além disso, no âmbito internacional, levantamento feito pela Rede de Informações Eleitorais, apenas 9,6% dos países do mundo não acolhem nenhum tipo de candidatura avulsa, grupo que, infelizmente, inclui o Brasil.

A eleição de políticos filiados tem se tornado cada vez mais frequente ao redor do globo, caracterizando chefe de Estados de países como Croácia, Bulgária, Islândia e França, coisa que também deveria se apresentar como possibilidade no Brasil.

A SENHORA MARIANA LOPES (MOVIMENTO ACREDITO) - Meu nome é Mariana Lopes, sou assistente de política pela Universidade Federal de Pernambuco. É com muita honra que venho aqui representar o Movimento Acredito.

O nosso Movimento é o movimento de renovação política suprapartidária, e ser suprapartidária significa dizer que somos pessoas de diferentes lugares, regiões, Estados, mas que estamos unidos, alinhados a valores

comuns, independente de qual seja a legenda partidária que a gente se insere ou se identifica, se é que a gente se pertence ou se identifica com algum.

Nosso movimento nasceu e vem crescendo, infelizmente, em meio a um ambiente muito polarizado. Temos observado a expressão de extremismos de todos os lados, e nos propomos justamente a ser uma alternativa à polarização.

Desses princípios que nos unem, há uma característica importante a ser citada: somos pessoas comuns, mas nossa intenção não é negar a política. Pelo contrário, acreditamos na política e no seu poder de transformação.

Isso tudo para dizer, senhoras e senhores, que achamos positiva a possibilidade de existirem candidaturas cívicas avulsas e, ao mesmo tempo, reconhecemos a importância que exercem os partidos políticos. Sendo assim, ponderações neste sentido são necessárias.

Partidos políticos existem para organizar as demandas da sociedade, facilitar comunicação e consequentemente influenciar as tomadas de decisão. Sartore, na sua obra *Partidos e Sistemas Partidários*, de 1982, define que partidos são canais de expressão e de representação e que essas são suas duas funções fundamentais. O papel e a razão dos partidos é implementar o governo responsável e governo sensível, ou seja, fazer com que o governo reconheça e responda as demandas do povo.

Nesse sentido, pensando em partidos como organizações, o alemão Michels, em 1911, propôs a expressão da Lei de Ferro da Oligarquia. Essa teoria argumenta que todas as organizações partidárias correm o risco de se oligarquizar, por mais democráticas que tenham sido suas bases. O treinamento e o aperfeiçoamento da prática política acabam criando uma burocracia, que facilita que líderes partidários, por exemplo, tenham mais facilidade em influenciar os demais membros e os atos da organização de acordo com suas vontades pessoais.

Essa oligarquização que Michels propôs há mais de cem anos pode ser traduzida no que hoje enxergamos como sendo os principais problemas dos partidos: Um, a falta de critérios objetivos e transparentes para a composição de legendas, excluindo os indivíduos mais novos e perpetuando os antigos nomes; dois, a falta de regras para distribuição de recursos, dificultando novamente a renovação de quadros; e três, a falta de mulheres candidatas competitivas disputando as eleições. Sim, as mulheres sofrem mais com os problemas anteriormente apresentados. Ainda que as cotas para o acesso aos recursos tenham sido muito importantes, é necessário que haja fiscalização mais efetiva.

Partidos são importantes, é inegável. O problema que estamos vivendo é uma crise de representação, e esse não é um fenômeno visto apenas no Brasil, mas em muitos outros países democráticos do mundo. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha, em julho desse ano, mostrou que partidos políticos são as

instituições que os brasileiros menos confiam. Mais da metade da população - 58% - não confia em partidos. Um outro estudo da FGV, publicado na última segunda, dia 2, fala que apenas 19% dos brasileiros confiam no Congresso Nacional. Esses números são a expressão que a grande maioria do eleitorado não se sente representada por políticos e pelos partidos que eles elegeram. Isso é muito preocupante; quer dizer que temos uma falha enquanto democracia e enquanto sistema partidário; uma falha que abre espaço para uma nova demanda, a demanda pela representação, porque o modelo atual distancia eleitos e eleitores. Portanto, não está funcionando como deveria. E uma reação clara a essa descrença é o movimento recente de os partidos tirar o nome institucional, a palavra partido.

Para finalizar, é importante pontuar que, ao meu ver, as candidaturas avulsas são uma maneira de promover a participação política, ainda que sejam necessárias mudanças não triviais em nosso sistema proporcional. Sem a obrigatoriedade de filiação ao partido, todo e qualquer cidadão poderia pleitear um cargo eletivo, sem depender da vontade, na maioria das vezes não transparente, dos partidos políticos e de suas estruturas estabelecidas há tanto tempo. Acreditamos que a possibilidade de candidaturas avulsas não é a única mudança necessária para resolver o nosso problema de representação, mas certamente servirá como um instrumento para diminuir a distância entre os cidadãos e a política institucional.

Obrigada.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado. Agradeço à Doutora Mariana Lopes Freitas, Doutor Renan Freitas e José Frederico Lyra Netto pela manifestação em nome do importante Movimento Acredito.

Convido agora para se pronunciar o Presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Doutor Roberto Livianu.

O SENHOR ROBERTO LIVIANU (INSTITUTO NÃO ACEITO CORRUPÇÃO) - Boa tarde, Ministro Barroso, a quem cumprimento pela atitude corajosa, pela atitude cidadã, pela atitude preocupada com a sociedade ao abrir discussão tão relevante, em dia tão especial! Hoje é o dia internacional de combate à corrupção. Esse dia é consagrado para essa celebração desde 2003, data em que foi celebrada a Convenção de Mérida, no México. Quero cumprimentar também os companheiros aqui da bancada e as pessoas da plateia.

A respeito do dia internacional de combate à corrupção, o Professor Robert Klitgaard, da Universidade da Califórnia, ao examinar esse tema, enfatiza a nocividade dos monopólios, da concentração de poder e da opacidade, falando que esses elementos são os que criam o ambiente propício para a prática da corrupção.

Sou totalmente favorável às candidaturas independentes e, ao mesmo tempo, ao fortalecimento dos partidos. Os partidos precisam ser, sem dúvida, revitalizados, mas a sociedade precisa ter essa alternativa, essa possibilidade de escolher opções independentes. Isso é fortalecer a democracia.

Pesquisas internacionais, como LAPOP, da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, e Latinobarómetro, apontam decadência e perda brutal de credibilidade dos partidos políticos do Brasil. É o pior índice da América Latina. Os brasileiros, ao escolherem seu representante, não levam em conta o partido. Segundo o Latinobarómetro, estamos falando em torno de oitenta por cento de eleitores que ignoram a qual partido pertence seu representante.

O Ministro mencionou meu nome. Quero dizer que, além de Presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, integro, com muita honra, o Ministério Público de São Paulo há 28 anos. Quero dizer que o Instituto Não Aceito Corrupção vem hoje aqui porque tem preocupação com o combate inteligente à corrupção, fazendo pesquisas e políticas públicas, preocupando-se com a educação e a mobilização da sociedade.

Entendemos que as candidaturas independentes são instrumento fundamental para que tenhamos oxigenação política, para que tenhamos fortalecimento da democracia, para que tenhamos prevenção à corrupção. Segundo estudos feitos em várias universidades, em nível de mestrado

e doutorado, os partidos se transformaram, ao longo das décadas, no Brasil, em verdadeiras empresas, constituídas apenas com o objetivo de abocanhar os fundos públicos - o Fundo Partidário, o Fundo Eleitoral -, sem vínculo entre partidos e militância. São vínculos patrimonialistas e a militância está esvaziada. Os números são absolutamente vergonhosos.

Aliás, quero também fazer coro à representante Anna, da Frente Favela, quando fez esse registro: onde estão aqui os representantes com espírito democrático dos partidos, ouvindo o que a sociedade tem a dizer a esse respeito? Interpreto da mesma maneira como foi dito: queremos o poder para nós e não abrimos mão, na forma mais dura e crua de corporativismo. É a interpretação que faço. Democracia é ouvir a opinião divergente.

Desde o início estive aqui, às vezes com o estômago revirado por ouvir certas coisas de gente que representou partidos como do Senhor Valdemar da Costa Neto; como o MDB, do Senhor Renan Calheiros e do Senhor Romero Jucá; como o PT, do Senhor Lula da Silva e do Senhor José Dirceu. É muito fácil entender porque defendem com unhas e dentes esses Fundos. O caldeirão da Operação Lava-Jato, ao ser destampado, mostrou porque vieram fazer essa defesa e não tiveram consideração à democracia e a todos que estão aqui para permanecer e ouvir outros argumentos. Partidos, sim, mas sem monopólio.

O monopólio de candidaturas faz com que os partidos ditem as regras da disputa política como bem quiserem. Perseguem mandatários, como perseguiram agora depois da votação da previdência. Perseguem de forma indisfarçável. Congressistas anistiam multas na calada da noite. Criam-se as multas, as infrações são cometidas e eles mesmos se autoanistiam em relação ao fomento das candidaturas femininas. Na calada da noite, simplesmente se autoanistiam. Os partidos políticos concedem legendas a ficha sujas, como fizeram com Neudo Campos, com Riva e com José Roberto Arruda em 2000, na última eleição majoritária e como foi o caso de Lula nesta última eleição. Até o último momento, tentam fazer uso de mecanismos legais para viabilizar a candidatura de fichas sujas.

Reforma eleitoral recente, aliás, autoriza a falta de democracia interna, porque transforma comissões provisórias em comissões que duram oito anos - Lei nº 13.831, de maio - e mais: queriam prestar contas sem padronização. Todo mundo aqui presta constas ao Fisco com padronização. Os partidos queriam prestar contas sem nenhuma padronização, cada um de um jeito, ou seja, fiscalização zero.

Os partidos são organismos privados, como já se disse aqui, mas parece que são públicos, porque vivem de recursos públicos. Juridicamente são privados, mas parece que são públicos, alheios ao interesse da coletividade, alheios

ao que a sociedade civil tem a dizer. O cidadão não se sente representado. Há visível empobrecimento do conteúdo programático, há notória decadência, e, por isso, o saudável surgimento de movimentos de renovação, como o Acredito, que me antecedeu, como o Renova e como tantos que são importantes para oxigenar a vida política e a cidadania do País. São chamados pejorativamente, de forma desrespeitosa e ofensiva a esse trabalho tão importante que realizam, de partidos clandestinos. A decadência e a falta de correlação com ideologia é tão notória que temos o Partido da Mulher Brasileira, que, durante anos, teve um parlamentar homem. Tínhamos o Partido Ecológico Nacional, cujo presidente era processado por crime ecológico. Este é nosso cenário partidário e as ideologias dos partidos.

O problema, na verdade, não é o excesso de partidos. A Espanha, por exemplo, tem cinco mil partidos. Na verdade, os problemas são outros, de outras naturezas. Os partidos políticos, na origem, foram concebidos como organismos de intermediação popular entre o povo e Estado, mas hoje são verdadeiros atravessadores, que defendem o monopólio de forma corporativista, como se viu aqui.

O cientista político Robert Michels afirma que os partidos tendem a ser estruturas burocráticas dominadas por poucos e oligarquizam sua direção. Falou-se aqui - o que me antecedeu falou brevemente - e quero enfatizar: um terço dos partidos políticos, no Brasil, abriram mão da palavra "partido" em seu

nome. Não é um, não são dois, é um terço! São vários: Podemos, Avante, MDB, DEM, Patriota, Solidariedade, Republicano, Cidadania, Rede, Novo. Alguns foram criados já sem a expressão e outros retiraram a expressão de seu nome. Por que será que, nos últimos quinze anos, estão retirando esta expressão, já que se verifica que, na América Latina, é o país em que a credibilidade está abaixo do fundo do poço? Por que será que se modificam os nomes para se retirar o nome "partido" da denominação oficial da agremiação?

O enfraquecimento dos partidos é fenômeno global, não há dúvida disso. É fenômeno global nas democracias modernas. Quando vencem as eleições, esquecem as bandeiras de luta diante do fisiologismo e não recebem punições pela falta de fidelidade a essas bandeiras. Diante desta crise de representatividade política, a candidatura independente aperfeiçoa a cidadania eleitoral, é extremamente importante; nove em cada dez países do mundo permitem candidaturas independentes. Será que o mundo todo está errado e o Brasil está certo? Nove em cada 10! A crise de representatividade é mundial e são muitos exemplos. Falou-se aqui de Macron, na França; falou-se de Gauck, na Alemanha; mas há na Islândia, na Áustria, nas prefeituras de Tóquio, em Valparaíso, no Chile. Nos Estados Unidos, em 1992, Ross Perot teve quase vinte por cento dos votos em candidatura a Presidente da República. Ao lado do Brasil, quem não permite: Tanzânia, Guiné, Suriname, Uzbequistão, Angola e por aí vai. Os

partidos não podem ter medo da concorrência. Eles precisam reposicionar-se, precisam prestar contas, precisam ter democracia interna, precisam respeitar a sociedade. Eles devem aceitar a concorrência das candidaturas independentes. Existe parecer - já se falou aqui e quero enfatizar - da Procuradoria-Geral da República, aqui representada pelo Doutor Brasilino, que se posicionou oficialmente a favor das candidaturas independentes. Em nome de quem fala o Ministério Público? Fala em nome da sociedade, na condição de defensor da ordem jurídica e do regime democrático. Quem tem papel constitucional de defender a ordem jurídica e o regime democrático afirma que as candidaturas independentes estão em consonância com nosso sistema. Existe a regra do artigo 14? Sim. E, ao lado, temos a regra do artigo 17, parágrafo §§ 1º e 2º, segundo a publicação do Doutor Augusto Aras, em que se deve conciliar a democracia participativa em suas modalidades: representativa, partidária e direta.

Portanto, candidatura independente significa arejamento, significa avanço, significa abertura, significa respeito à sociedade. Falou-se aqui de janela de banheiro alta; para mim, janela de banheiro alta é a forma como se aprova o aumento do fundo eleitoral, é a forma como se aprova autorização para uso do fundo partidário para comprar iates e helicópteros. Esta é uma janela de banheiro alta, que o povo não atinge - falou aqui um representante de partido. Os partidos não são filtros, eles não filtram coisa nenhuma. Eles são, na verdade, ralos gigantes,

que simplesmente recebem os fundos e destinaram, segundo o Movimento Transparência Partidária, nas últimas eleições, dez vezes mais dinheiro para candidatos à reeleição do que os outros. Que filtro é esse? Que filtro é esse em que, historicamente, vários demagogos e populistas, como Perón e Cárdenas, chegaram ao poder? Que filtro populista é esse que não funciona? São verdadeiros ralos, além do que não explicitam os critérios de destinação dos recursos. Portanto, é importante quebrar esse monopólio.

A Lei Agamenon, que foi falada aqui, em que época surgiu? Em época ditatorial. Durante quatrocentos anos, permitiu-se candidatura independente, e, aí, gostou-se do ambiente autoritário e ali ela ficou estabelecida. Nasceu durante a ditadura e ali ficou, porque houve interesse corporativista em manter isso.

Se o STF pode examinar esse assunto? Não só pode, como deve. Não depende do Congresso essa discussão. É importante que haja essa discussão, mas, se esperarmos que as coisas mudem por força de aprovação de PECs, olha, vou dizer para vocês... Sou judeu, talvez o Messias chegue para os judeus antes que o Congresso Nacional aprove essas PECs.

Está de parabéns o Ministro Barroso por ter a coragem de pautar este tema. O Supremo é Poder Judiciário e cabe ao Supremo interpretar a vontade da Lei no caso concreto.

Temos o artigo 23 do Pacto de San José incorporado a nosso ordenamento jurídico, temos o direito à isonomia, temos a democracia como elemento fundamental de nossa Constituição. Estão aí todos os elementos necessários para que tenhamos a implantação das candidaturas independentes e cidadãs. Isso dá mais vitalidade ao sistema proporcional e majoritário. Já vemos, como se falou aqui, candidaturas cívicas independentes ou cidadãs, novos mandatos coletivos, figuras vibrantes, novas, em nossa democracia, verdadeiros embriões das candidaturas independentes. São saudáveis.

Vi muitos criando o maior número de dificuldades: como se vai dividir o dinheiro, como se vai exercer a liderança, como se vai atualizar tecnicamente? O que é isso? Nunca assistiram *hackathon*? Em 24 horas, o pessoal da área tecnológica resolve isso com muita facilidade. São argumentos risíveis, sem nenhuma consistência, argumentos laterais, absolutamente distantes do âmago da questão. Qual é o âmago? É a democracia, é o respeito à soberania popular, à democracia direta. Isso é que se espera que prevaleça, esse é o interesse maior da sociedade. Por isso, está de parabéns o Ministro Barroso por pautar este tema nesta audiência pública.

É importante, Ministro, que o Supremo julgue logo este caso, em que o cidadão Rodrigo Mezzomo, aqui presente, dá contribuição pra nossa evolução histórica. Que esse caso seja logo julgado e que haja modulação de efeitos

para que tenhamos, Ministro, uma subida de degrau civilizatório. Isso é fazer com que o Brasil se junte às nações democráticas do mundo, que permitem que o povo exerça seu poder diretamente, democraticamente. É isso que a sociedade espera.

Obrigado por esta oportunidade! Sinto-me honrado e feliz, inclusive, em aprender com todos vocês, neste debate tão rico e produtivo. Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Nós é que agradecemos, Doutor Roberto Livianu, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo e Presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, pela manifestação substanciosa e veemente de suas convicções.

Esse ponto específico, ser ou não atribuição do Supremo se pronunciar a esse respeito, é ponto importante e delicado, que vamos considerar com carinho.

O que aprendi nestes seis anos de Supremo, Doutor Livianu, é que quem gosta da decisão geralmente diz que foi um bom exercício de interpretação constitucional. Quem não gosta da decisão diz que, evidentemente, foi invasão de competência do Poder Legislativo. Assim é, porque sempre foi, no Brasil, em Israel e na África do Sul. A gente precisa estar preparado para essa crítica.

Gostaria de convidar, com muita honra também, para este Tribunal, o ex-Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que falará em nome da

Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP), Doutor Joelson Costa Dias.

O SENHOR JOELSON COSTA DIAS (ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO ELEITORAL E POLÍTICO) - Muito obrigado, Senhor Ministro Luís Roberto Barroso!

Receba da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político os mais sinceros cumprimentos por essa sua iniciativa em convocar esta audiência pública, que, na verdade, prestigia a cidadania brasileira, como vimos de todos esses depoimentos no decorrer do dia de hoje.

Queria saudar os ilustres participantes desta audiência, com os quais muito aprendemos também no decorrer do dia.

Vossa Excelência dá exemplo daquilo que Peter Haberle nos dizia, ou pelo menos muito próximo disso, que é garantir o incremento da participação desses diferentes atores da sociedade aberta e dos intérpretes constitucionais, o que só prestigia muito a nossa cidadania, a nossa democracia, e dá muita legitimidade mesmo, a partir da participação desses segmentos, à decisão que virá a ser proferida por esta Corte.

Dos depoimentos mais ponderados aos mais exaltados, a segurança, Ministro, é que será esta Corte a se pronunciar ao final, para não correrm os o risco de jogar a criança fora com a água do banho, porque efetivamente

não temos segurança nenhuma, até por falta de dados efetivos, concretos, de que as candidaturas avulsas porventura revitalizarão mesmo os partidos políticos, tampouco de que, caso provido o recurso, acolhida a tese das candidaturas avulsas, não incorrerão os eventualmente eleitos nas mesmas práticas hoje tão denunciadas em relação aos partidos.

Faço essa ponderação nesse viés porque eu falo aqui em nome da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político - Abradep, que tem como um dos seus objetivos justamente a promoção de estudos, pesquisas, eventos relacionados ao Direito Eleitoral, ao Direito Político e ao aprimoramento do Estado Democrático de Direito.

A Abradep constituiu um grupo de trabalho e, como Vossa Excelência muito bem já antecipou, Ministro Barroso, realmente, com toda complexidade do tema e esse desacordo tão genuíno, tão razoável, não tem também uma posição específica sobre a matéria. São vários os estudos dos seus integrantes a enfrentarem o tema e, por isso, a minha árdua missão aqui é trazer algumas considerações desses estudiosos, no âmbito da nossa Academia, que professaram já suas manifestações tanto em favor como contrariamente às candidaturas avulsas.

A expectativa é de não trazer aqui nenhum (ininteligível), não ser uma apresentação propriamente tendenciosa de minha parte, que sou contrário às candidaturas avulsas.

A Abradep, enfim, fará encaminhar a Vossa Excelência memorial muito mais alentado do que essa breve manifestação, e tem que ser assim mesmo, tempo razoável para que possamos ouvir as importantes contribuições, como ouvimos durante todo o dia de hoje.

De qualquer sorte, nesse memorial, a Abradep articula a sua argumentação, perpassando alguns dos pontos, faz um discurso mesmo do que foi a sessão do dia 5 de outubro de 2017, que, não obstante definida ali a objetivação do controle difuso, a própria relevância e a transcendência da questão, e traz já algumas importantes considerações acerca do mérito mesmo a ser julgado.

Parece, para a entidade, que a questão mais relevante, segundo a orientação de Vossa Excelência nas questões que formulou quando da convocação desta audiência pública, perpassa mesmo pela competência do Poder Judiciário ou do Poder Legislativo para deliberar sobre as candidaturas avulsas. A competência do Poder Legislativo para deliberar, diante da taxatividade do art. 14, § 3º, inc. V, da Constituição, como já nos lembrou, antecipou o Ministro Ricardo Lewandowski, naquela sessão de outubro de 2017, ou mesmo a aventada possibilidade de ação do Poder Judiciário, se constatada a inércia do Poder Legislativo, ainda que não assegurado o direito fundamental na Constituição expressamente.

Um outro ponto que traz a Abradep, também no seu memorial, diz com os tratados internacionais e a Constituição da República, suscitando as

teses da exigência de filiação partidária, prevista na Constituição, de que isso não feriria propriamente qualquer tratado internacional de direitos humanos, ou então, aqueles que assim professam o entendimento, de que o Pacto de São José da Costa Rica tem efeito paralisante sobre as normas contrárias, previstas inclusive na Constituição de 88, que porventura necessitam de regulamentação pelo legislador ordinário.

Finalmente, algumas considerações sobre a possibilidade ou não da candidatura avulsa no atual sistema eleitoral brasileiro, ou mais propriamente no seu ordenamento normativo, já que, como Vossa Excelência muito bem tem enfatizado, não estamos aqui a discutir uma questão em tese.

A tese do recurso extraordinário, sabemos todos, diz com a violação dos artigos 1º, 2º, 3º, 4º, inciso II, 5º, inc. XX, §§ 1º e 2º da Constituição da República e não deixa de mencionar também, ou suscitar, que a Convenção Americana de Direitos Humanos, justamente o Pacto São José da Costa Rica, rejeitaria o estabelecimento de qualquer condição de elegibilidade que não se funde em motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação por juiz competente em processo penal, ou seja, a partir dessas premissas é que Abradep então elaborou o seu memorial.

E trago, agora com maiores detalhes, justamente o primeiro dos seus argumentos que diz que a competência desse Supremo Tribunal Federal para

deliberar sobre a matéria. Ainda que, por unanimidade, tenham atribuído repercussão geral, alguns Ministros, na sessão de 5 de outubro de 2017, já anteciparam ali considerações importantes quanto à competência, quanto ao poder competente para deliberar sobre a candidatura avulsa.

O Ministro Ricardo Lewandowski, por exemplo, lembrou que diante da taxatividade - a qual me referi antes - do art. 14, § 3º, V, da Constituição a clareza da vontade do legislador constituinte originário, por isso a preocupação com a possibilidade de o Supremo ingressar indevidamente em questão de competência do Poder Legislativo.

Isso parece ser uma questão a ser aventada também, Ministro, quando se discutem as chamadas questões práticas postas por Vossa Excelência quando designou essa audiência pública, ou seja, não basta só definir a competência de quem dirá sobre as candidaturas avulsas, mas em relação a todas aquelas questões práticas também se o Supremo terá essa competência, como fez em outras situações, como no caso da infidelidade partidária, como fez ali também no caso do número de vereadores por Município, atribuir competência normativa ao TSE para disciplinar o procedimento.

A pergunta é se, nesse caso específico, haveria essa competência do Supremo para também nessa situação, eventualmente, delegar ao Tribunal Superior Eleitoral a atribuição, já que parece consenso de que, mesmo em se

adotando as candidaturas avulsas, haveria muito ainda a regulamentar sobre diversos temas.

Continuo dizendo, em nome da Abradep, Senhor Ministro, que há quem defenda que a matéria a ser tratada essencialmente pelo Poder Legislativo, necessitando por isso de proposta de emenda constitucional para modificar a regra que prevê a necessidade de filiação partidária. Ângelo Soares Castilho defende, por exemplo, que o Supremo não seria o foro constitucionalmente adequado para a sua instituição do direito brasileiro, isso porque ao Congresso Nacional, no exercício do duplo papel constitucional, compete a decisão de tornar realidade a dispensa de vinculação partidária aos candidatos a mandatos eletivos.

Isso, sobre o manto do poder constituinte reformador, competiria ao Congresso reformar o inciso V do § 3º do art. 14, mas também, sobre o papel de legislador ordinário, caberia ao Congresso adaptar justamente essas regras, as quais mencionava antes, essas questões práticas referidas por Vossa Excelência, que dizem com as regras do jogo eleitoral.

Portanto, um lado defende que, em sendo necessária a discussão sobre a candidatura avulsa, a única via possível para deliberação seria o Poder Legislativo, enquanto outra corrente defende que o Poder Judiciário deve agir, se constatada a inércia do Poder Legislativo para decidir causas sensíveis à população brasileira.

De qualquer forma, fica a advertência de Carlos Alexandre de Azevedo Campos no sentido que tão improdutivo como conceber as Cortes Constitucionais como órgão puramente judicial seria obscuro compreendê-las como órgãos simplesmente políticos, indistinguíveis dos corpos legislativos e administrativos.

Nosso querido integrante da Abradep, Rodrigo Cyrineu, defende que em outros momentos o Judiciário já agiu em razão da inércia do Poder Legislativo. Lembra as causas das fraudes às cotas de gênero, a definição do Fundos Partidário e Eleitoral também para as campanhas das mulheres, e conclui Cyrineu no sentido de que não é nada heterodoxa a discussão que se propõe no âmbito desse recurso extraordinário, na medida em que se observa a contínua linha de atuação do Judiciário em temas políticos mal balizados pelo Congresso Nacional.

De qualquer forma, eventual ativismo desta Corte, como, eventualmente se pode cogitar, a depender da decisão a ser tomada, não significaria que ela poderia, claro, decidir livremente, à margem da legislação vigente.

Outro tema de interesse também - e é o que traz a Abradep em seu memorial - diz com a filiação partidária sob a ótica dos tratados internacionais de direitos humanos e a Constituição da República. Como sabemos, esse Supremo já teve a oportunidade de se manifestar, antes, sobre a matéria, o entendimento que, no âmbito da Súmula Vinculante 25, que diz justamente da prisão civil de

depositário infiel, e também na ADI 5.420, a Convenção de Direitos Humanos ingressou no sistema jurídico com *status* supralegal, porém, inferior à Constituição de 88.

Nesse sentido, é que uma leitura do caso Castañaneda Guzmán Vc. México levaria à compreensão de aquela Corte, Ministro, concluiu que a exigência de filiação partidária não violava a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, diante da necessidade social imperativa, no caso específico do México, de criar e fortalecer os sistemas de partidos, como uma resposta a uma realidade histórica política e social, organizar de forma eficaz seu processo eleitoral e, finalmente, a questão do financiamento predominantemente público, para assegurar o desenvolvimento de eleições autênticas e livres.

É nisso que o Doutor Marcelo Peregrino, professor e autor do livro *Controle de Convencionalidade*, usa para distinguir inclusive esse caso Castañaneda Guzmán do caso Yatama, justamente porque, neste último havia a impossibilidade de o candidato criar um partido ou se filiar a um outro.

Por outro lado, para Rodrigo Cyrineu, a norma contida no Tratado de São José da Costa Rica tem efeito paralisante sobre as regras dispostas na Constituição da República justamente porque, também no caso da filiação partidária, tal como se deu no caso do depositário infiel, haveria ali necessidade de regulamentação pelo legislador ordinário.

Portanto, os que são contrários à candidatura avulsa concluem que a exigência da filiação partidária prevista na Constituição não fere tratados internacionais de direitos humanos, uma vez que a norma constitucional é superior ao Pacto de São José. Em contrapartida, os que defendem as candidaturas avulsas entendem que o Pacto tem efeito paralisante sobre as normas contrárias, justamente porque não consagradas, em definitivo, na Constituição, a depender da regulamentação pelo legislador ordinário.

Claro que teríamos outras considerações, mas a premência do tempo não permite, especialmente sobre a questão das chamadas candidaturas cívicas. De qualquer forma, será contemplada por outro integrante da Abradep, que, presumo, falará logo a seguir, e do amigo Caetano Lo Pumo, que representa nosso Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral.

Muito obrigado! Agradeço, em nome da Abradep, a oportunidade de nos foi conferida. Boa tarde.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito Obrigado, Doutor Joelson. Falou com a experiência de Advogado eleitoralista e ex-Ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Lá, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, no caso da anencefalia, representando a ANIS. Na ocasião, também se dizia que não era para o Supremo "se meter".

Eu vou suspender a sessão, por cinco minutos de relógio, e retomamos em seguida.

SESSÃO SUSPENSA

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Podemos sentar, retomando a audiência e agradecendo não só a participação como o cumprimento rigoroso do tempo. Estamos exatamente no horário. Na verdade, estamos cinco minutos adiantados, o que, no Brasil, é um fenômeno.

Passo a palavra ao Presidente do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral (IGAD), Doutor Caetano Cuervo Lo Pumo.

É um prazer ter o senhor aqui. Muito obrigado!

O SENHOR CAETANO CUERVO LO PUMO (PRESIDENTE DO INSTITUTO GAÚCHO DE DIREITO ELEITORAL) - Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, ao saudá-lo, saúdo todos os presentes e parto diretamente para minha manifestação.

Represento o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral (IGAD), formado por advogados, contabilistas, servidores públicos, pessoas que trabalham e operam o Direito Eleitoral no dia a dia. É instituto que busca participar dos grandes debates nacionais. Tanto o é, que participamos dos debates preparatórios desta audiência. Estivemos presentes nos debates da OAB, na CCJ, na ABRADEP,

de modo que nos sentimos contemplados inclusive pelas outras manifestações, mas temos também algo próprio para colaborar com o debate.

Excelência, evidentemente que nosso enfoque agora, nesse momento, é o recurso extraordinário em pauta. A solução jurídica para esse debate, no nosso ponto de vista, exige o enfrentamento do tema, sob o enfoque da teoria política - considerando modelos de outros Estados - sob o enfoque da divisão de Poderes - como já foi mencionado pelo Ministro Barroso. Deve-se considerar que estamos discutindo artigo constitucional originário - tempero muito especial ao nosso debate - e a tradição de setenta anos de candidaturas monopolizadas pelos partidos políticos, além da questão prática: a compatibilidade de eventual resultado com nosso sistema eleitoral.

Excelência, do ponto de vista político, entendemos que as candidaturas avulsas ou independentes representam solução viável, tanto que são utilizadas em diversas democracias. Mas são viáveis por serem opção política destas democracias, opção política bastante utilizada. Agora, vejam só, Arend Lijphart, renomado cientista político, em obra de 1999 em que analisa 36 modelos de democracia, compara o sistema de Westminster, o sistema distrital e o sistema proporcional. Lijphart trouxe realidades nas quais, em todos os sistemas, em todas as 36 democracias analisadas, os partidos políticos estão no centro, monopolizam o debate político, mesmo onde existe candidatura independente. Por quê? Porque a

natureza da disputa política exige organização em torno de ideias e interesses, seja para compor oposição, seja para compor situação. Em todas as democracias apresentadas por Lijphart - Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Itália - onde há candidatura avulsa ou independente, os modelos são centrados em partidos.

Em artigo na *Folha de São Paulo,* citado recentemente - várias vezes citado, porque é um artigo maravilhoso -, o Doutor Jairo Nicolau menciona que, na Inglaterra, onde há candidatura independente - uma observação: com voto distrital -, em vinte anos, apenas dois independentes foram eleitos. Há exemplos, também aqui citados, de sucesso, com candidaturas majoritárias, em Bogotá ou na França. Mas isso não significa que tenhamos que adotar ou deixar de adotar, por causa dos modelos internacionais, as candidaturas avulsas, Excelência. Parece-me que o pior que temos a fazer é utilizar modelos internacionais, de outras realidades, de forma fragmentada e trazê-los para cá para o bem ou para o mal. Embora seja interessante a referência a essa possibilidade, as diferentes realidades jurídicas nas quais estão inseridos esses modelos devem ser consideradas. Aí surge o principal questionamento que fazemos: em caso de provimento deste recurso, como conciliar a candidatura avulsa com nosso sistema, com nossas regras, com nossas peculiaridades, com nossa vida política? Como conciliar?

É regra constitucional originária que temos que alterar, então é exercício de mutação constitucional - como mencionado pelo Doutor Arlindo,

representante do Senado, na primeira manifestação do dia -, em prática há setenta anos, a partir da leitura de importantes princípios dos conteúdos amplamente abertos, muito bem trabalhados - também merece elogio a peça recursal do Doutor Rodrigo Mezzomo -, ou por meio de interpretação do Pacto de São José da Costa Rica - que, com todas as vênias, conflitou com a própria interpretação que Corte tem feito deste Pacto. Aqui sirvo-me de excelente parecer da OAB que, parece-me, foi juntado aos autos. Além de mencionar que acaba por contrariar a posição do Supremo em relação às inelegibilidades, nos faria repensar muitas coisas.

A viabilidade das candidaturas avulsas exigiria supressão ou alteração do art. 14, § 3º, V, que, em princípio, entendemos, é função essencial do Congresso e deve vir acompanhada de legislação complementar. Aqui, a questão mais importante de todas: deve vir acompanhada de legislação complementar que apresente suas condições de forma detalhada, por isso a insistência em que esse debate seja feito onde se fazem as leis: no Parlamento. Não há forma de admitir candidaturas avulsas independentes sem que se estabeleça um conjunto muito grande de normas satélites que lhe garantam viabilidade. Ou criaremos por resolução? Pode ser uma alternativa. Queremos por resolução? Se permitirmos candidaturas avulsas, ou independentes, ou cívicas, candidaturas à revelia de partidos, e se não houver atitude prática do Poder Legislativo para criar as normas, o Poder Judiciário vai ter que emitir complexa resolução, inclusive praticamente

criando ou recriando um novo sistema eleitoral, o que não é simples e que, com todas as vênias, causará certo desconforto.

Dito isso, quero então apresentar as questões práticas que me levam a esse argumento. Candidaturas avulsas, Excelências, são absolutamente inviáveis no sistema proporcional, que precisa dos partidos, porque a proporcionalidade é feita pelos partidos na lógica do sistema. É claro que a crise hoje é justamente essa. A crise é dos partidos, mas a solução não pode ser a descaracterização e o desmonte do sistema. A solução é outra, que não está em debate hoje.

O voto proporcional no Brasil é voto em lista partidária, votamos em partidos. Escolho, em primeiro lugar, o partido; depois, na lista partidária, apresento o parlamentar de minha preferência. A lista que votamos hoje é fechada. Votamos em lista fechada, que só é aberta quanto à ordem, mas é uma lista fechada, apresentada pelos partidos. Inclusive, entendo - e é um ponto extremamente pessoal - que esse voto deveria ser dividido. Eu deveria votar na dezena do partido e confirmar o voto para ter certeza que votei no partido, e, depois, votar na dezena ou na centena do parlamentar, porque os eleitores, até hoje, acham que votam em pessoas, quando votam em partidos. Essa é uma visão que, com a candidatura avulsa, vai-se tornar pior ainda. As pessoas vão começar, em um sistema proporcional em que se vota em partidos, a discutir nomes. O sistema,

que deveria ser compreendido como é, como proporcional, vai, cada vez mais, tornar-se um sistema personalizado.

Excelências, a Deputada Janaína, que aqui se encontra presente, a quem saúdo pela brilhante manifestação da manhã e tomo a liberdade de tomar como exemplo, se tivesse sido candidata avulsa, com dois milhões de votos, teria feito cadeira isolada. Partidos com um milhão de votos, considerando um coeficiente eleitoral de cerca de duzentos mil votos, teriam feito cinco cadeiras. Os dois milhões de eleitores da Deputada Janaína teriam um parlamentar para representá-los e aquele um milhão de eleitores de outro partido teriam cinco deputados. Ou seja, perde-se a lógica da proporcionalidade. A discussão deveria ser outra: muda-se o sistema eleitoral, porque não cabe candidatura avulsa dentro desse sistema. No sistema proporcional, só poderíamos ter candidatura à revelia de partidos com listas partidárias concorrendo. Aí seria possível. Portugal e Itália têm listas em eleições municipais - lista cívicas -, apenas em eleições municipais. Em Portugal, existem candidaturas sem partido, candidaturas de pessoas sem filiação, indicados por partidos. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, há candidaturas independentes no sistema distrital. Exige-se alguma mudança que, com todas as vênias, exige alteração legislativa. Em termos de sistema proporcional, é inviável. Em termos de sistema majoritário, ainda do ponto de vista operacional, é necessário, em primeiro lugar, estabelecer o custo de entrada. Vi excelentes

manifestações favoráveis a candidaturas avulsa e, em diversas delas, falou-se desse custo de entrada, do critério de entrada. Mas quem vai estabelecer esse critério de entrada, se esse recurso for provido? Quem vai estabelecer? O Judiciário, por resolução? Tenho que estabelecer um custo de entrada. É um por cento das candidaturas? É vinte por cento do coeficiente eleitoral? Esse custo de entrada tem que ser razoável, não pode permitir a banalização da candidatura, não pode ser impeditivo, tem que ser compatível com os prazos de análise da Justiça Eleitoral, que tem 45 dias para analisar o registro.

É necessária também, Excelência, lei que estabeleça isonomia entre as campanhas. Ainda que o candidato avulso simplesmente queira participar, o correto é haver isonomia nas regras de financiamento, de propaganda de TV.

Mas o aspecto que acho mais importante na legislação infraconstitucional, que deveria ser acompanhado, Excelência, é a questão da prestação de contas. Por mais que se fale dos partidos políticos - aliás, permita-me fazer justiça, há representantes de partidos aqui, inclusive o Deputado Federal Marcel, a quem saúdo -, eles estão sim atentos a este debate. Advogo para partidos e sei que estão atentos a este debate. Digo o seguinte, Excelência: é necessária uma lei com relação à prestação de contas de quem vai se candidatar de forma avulsa. Como essa pessoa vai obter recursos para fazer os apoiamentos? Como todos esses movimentos cívicos importantes vão prestar contas à Justiça Eleitoral sobre seus

candidatos? Os partidos estão na mira, no bom sentido, mas são sindicados com lupa. Os candidatos avulsos também têm de sê-lo desde antes da eleição, assim como outros movimentos cívicos e populares que vão apresentar esses candidatos.

O que me parece é que não pode ser estabelecido, nessa seara, sem que a gente tenha farta legislação infraconstitucional para apresentar condições. A não ser que queiramos o caminho de complexa resolução por parte do TSE, o que, com todas as vênias, nesse tipo de matéria, parece-me que não é a melhor solução.

Quero também reforçar que o Parlamento tem feito papel importante - participei de audiência pública lá. O Parlamento fez a cláusula de desempenho, terminou com as coligações e podemos ter resultados significativos no ano que vem. É verdade que o Parlamento, às vezes, dá passos que nos assustam, Excelência, como o prazo das comissões provisórias. Mas me parece que o TSE já está enfrentando isso com questão hermenêutica muito menos complexa do que essa que estamos vendo agora.

Concluo dizendo que não podemos esquecer de que, nos últimos trinta anos, o sistema eleitoral brasileiro tem tido razoável sucesso. E o sucesso, onde se encontra? Na intercalação do poder entre diferentes ideologias. Tem havido intercalação. Em alguns estados, em alguns municípios, sobressaem

alguns partidos. Na grande maioria, intercala-se. Em meu Estado, no Rio Grande do Sul, não há reeleição há décadas e isso é sinal de sucesso.

A *Freedom House* coloca o Brasil, desde 2003, com altos índices, como uma democracia plena. Ninguém tem dúvida das imperfeições do sistema. Os partidos não são perfeitos, porque são feitos de pessoas, e jamais serão perfeitos. Mas, como Vossa Excelência já disse, as coisas estão mudando aos poucos, estão mudando, vejo, para melhor.

A solução aventada de uma candidatura avulsa, parece-me, se não vier acompanhada de regras claras de como irá funcionar, compromete o sistema.

Agradeço a gentileza do tempo, Excelência.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muitíssimo obrigado, Doutor Caetano, muito densa e relevante sua participação. Agradeço.

O Doutor Caetano destaca ponto que salta aos olhos de quem se debruça sobre essa matéria: a complexidade da eventual regulamentação *a posteriori* da simples aprovação das candidaturas avulsas, que não é matéria simples.

Certamente acho que temos estabilidade institucional nos últimos trinta anos. O atual sucesso do modelo eleitoral brasileiro é positivo. A meu juízo e do TSE, a alternância nos pleitos majoritários também é evidente. Na

verdade, o problema está no sistema proporcional e não na parte majoritária do modelo. O TSE tem proposta formal de voto distrital misto, na linha do que já foi aprovado pelo Senado Federal.

Muito obrigado por sua colaboração, de elevada qualidade.

Agora, também com muito prazer, convido para a tribuna, para falar em nome do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral (IBRADE), seu Presidente, ex-Ministro do Tribunal Superior Eleitoral e colaborador voluntário, ou, pelo menos, requisitado permanente do Tribunal, Doutor Henrique Neves.

O SENHOR HENRIQUE NEVES DA SILVA (INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL - IBRADE) - Muito obrigado, Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso. Cumprimento os membros da Mesa, os eminentes debatedores e o próprio Supremo Tribunal Federal pela realização desta audiência, plena prova da democracia, em que tantos pontos são colocados, em posições completamente contrárias, mas sempre com respeito e com fundamentação. Acho que a democracia se faz justamente por meio desse tipo de discussão.

Faço uma ressalva, não houve tempo de ouvir todos os filiados do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, então esta manifestação ressalva, obviamente, a posição individual que algum filiado tenha.

Optamos, Senhor Ministro, por não trazer posição a favor ou contra as candidaturas independentes. Aqui já foram colocadas diversas razões que mostram que elas podem ser um benefício, assim como outras que dizem que elas não poderiam ser consideradas como benefício. O que fizemos foi fazer um levantamento da legislação, que pegou, em especial, o Código Eleitoral e a Lei nº 9.504, para saber quais artigos de lei seriam impactados em caso de eventual aceitação das candidaturas avulsas.

Nosso entendimento é que a conveniência para regular essa matéria é do Congresso Nacional, mas há competência também do Supremo Tribunal Federal. Competência não só no sentido processual, mas no sentido do brilhantismo de seus Membros. Reconforta-nos que a questão será muito bem examinada pelo Plenário. Não temos grandes considerações acadêmicas que possam contribuir para esse debate.

O primeiro ponto que gostaríamos de trazer à atenção é a questão da legitimação prévia de quem pode ser candidato, porque, mesmo quando se admite candidatura independente, nem todas as pessoas podem ser candidatas.

Trouxemos aqui alguns exemplos e fizemos uma pesquisa rápida, mais dos países dentro do Pacto de San José da Costa Rica. O México exige o apoio de um por cento dos eleitores para que alguém seja candidato a presidente

da República, dois por cento para senador, dois por cento para deputados federais, e há prazos diferenciados para conseguir esse apoio: para presidente, 120 dias; para senador, 90 dias; e, para deputado, 30 dias.

No Panamá, basta um por cento para ser candidato a presidente da República. Estive, inclusive, nas últimas eleições, no primeiro semestre de abril, como observador da OEA e o candidato independente que concorreu precisou de 18.542 assinaturas para que seu pedido fosse apresentado. Ficou em terceiro lugar, com 368.000 votos.

O Paraguai também traz a limitação, mas traz também regra que acho que deve ser considerada: não pode ser candidato avulso quem tenha integrado cargos diretivos dos partidos políticos nos últimos dois anos. Isso também ocorre no Chile, onde quem disputou as primárias não pode ser candidato independente.

Por que isso? Porque a candidatura avulsa, a candidatura independente, não pode servir como válvula de escape para aquele político profissional filiado a partido político que vai a convenção partidária e é derrotado na convenção partidária porque o partido político resolve escolher outra pessoa. Ele não pode ter válvula de escape e falar "bom, então basta sair do partido e concorrer de forma independente", porque aí sequer seriam necessárias as convenções partidárias. Os partidos ficariam completamente esvaziados. Citamos

também o exemplo de Honduras, onde não pode concorrer quem tenha participado das eleições primárias.

Há outra questão também que se pode ver na maioria desses países: a candidatura avulsa não é totalmente isolada. Ela é independente em relação ao partido, não precisa ser subscrita por partido, mas isso não quer dizer que alguém possa concorrer isoladamente, sozinho, sem ninguém a seu lado. A chapa presidencial tem que ser completa, tem que ter candidato a presidente e candidato a vice-presidente. São formas que devem ser consideradas.

A questão dos suplentes. Quem seriam os suplentes das candidaturas avulsas? Os modelos da região trazem que, no pedido, já se indica quem seria eventual suplente na sua ausência. Os candidatos independentes já teriam esse problema.

Na República Dominicana é interessante que, a cada eleição, eles fazem um teste para verificar se o próprio partido tem representatividade. Isso é algo que não temos no Brasil e me parece muito importante. Se for verificar hoje, talvez dez, doze partidos, dos trinta e poucos registrados, têm número de filiados superior àquele número que precisaram de apoio popular. Muitos deles não têm número de filiados, nem votos nas eleições.

A partir do momento em que o Tribunal Superior Eleitoral registra o partido político, não há nenhum outro teste de legitimidade - obviamente

não estamos falando de teste de única eleição - a que o partido fique submetido. Passam a existir - como existem partidos hoje - com dois, três, mil filiados, que não concorrem às eleições, não fazem mais jus, por conta da Emenda Constitucional nº 17, ao Fundo Partidário.

Em relação a outros países, também verificamos duas coisas: uma é o impacto do próprio sistema, que já foi dito aqui. O voto distrital alemão, por exemplo, permite a candidatura avulsa só na parte majoritária. Na parte proporcional, na realidade, passa a ser quase impossível que uma pessoa sozinha ultrapasse a cláusula de barreira, que lá, por esse cálculo, é de cinco por cento.

O *write-in*, outro modelo onde o candidato assinaria a cédula, é realizado nos Estados Unidos e em algumas regiões comunais francesas, mas, aqui, com a urna eletrônica, não seria possível escrever.

Em relação aos dispositivos propriamente ditos - objeto de nossa manifestação -, destacamos o impacto que a questão traria aos dispositivos constitucionais do artigo 53, no que diz a capacidade de o partido representar para se que tenha suspensão da ação penal - algo reconhecido só ao partido político; do artigo 55, representação para perda dos mandatos dos candidatos eleitos; do artigo 58, composição das Mesas da Câmara e do Senado; do artigo 77, já citado aqui várias vezes; e do artigo 140 que diz da comissão formada pelos líderes partidários para acompanhar estado civil, estado de sítio e estado de defesa.

Se acatado, no Código Eleitoral, diversos dispositivos, em nossa opinião, teriam que ser declarados completamente inconstitucionais, ou no máximo, dada interpretação conforme.

Desses todos, já foi destacado aqui, a questão do cálculo em nosso sistema proporcional, que está no artigo 109 do Código Eleitoral, aonde a base toda do cálculo é o quociente partidário, o que também não é tão difícil de se imaginar em eleição com candidatura independente. É a mesma questão da numeração. Muitas pessoas falam "Ah! Mas isso não vai ter número, porque os números dos candidatos iniciam sempre com os dois números do partido político." Basta o Tribunal Superior Eleitoral designar um número ou mais de um número para que os candidatos independentes concorram sob aquele número. A partir daí, a informática - que não segue palavras, mas, sim, numeração - se adapta de forma relativamente fácil. Mantido o quociente partidário, a questão é saber o que fazer com as sobras - como já foi dito aqui pelo representante que me antecedeu, do Rio Grande do Sul. Exemplo clássico disso é Éneas, em 1994. Ele, sozinho, fez votos suficientes para eleger cinco candidatos. O independente poderia considerar que seus suplentes também aproveitariam seus votos? É algo a ser discutido.

Ressalve-se a questão de interpretação conforme. Diversos dispositivos da legislação exigem coisas que seriam inexigíveis de um candidato independente, como, por exemplo, a apresentação de ata de convenção, prova de

filiação, apresentação de suplente, contagem de votos, propaganda eleitoral - feita sob responsabilidade dos partidos, no artigo 241.

Na Lei das Eleições, teríamos basicamente as mesmas questões: cômputo do voto - como esse voto seria computado ou não; e os débitos de campanha - que hoje podem ser assumidos pelos partidos políticos - ou as sobras de campanhas - que o candidato tem que destinar ao partido político. Seria necessário dar interpretação conforme a esses artigos para definir aonde e para quem esse dinheiro iria ou quem pagaria a dívida. A questão das propagandas antecipadas - aonde alguns atos são necessariamente realizados às expensas dos partidos políticos - também traria essa necessidade.

Há até um exemplo drástico: o ressarcimento das despesas de viagem do Presidente da República, feito sempre pelo partido político. Se ele for candidato independente, não haverá quem faça esse ressarcimento.

São questões, na realidade, de fácil solução, mas que precisam ser enfrentadas, porque a legislação do jeito que está poderia criar várias dúvidas e várias dificuldades ao exercício da candidatura independente: a questão de impedimento do juiz - contada desde a homologação da convenção partidária -; a questão de os candidatos independentes poderem ter os seus fiscais - lei só fala de credenciamento de fiscal por partido político. São questões que basta estender, mas

é necessária norma estendendo essa capacidade, essa competência, para as candidaturas avulsas, porque, na letra "fria", não se teria essa possibilidade.

Já caminhando para o final, Senhor Presidente, gostaria só de focar em um último aspecto, que é a questão dos efeitos que essas modificações poderiam criar - será entregue a Vossa Excelência, não sei se devemos mandar por *e-mail*, entregar pessoalmente no Gabinete ou protocolar no PJE, mas isso será verificado.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Físico e eletrônico.

O SENHOR HENRIQUE NEVES DA SILVA (INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL - IBRADE) - Físico e eletrônico, no Gabinete e pelo PJE?

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - PJE não precisa. Para mim, pode ser físico e eletrônico.

O SENHOR HENRIQUE NEVES DA SILVA (INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL - IBRADE) - Perfeito. Mas o último ponto que gostaríamos de colocar - não que se esteja defendendo o conceito de razões determinantes, mas apenas dizendo que essas mesmas razões poderiam ser invocadas para outras situações - é o que já foi dito aqui, pela manhã - salvo engano,

pela Professora Marilda - sobre eventuais reflexos na interpretação de Ficha Limpa e dos impedimentos que ali existem.

Há questão que foi tratada pelas duas correntes: a questão da fidelidade partidária. Acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, porque, de certa forma, seria incongruente falar que a pessoa deve fidelidade ao partido, se ela pode sair e concorrer isoladamente. Mas esse argumento também serve para reafirmar e reforçar a fidelidade partidária, pois, se existe possibilidade de concorrer isoladamente ou pelo partido, se concorrer pelo partido, com mais razão deve fidelidade ao partido político. É algo não para se concluir em qual sentido seria a solução, mas que, eventualmente, impactaria.

O último ponto, Senhor Presidente, é a questão da isonomia dos partidos políticos. Só lembrando aos eminentes debatedores, hoje já temos dois tipos diferentes de candidatos. Aqueles que ultrapassaram os limites previstos na Emenda Constitucional nº 97 fazem direitos a recursos públicos e acesso a rádio e televisão. Aqueles que não alcançaram não têm nem recurso público, nem propaganda eleitoral. As candidaturas independentes entrariam, provavelmente, nesse grupo, sem direito a recurso público e sem direito a propaganda eleitoral. Aí se poria a seguinte questão: é uma candidatura eficaz? Hoje temos meio de comunicação - internet, *WhatsApp*, redes sociais - que, na última eleição, provaram ser meio eficaz para se chegar ao eleitor. O fato de se admitir candidatura

independente não poderia ser invocado para que se admita candidatura independente viável, com o mínimo de chance, dentro do princípio de igualdade razoável e gradual da lei? Há sempre um mínimo necessário que deve ser reservado.

Se esse mínimo for reservado para as candidaturas independentes, paralelamente, todos os partidos que não alcançaram a cláusula de barreira estabelecida pela Emenda Constitucional nº 97 teriam o mesmo direito de dizer: se os independentes têm mínimo acesso que seja à propaganda, nós também temos que tê-lo.

Todas essas questões serão entregues, em memorial já preparado, a Vossa Excelência. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade de participar dessa importante audiência pública, cumprimento o Supremo Tribunal Federal e Vossa Excelência pelo espírito de debate.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Henrique Neves, pela preciosa colaboração em fazer esse levantamento do impacto legislativo que a modificação teria e as alterações necessárias para adaptar a eventual novo modelo - evidentemente, algo que deve ser levado em conta na decisão.

Convido agora o Professor Flávio Pansieri, Diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral e Fundador da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui, Doutor Flávio.

FLÁVIO PANSIERI (ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL) - Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso; Excelentíssimo Subprocurador-Geral da República, Doutor Brasilino Pereira dos Santos, que, por sua vez, participa de forma ativa como ouvinte desse espaço de interlocução entre a sociedade, este Tribunal e as instituições que aqui compõem; senhoras e senhores, demais professores, colegas advogados presentes, representantes de instituições, senhores servidores.

Minha fala aqui ela é a fala do Professor Flavio Pansieri, e não da Instituição Escola Judiciária Eleitoral, nem mesmo da Academia Brasileira de Direito Constitucional.

E, ao longo dos anos, tenho trabalhado uma série de temas, e, em especial, os limites da jurisdição constitucional, Ministro Luís Roberto Barroso. E é sobre este tema, a partir do enfoque do art. 14 e o seu suposto conflito com Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que, por sua vez, no seu art. 23, afirma a necessidade de criarmos instrumentos para participação popular de forma cada vez mais intensa que venho tratar.

É importante afirmar - e minha fala, aqui, não pretende repisar todos os argumentos trazidos pelos eminentes colegas, seja das modalidades, dos sistemas eleitorais que nós vivemos no mundo, seja ainda quanto às vicissitudes desta modificação, neste momento, ou as responsabilidades -, mas venho, sim, afirmar a Vossa Excelência, Senhor Presidente desta sessão, que as candidaturas avulsas não me parecem que possam ser consideradas como um mal ao sistema eleitoral brasileiro.

As candidaturas avulsas podem, sim, ser o fim de um monopólio, de um monopólio que dura, efetivamente, 70 anos, mas que não trouxe, ao meu ver, avanços fundamentais para a democracia. Por mais que tenha garantido a alternância do poder - e não há dúvidas sobre isso -, alternância do poder e afirmação de nossas instituições passam por esse modelo que vivemos. Mas isso não significa dizer que outro modelo não seria possível; e é sobre isso que nós estamos a tratar aqui.

E, portanto, quero aqui rapidamente afirmar que tratarei, primeiro, dessa estrutura do papel das candidaturas e, depois, da estrutura como garantia fundamental desta possibilidade e da não introdução do dispositivo do modelo eleitoral brasileiro previsto dentro do art. 60, § 4º. Por fim, tratarei dos limites à esta jurisdição constitucional emancipatória que tanto defendemos nos últimos anos. E, aqui, porque eu, que, ao longo dos últimos 15 anos, tenho sido um

crítico tão intransigente de uma jurisdição constitucional emancipatória exacerbada, neste ponto, penso de forma diversa.

Em especial, o modelo comparado brasileiro com os demais países, sejam da América do Sul, sejam da Europa, nos mostra talvez que nós temos nos apegado a estruturas patrimonialistas e estruturas que, por sua vez, pretendem a manutenção do *status quo.*

Certamente, as candidaturas avulsas, em nosso modelo, retirando o monopólio dos partidos de suas candidaturas, nos trariam um novo olhar, um novo olhar para esta crise política que vivemos. Não um novo olhar que durará para sempre. É só analisarmos as candidaturas e os modelos de candidaturas avulsas em outros países que perceberemos que as candidaturas avulsas surgem como válvula de escape em determinados momentos históricos; elas não são afirmações constantes dessas democracias; elas são momentos disruptivos que, por sua vez, existem de forma regulamentada - e obviamente vamos ter que discutir muito isso, como regulamentaremos se o Supremo avançar neste tema -, mas elas surgem como uma válvula de escape, não permitindo que aqueles que, por sua vez, não são aceitos nas agremiações político-partidárias sejam colocadas ao largo do processo democrático, sem a possibilidade de participação.

Seja a decisão por esta Corte via regulamentação ou então uma mensagem ao Congresso Nacional para que este, por sua vez, em prazo

determinado, regulamente a temática da obrigatoriedade das candidaturas avulsas, é importante dizer, seja qual for o modelo a ser escolhido, com apoiamento mínimo, seja este modelo escolhido sem apoiamento, seja este modelo por financiamento público ou sem financiamento público, que são vicissitudes que queremos enfrentar, Ministro Joelso, certamente este modelo não afeta e não atinge a democracia e muito menos os direitos e garantias fundamentais. E é disso que venho tratar.

Quando nós tratamos das hipóteses previstas no art. 60, § 4º, no Texto Constitucional, é necessário lembrar que afirmamos que é vedada a deliberação de emenda tendente a abolir os direitos e garantias fundamentais. Aqui, não poderíamos imaginar que estaríamos tratando de abolir direitos e garantias fundamentais, quando garantimos a possibilidade do exercício a partir das candidaturas avulsas. Não estamos aqui a tratar de uma impossibilidade decisória e de uma limitação à atuação da Suprema Corte brasileira, e, em especial, porque talvez aquilo que de mais relevante, em 88, afirmamos foi o enclausurar da capacidade normativa do Estado, no Poder Legislativo? É verdade, mas em especial nas hipóteses restritiva de direitos fundamentais. Quanto no nosso art. 5º, II, que tanto defendo nas últimas décadas de minha vida, quase comparado, volta e meia, de uma forma até inusitada ou mesmo dura pelos amigos - o professor Flávio Pansieri é o novo positivista quando afirma que é impossível superar o art. 5º, II -,

nesse caso, não estamos a tratar das impossibilidades do art. 5º, II, porque lá se afirma:

> "Art. 5º - .....
> II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;"

O que o legislador, em 88, estabeleceu de forma plena foi a impossibilidade de impormos restrições a direitos e garantias fundamentais. E certamente a doutrina constitucional brasileira, nas últimas décadas, vem buscando construir novas hipóteses de uma jurisdição constitucional emancipatória, sim, que nos abra espaço a novas hipóteses de exercitar direitos fundamentais não aprisionadas em modelos enclausurantes que não permitam uma oxigenação em novas perspectivas de democracia.

Sobre essa lógica, não é possível afirmar que a estrutura constitucional brasileira, que por sua vez prevê, sim, a participação via partidos políticos, não permita uma outra saída possível, seja ela por emenda constitucional, seja via decisão legislativa, ou seja em momentos de crises institucionais, correções normativas promovidas pelo Poder Judiciário. E é sobre essas correções normativas produzidas pelo Judiciário que nos parece relevante tratar, pois os limites e possibilidades da Constituição derivam justamente de uma vinculação dela a uma realidade histórica. Se a dimensão racional é ínsita a qualquer espécie de ordenamento jurídico, é somente por meio do reconhecimento e da observância das forças e das condições históricas existentes na realidade que a Constituição se

habilita, ordena-lhe e lhe conforma, realizando assim uma pretensão de eficácia e com isso devolvendo e garantindo a sua perenidade da força normativa. A norma que se limita a contrariar a realidade não logra regrá-la. Portanto, o reconhecimento da vinculação a esta realidade social, Senhor Presidente Ministro Roberto Barroso, na medida em que afirmava o professor Frederich Müller, é fundamental. É fundamental compreendermos que é, sim, função desta Corte Constitucional promover as correções normativas adequadas para garantir um melhor funcionamento do sistema. E, aqui, é importante afirmar, pois não quero ser cobrado ao longo da história, porque há 15 anos afirmo que temos de ter cuidado com os limites dessa jurisdição, não estamos estabelecendo hipóteses restritivas de direitos fundamentais. Estamos garantindo novas hipóteses de acesso à vida pública; estamos garantindo o exercício de direitos fundamentais por uma decisão que promoverá uma correção normativa e por certo não será por impossibilidades técnicas ou dificuldades normativas que nós evitaremos de fazê-la.

Com isso, Senhores, eu tenho a dizer que as hipóteses decisórias do Supremo poderiam ser o reconhecimento direto desta medida, com o encaminhamento ao Tribunal Superior Eleitoral para a regulamentação do tema, ou então, quiçá, a declaração de inconstitucionalidade desse comando normativo, com uma mensagem ao nosso Poder Legislativo para que o faça em prazo

determinado, sob a hipótese de exercitar aquele direito, de forma imediata, por todos aqueles que pretenderiam as candidaturas avulsas.

É necessário, sim, afirmar que é inegável, por todas as críticas já aqui apresentadas e também por um convidado ilustre que tivemos, há pouco tempo, no Brasil, o professor Mark Tushnet, o qual sinaliza que a Constituição tem seu valor e virtude na estrutura do processo político, fincando os seus limites de atuação. O Texto Constitucional importa e é necessário porque, em última instância, a política é o que importa e o que é necessário. A Constituição é política, portanto seus processos devem dialogar entre si. E aí se encontram exatamente o espaço e a missão desta Corte Constitucional.

É inegável, portanto, que a possibilidade de este Supremo Tribunal julgar pela viabilidade das candidaturas avulsas, adotando uma interpretação ampliativa dos princípios e direitos previstos no nosso art. 14, § 3º, a partir de uma ideia de mutação constitucional, implica um importante aperfeiçoamento da democracia brasileira, constituindo-se um fortalecimento para cidadania nacional pela participação popular, em especial pela renovação dos modelos democráticos e mesmo dos modelos eleitorais, que certamente não se enquadram como cláusulas pétreas.

Com isso, com fim do monopólio partidário das candidaturas, eu não tenho dúvida em afirmar que isso não será a solução dos problemas políticos

brasileiros, mas certamente a luz do sol e a liberdade para as candidaturas avulsas são o melhor instrumento e um instrumento necessário para, quiçá, promover uma grande assepsia democrática, numa lógica de que o não monopólio trará uma concorrência que me parece benéfica às estruturas democráticas brasileiras e permitirão à sociedade, que por sua vez não se cansa de viver estratificada em monopólios e guetos, de participar de forma mais ativa nos processos eleitorais.

Era o que eu tinha a apresentar, Senhor Presidente.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muitíssimo grato, Professor Flávio Pansieri, por sua colaboração.

Agora, encerrando o segmento movimentos sociais e escolas eleitorais, convido a Presidente do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral (IPRADE), Doutora Ana Carolina de Camargo Clève.

É um prazer e uma alegria ter a senhora aqui, Doutora.

A SENHORA ANA CAROLINA DE CAMARGO CLÈVE (INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ELEITORAL - IPRADE) - Excelentíssimo Senhor Ministro Roberto Barroso, Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral, expositoras e expositores, senhores e senhoras.

Venho aqui contribuir em nome do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, que se sente muito honrado por ter lugar de fala, pela primeira vez, no ambiente do Supremo Tribunal Federal e para debater tema sensível no

contexto político atual. Digo ainda que me sinto profundamente honrada, pessoalmente honrada, por representar o Iprade em audiência pública designada por Vossa Excelência, por quem nutro profunda admiração por sempre estar atento às questões que merecem preocupação.

O Iprade possui várias frentes de ação. Destaco duas que elegi como principais desde que assumi a presidência. Em primeiro lugar, realizar verdadeiro diálogo institucional com os órgãos que influenciam no jogo democrático e primar pelo incentivo à participação feminina nos espaços de poder, sobretudo no campo político. Em razão do tempo limitado, minha exposição terá enfoque nesta segunda frente de ação, que diz respeito à participação feminina.

Aqui discordo do meu querido amigo e professor de Direito Constitucional, do meu estado, Professor Flávio Pansieri. Preciso dizer que, embora não se negue que a esta Corte também cabe, legitimamente, constituir e construir o sentido da Constituição, neste caso específico, o constituinte originário deixou claro quais os princípios, os valores e a estrutura institucional mais adequada para esta comunidade política. A escolha do constituinte, expressa no texto constitucional, que exige a filiação partidária como condição de elegibilidade foi por uma democracia partidária. Nosso sistema democrático, em sua forma representativa, foi todo arquitetado à luz de uma concepção institucionalista partidária, justamente

para evitar lideranças individuais sem projeto coletivo de poder, voltado a toda a coletividade.

Ademais, parece-nos que debater essa matéria, que, vale reiterar, está expressa na Constituição Federal, em caso particular causa muita insegurança jurídica. Aqui, refiro-me à segurança jurídica no sentido do consenso, da concordância intersubjetiva construída entre todos os envolvidos, acerca de determinado tema. Destaco que empresto esse sentido de segurança jurídica, essa concepção, do jurista Humberto Ávila e de uma amiga constitucionalista, Professora Ana Lúcia Pretto Pereira.

Reafirmo aqui: neste tema, no âmbito da jurisdição constitucional, não há espaço para interpretação diferente da opção já traçada pelo constituinte e já estruturada dentro de um regime jurídico próprio. Regime jurídico próprio que foi regulamentado no exercício da competência legislativa do Congresso Nacional.

A escolha da comunidade política foi por partido político como protagonista da democracia representativa. Quando o partido consegue figurar como filtro das demandas sociais e, portanto, como ponte entre Estado e sociedade, sua função é propiciar instância real de deliberação aberta, visando à promoção da igualdade. É esse ponto que gostaria de dar ênfase. Nesse ponto - o partido como garante de maior igualdade -, como já adiantei na introdução, faço especial recorte

para a promoção da igualdade de gênero. É isso que precisamos - principalmente nesse contexto - reiterar e chamar a atenção.

Atualmente, toda a forma de garantia de participação feminina - com exceção da reserva de cadeiras - impõe a intermediação de um partido político. É a partir do princípio da igualdade e oportunidade que todo Direito Eleitoral se estrutura, de acordo com a representatividade partidária, para ter - como muitos falaram aqui - acesso à propaganda eleitoral e aos recursos públicos.

Hoje a legislação eleitoral garante cota de, no mínimo, trinta por cento para candidatura do gênero com menor participação - o que, na prática, acaba sendo cota para mulheres, que, infelizmente, têm menor participação no cenário político. Visando a maior participação feminina, a mais qualidade nessa democracia representativa, e considerando inúmeros estudos de Ciência Política que apontam a correlação entre dinheiro e sucesso eleitoral, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral fixaram entendimento de que, pelo menos, trinta por cento dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser reservados às candidaturas femininas, para garantir a efetividade da política de inclusão prevista em lei. Embora a mudança no quadro de baixa representatividade feminina caminhe a passos lentos, as garantias legislativas, as diretrizes estabelecidas pelas Cortes Superiores e o papel do Tribunal Superior Eleitoral na aplicação de sanções, quando do

descumprimento dessas normas, tratam-se de verdadeiras conquistas, indispensáveis para alcançar a igualdade de gênero no campo político.

Assim, atualmente, à luz desse cenário, partindo da hipótese de que a jurisdição constitucional compreenda pela possibilidade de candidatura avulsa, não há ferramenta necessária para se dar garantia mínima de efetivação de política de cotas que não seja a reserva de cadeiras no Parlamento. Mesmo com a reserva de cadeiras, ter-se-ia que estabelecer sistemática que acabaria por desconsiderar completamente os partidos políticos, pois seria partir de uma lógica de sistema majoritário, o que também - há inúmeros estudos que comprovam - não é o ideal de uma sociedade que se pretenda inclusiva e plural.

Em síntese, não podemos retroceder nessa conquista histórica, não podemos correr o risco de ficarmos ainda mais à margem da arena pública. Todo esse debate, que visa a aprimorar a democracia, exige, impõe, compromisso com a representatividade feminina - infelizmente uma preocupação não apenas brasileira, mas mundial, global.

Precisamos pensar, refletir, se é momento de decidir ou se é momento de resolver. Para resolver, além de muito debate maduro, racional e aberto, precisamos seguir caminhos mais justos, iguais e inclusivos - repito aqui -, com compromisso com a representatividade feminina, porque não podemos retroceder.

Muito obrigada pela oportunidade!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutora Ana Carolina, por sua colaboração! Leve também um abraço para o seu pai, o Senhor Clèmerson Clève, um dos grandes constitucionalistas brasileiros.

Encerrado o ciclo de participação do movimento social e das escolas e institutos de Direito Eleitoral, chegamos ao capítulo final de nossa reunião, que reúne acadêmicos e professores de algumas das principais instituições universitárias do País, que também trarão o aporte da academia para essa importante questão que estamos debatendo.

Infelizmente, para aumentar o número de acadêmicos participantes, precisamos reduzir o tempo dos acadêmicos para dez minutos cada - o que, pessoalmente, lastimo, mas era a nossa circunstância para que todos pudessem participar e nós saíssemos daqui ainda no dia nove.

Convido, portanto, para iniciar as apresentações, o cientista político e Professor da Universidade de São Paulo Amâncio Jorge Silva Nunes de Oliveira.

Muito obrigado, Professor, por ter atendido ao nosso convite!

O SENHOR AMÂNCIO JORGE SILVA NUNES DE OLIVEIRA (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO) - É um prazer!

Quero parabenizar a iniciativa desta audiência pública. É a primeira da qual participo. Estou muito impressionado com a condução dos trabalhos, recebendo de forma muito serena opiniões diversas - às vezes, intensas - e informadas. Acho que também é aprendizado importante para nossa democracia.

Quero fazer ponderação e contribuição breves e deixar, inclusive, para os colegas da Ciência Política, que têm grande conhecimento do tema, fazer aportes mais elaborados. Também quero fugir do tema jurídico. Parece-me que a discussão sobre a hierarquia do ordenamento jurídico no que tange às candidaturas independentes ou avulsas foi bem endereçada aqui. Quero defender, Ministro, a tese de que não seria pertinente usar este caso particular para fazer a adoção de candidaturas avulsas, justamente pelo impacto que isso pode trazer ao sistema eleitoral brasileiro como um todo.

Nesse sentido, parece-me que as ponderações devem ser duas questões. A primeira são os efeitos da adoção das candidaturas avulsas à luz de experiências e estudos internacionais. A segunda são as condições para que a adoção desse sistema gere exatamente esses efeitos positivos. O balanço sobre efeitos positivos e efeitos negativos já foi aqui apresentado. Eu iria em linha com o Doutor Manoel Gaudino, quando ele mostra que várias externalidades negativas podem surgir na adoção de um modelo desse tipo, sobretudo sem a preparação necessária. O efeito da fragmentação da representação pode gerar também

problemas de informação para o eleitor - que já tem uma inflação de partidos e de informação - e isso pode aumentar o desencantamento com a política, ao invés de fazer o efeito contrário. Quer dizer, se não houver regras de candidaturas, pode haver uma inflação dessas candidaturas, uma personalização ainda maior do sistema e, portanto, gerar mais desencantamento com a política.

Parece-me que essa crítica severa que hoje acontece aos partidos políticos tem gerado a emergência de lideranças carismáticas, com pouca aderência ao próprio partido. A liderança carismática está gerando o partido, e não o inverso, portanto a correção tem que ser no sentido do fortalecimento dos partidos, e não o contrário.

Nesse sentido, queria sugerir discussão à luz de texto de Dawn Brancati, que fez um estudo em 34 países, tentando entender justamente o impacto da adoção das candidaturas avulsas ou independentes nesses países. Não só à luz desses efeitos, como já foi dito aqui, da distribuição de recursos partidários, tempo de televisão e outros, mas também em função do impacto do sistema eleitoral sobre as próprias chances de candidaturas avulsas. A discussão é a seguinte: alguns sistemas geram maior propensão à eleição de candidaturas avulsas e outros acabam inibindo essa propensão. Há a discussão a respeito de quais são as regras para o credenciamento do candidato. Se você coloca um patamar muito alto, o efeito é

nulo. Adotar esse sistema sem tentar antecipar qual é a regra mínima de candidaturas avulsas me parece temerário.

Outra discussão é a respeito do que foi dito dos sistemas proporcional e majoritário, o que também gera efeito importante. A ideia é que o efeito majoritário precisa de *threshold* ou de um mínimo muito mais alto do que o proporcional, porém o efeito da adoção no sistema proporcional vai favorecer muito os partidos. Já os sistemas majoritários de ampla magnitude - e essa é a conclusão do estudo - desfavorecem as candidaturas avulsas, ao passo que os sistemas majoritários de pequena magnitude ajudam as candidaturas independentes, porque criam vínculo entre eleitor e candidato, de reconhecimento de seu papel individual.

Parece-me que a discussão e decisão a respeito dessas candidaturas precisa ser feita à luz, em primeiro lugar, de uma compreensão comparativa de estudos internacionais; e, em segundo lugar, após adequação de todo o sistema eleitoral brasileiro, como já foi dito aqui, para que essa adoção não se faça sem o efeito esperado, de maneira que as próprias candidaturas tenham chance de vencer, gerando a oxigenação do sistema e maior competição no sistema eleitoral brasileiro. Por isso eu, em precipício, não me posicionaria contra as candidaturas avulsas, mas contra a adoção das candidaturas avulsas a partir de recurso extraordinário, sem adequação, para esse sistema, de toda a normativa.

Agradeço a oportunidade e parabenizo pela discussão pública sobre o tema.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muitíssimo obrigado, Professor Amâncio de Oliveira!

Esse é um dos problemas do Direito. A gente não consegue fazer teste em laboratório e o laboratório acaba sendo a vida real, com os riscos que isso envolve: a dificuldade em se prever os impactos sistêmicos das decisões tomadas. É um fato da vida, com o qual temos que lidar regularmente.

Muitíssimo grato pela sua contribuição!

Convido agora o Professor do INSPER, igualmente cientista político, Doutor Carlos Melo. Prazer tê-lo aqui, Professor!

O SENHOR CARLOS MELO (INSPER) - Muito obrigado, Ministro! Quero agradecer a Vossa Excelência pelo convite, que muito me honra.

Há muito tempo, fazia um chiste - que não vou repetir - que dizia: sei exatamente o que fazer, mas temo ser repetitivo. De qualquer forma, quero começar lançando mão de frase de um autor que me é favorito, João Guimarães Rosa. Diz o seguinte: "Eu não sentia nada, só uma transformação pesável. A muita coisa importante falta nome."

Acho que é isso que vivemos. Penso ser esse o espírito do tempo, a razão do mal-estar. A muita coisa importante ainda falta nome.

O mundo se transformou de forma lancinante nos últimos anos, Ministro. Eu, por exemplo, fui daqueles que troquei canal de televisão no seletor.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (PRESIDENTE E RELATOR) - Ah, eu também!

O SENHOR CARLOS MELO (INSPER) - Todos nós. Mas a rapidez com que essa mudança se deu foi lancinante. O mundo de nossos pais e avós não é mais o nosso, tampouco este nosso mundo será o de nossos filhos e netos. Tudo se transformou e tudo ainda há de se transformar um tanto mais, logo esse processo que vivemos suscita temores e também conflitos. Conflitos entre o novo e o velho; o velho agonizante e o novo que, no entanto, ainda não terminou de nascer, como disse, certa vez, um pensador alemão. Conflito de interesses, inclusive. Do ponto de vista de uma boa ciência política, esses interesses devem ser tratados não como mais legítimos que outros. São interesses e todos são legítimos: alguns querem abrir o sistema, outros não querem.

Vejo esse conflito como natural e diria a todos que também é natural que várias pessoas queiram arrombar todo esse processo, que queiram atropelar esse processo, porque sentem o peso do corporativismo dos partidos políticos. Isso tudo é natural da política e também da democracia.

A democracia, como assinalou Robert Dahl, é um processo sempre inacabado e jamais pronto, ainda que, em muitos lugares, possa estar mais ou menos consolidada.

De fato, os partidos políticos, na maior parte do mundo, estão velhos, arcaicos. Fazem parte de um mundo que não existe mais: o de nossos pais e avós. Todavia, como tudo, também serão instigados a se transformar e, se não o fizerem, serão atropelados pela história.

Não sabemos se, no futuro, chamaremos os partidos políticos de partidos. De qualquer forma, como citei, a muita coisa ainda falta nome. Hoje é verdade que os partidos são mesmos oligarquias, quase não possuem vida democrática interna e é mesmo deveras difícil concorrer a cargo eletivo sem se submeter ao cartório partidário. Compreendo, portanto, a angústia e a revolta dos vários movimentos e sou solidário a eles. Mas vamos ao tema.

De tudo que tenho ouvido, agrada-me mais a ideia de "candidatura cívicas" que o termo "candidaturas avulsas". A expressão "candidaturas cívicas" remete-me a processo coletivo, assim como mandatos coletivos.

Imagino que, ao longo do tempo, essas candidaturas cívicas e mandados coletivos também se transformem em estruturas políticas mais ou menos burocratizadas, como os partidos, mesmo que adotemos, no futuro, outros

nomes para designá-las. O fato mais importante, parece-me, é que a política seja entendida como força que se faz pela soma e não pela divisão ou individualização. A política se faz pela construção de ideias e projetos. Por meios coletivos e por meio de ação coletiva se faz um país e uma nação, e não pela individualização.

Confesso que, no passado, é possível que tenha externado alguma simpatia para as chamadas "candidaturas avulsas". Muita coisa ainda não tinha nome e esse era o nome que me ocorria na época. Mas, há cerca de uma década e meia, o cenário era outro, tudo indicava que a cláusula de barreira seria estabelecida e que o número de partidos seria razoável. Quis o destino e, perdão, também o Supremo que isso não ocorresse.

Imaginava também que - e vários de meus colegas cientistas políticos igualmente - no Brasil se pudesse estabelecer quadro de uns poucos partidos políticos efetivos. Isso não ocorreu, hoje o País possui dezesseis partidos efetivos. Em relação aos segundos colocados, é campeão em quase o dobro. A propósito, são nas democracias de poucos partidos efetivos que candidaturas avulsas se estabelecem e são residuais.

Aponta-se que, em vários países, existem candidaturas avulsas efetivas. Sim, vários países possuem, mas o número de partidos efetivos é menor. Pegamos aqui, por exemplo, o exemplo - sempre citado - dos Estados Unidos: dois partidos efetivos, enquanto nós temos dezesseis.

Além disso, neste momento, no Brasil e no mundo, as democracias fervem. Discursos contrários às democracias, que há algum tempo eram externados muito sutilmente, hoje são expressos com grande naturalidade, por altas autoridades públicas, inclusive.

Sim, a democracia e os partidos passam por uma má fase. Alguns dizem que estão em colapso, que o que temos é uma democracia, sim, porque as pessoas votam, mas uma democracia iliberal.

Os partidos da democracia precisam ser repensados, transformados, revolucionados que sejam, mas não atropelados pela força do individualismo, pelo personalismo, e pior, pelo populismo - discurso tão arrebatador quanto inconsequente.

Ouvindo as manifestações de várias pessoas no dia de hoje, indago-me: se João, José Maria, Antônia e Joaquim possuem imensa disposição e força para mudar o Brasil e o mundo, por que estão estupefatos diante das oligarquias partidárias? Por que não arregimentam forças e as combatem por dentro? Pergunto-me, então, como enfrentarão as oligarquias regionais, nacionais, do Congresso e do serviço público. Quem não pode o menos, não pode o mais, pelo contrário, quem pode o mais, pode o menos. Pode, sim, tentar transformar os partidos, criar novos, mas investir em projetos coletivos, e não apostar em projetos individuais.

Pela necessidade de repensar de modo sistêmico o problema, sou, no mínimo, resistente em discutir esse tipo de instrumento antes de buscarmos a concertação mais ampla que o momento exige. Com todo o respeito aos proponentes e aos que me antecederam que pensam diferente, democraticamente divirjo, por desconfiar que, perdão, seria "colocar o carro na frente dos bois".

Temo que, ao contrário de candidaturas cívicas, coletivas ou partidárias - aglutinadoras de vários segmentos da sociedade -, essas candidaturas se transformem apenas na expressão e no reforço do personalismo, que, aliás, Sérgio Buarque de Holanda assinalava, em 1936, em *Raízes do Brasil*, capítulo 1, Fronteiras da Europa, fenômeno que o autor já localizava naquilo que chamou de iberismo.

Por fim, quero citar o bom e velho Aristóteles, sempre mencionado quando se fala de política. Em *Ética a Nicômano,* o grego assinala que uma das virtudes mais importantes do político - do político com "P" maiúsculo - é a temperança. Indico como exemplo: o contrário de covardia, Excelência, não é a coragem; o contrário de covardia é a temeridade. Coragem é o caminho do meio e exige temperança. Coragem é reformar um sistema e não cometer temeridades simplesmente atropelando-o, sem considerar as consequências.

Por fim, a melhor contribuição que penso que este Tribunal poderia ter, Ministro, não será intervir no processo, definindo-se por essa ou aquela

posição, mas fazer o que fez neste dia: agregar sociedade, instituições, partidos, movimentos, especialistas, universidades e colocá-los diante uns dos outros. Evitar que o debate se dê, exclusivamente, pelo senso comum das redes sociais, onde não há diálogo. Na maioria das vezes, apenas som e fúria.

Com isso, encerro minha participação e agradeço-lhe a atenção.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Professor, gratíssimo por sua participação.

As redes sociais ensejam o que recentemente o Professor Sacrovia chamou de "democracia instantânea", a democracia sem intermediação das instituições, o que sempre é problemático.

Vossa Senhoria estava falando das transformações. Lancinantes, acho, foi o termo que utilizou. Recentemente, fiz uma listinha dos termos novos que se incorporaram a nossas vidas nos últimos tempos e sem os quais já não saberíamos mais viver. Veja: *Google, Windows, Mac, Uber, Dropbox, WhatsApp, Telegram* - ficou perigoso -, *FaceTime, Facebook, Twitter, Instagram, Waze, Spotify, Amazon, iTunes, Netflix e Yotube*. Diria que, na última década, todos aprendemos estas palavras novas e já não conseguimos mais viver sem elas. Para os solteiros, há o *Tinder*.

Eu gostaria de chamar agora o eminente Professor da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, Professor Carlos Pereira.

O SENHOR CARLOS PEREIRA (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS) - Um prazer estar aqui, Ministro Luís Roberto. Muito obrigado pelo convite.

Como cientista político, eu não tenho posição fechada, quer dizer, eu tenho não tenho posição fechada sobre quase nada; eu tenho uma posição fechada, única posição fechada mesmo é que Sport Clube do Recife é o melhor time do Brasil, e não abro mão disso; mas, assim, só isso.

E, portanto, não vou fazer interpretação valorativa ou normativa, mas apontar vantagens e/ou potenciais desvantagens da implantação dessa inovação institucional.

De qualquer forma, foi fascinante ter escutado, nessa tarde, representantes de alguns movimentos sociais brasileiros. Seus reclames das dificuldades do sistema político partidário brasileiro de representá-los são legítimos. O debate acadêmico, na grande maioria, é muito hermético, fechado; e a gente dialoga pouco nos movimentos sociais. Então, ter tido esse *feedback,* para mim, foi muito enriquecedor. Espero oferecer para vocês uma interpretação mais ampla do que está atingindo vocês mais diretamente.

Eu acredito que não existe sistema político ideal em nenhum lugar do mundo. Existem diferentes combinações de elementos que privilegiam governabilidade e representação, essa *trade-off* eterno: sistemas que geram mais capacidade de governo e sistemas que geram mais inclusão; esse é o dilema central, esse *trade-off* fundamental.

Essas duas dimensões se complementam e é arriscado se pensar uma sem levar em consideração a outra. Então, quando se pensa em mudar o sistema eleitoral, quando se pensa em candidaturas avulsas, independentes ou cívicas, tem que se pensar nas consequências que essas intervenções se darão para a governabilidade.

O constituinte de 88 escolheu, por uma experiência histórica, de aprendizado histórico, escolheu a hiper-representação, escolheu um sistema político muito inclusivo, com baixíssimas barreiras à entrada. Mesmo com baixíssimas barreiras à entrada, ficou claro aqui que vários movimentos sociais sentem que essas barreiras são, de fato, fortes. Mesmo com hiperfragmentação de partidos, no Brasil, movimentos não se sentem contemplados ou representados por esses partidos; é uma contradição em termos.

Mas, com tamanha representação de interesses, dentro do sistema político, ficava muito difícil para o governo governar. Então, a saída encontrada para compatibilizar hiper-representação e multipartidarismo foi

delegar poderes para um Executivo e fazer o presidente forte: poderes constitucionais, poderes orçamentários, poderes de agenda. E, aí, a fragmentação partidária, com presidente forte, gerou equilíbrio no jogo; a gente tem equilíbrio democrático, a gente tem democracia estável no Brasil hoje; não temos mais riscos de reversão democrática. E isso não é trivial. Então, tivemos ganhos, e esses ganhos aconteceram em função de o presidente ser o coordenador desse jogo fragmentado.

Então, quando pensamos em adicionar mais um elemento que agrega à fragmentação, ou seja, candidaturas avulsas, teoricamente, iríamos tornar o jogo ainda mais pulverizado do que já é, uma vez que os partidos políticos não estariam sendo suficientes na interpretação de vários movimentos sociais brasileiros capazes de aglutinar esses interesses. Logo, seria importante abrir espaços para interesses individuais que tivessem acesso à representação política. O jogo de governabilidade iria ficar mais complexo; o jogo, para que o presidente construísse maioria dos postos eleitorais, iria se tornar muito mais difícil. Então, isso a gente precisa levar em consideração.

Nenhum um presidente brasileiro, com exceção de José Sarney, em 1986, teve maioria de cadeiras no Legislativo apenas com o seu partido. Quer dizer, no máximo, o partido do Presidente, desde a redemocratização, conseguiu 20% de cadeiras no Legislativo. Ele, se não quiser ser minoritário, tem que construir maiorias pós-eleitorais. Essa tarefa não é fácil; na realidade, é dificílima. Com

candidaturas avulsas, essa tarefa se tornará mais difícil ainda, porque a negociação não se dará através das legendas partidária. Então o sistema político brasileiro, por agregar representação proporcional com o Executivo forte, produz partidos políticos, muitos partidos políticos fracos que carecem de representação, que na realidade não são mecanismos de agregação ideológica ou programáticos. Os partidos não têm isso no Brasil, os partidos são mecanismos de agregação eleitoral, de interesse eleitoral apenas. Mas, surpreendentemente e paradoxalmente, quando esses partidos chegam no governo, no parlamento, eles se agregam.

Os índices de disciplina partidária, no Brasil, são altíssimos, são mais altos do que várias democracias europeias e mais altos, certamente, do que nos Estados Unidos. Em que pese os partidos serem muito fracos fora do parlamento, eles são muito fortes. Por quê? Porque os líderes partidários e o processo decisório dentro do parlamento é muito centralizado. Então, essa combinação de fragmentação, hiper-representação na esfera eleitoral, partidos fracos, mas com presidente forte, com moedas de troca capazes de agregar interesse, tem gerado equilíbrio. O risco que eu acho que a gente tem que pensar é como isso vai se dar com a entrada de representação individual.

Eu trouxe aqui um estudo - o qual mandei para o Senhor, Ministro - recentemente publicado no principal de *Journal* da área de ciência política, o "American Political Science Review", de 2018. É um artigo publicado por

dois autores indianos que analisam os efeitos da inclusão do voto do candidato individual, do candidato independente, avulso, na Índia. É interessantíssimo, porque ainda tem algumas peculiaridades diferentes do Brasil. É um sistema majoritário, mas o voto não é obrigatório, como no Brasil; é um parlamentarismo, mas também é um federalismo, como o Brasil é. Quer dizer, tem algumas similaridades, mas é multipartidário, extremamente multipartidário, extremamente fragmentado, mas mesmo assim os indianos decidiram incluir o candidato avulso. Os resultados deste estudo mostram que, de fato, aumentou substancialmente a participação eleitoral, ou seja, aumentou o número de eleitores. E o efeito não é trivial, isto é, cada desvio padrão aumenta em quase 20% o número de eleitores na Índia. Vale lembrar que lá não é voto obrigatório, mas aqui, como foi mencionado mais cedo, uma grande quantidade de eleitor deixou de votar. Supreendentemente, em que pese ter aumentado a participação, a democratização, no caso, o acesso, as pessoas começaram a participar mais, diminuiu a governabilidade. Ou seja, o número de parlamentares que davam sustentação a governos anteriores, na Índia, diminuiu substancialmente, e os primeiros-ministros indianos começaram a ter mais dificuldade para aprovar a sua agenda dentro do parlamento indiano.

Então é essa escolha, Ministro, que tem de ser levada em consideração. Ou seja, qual o impacto para a governabilidade da inclusão de um

artifício do sistema eleitoral? E, vamos dizer assim, isso pode ter consequências profundas.

Eu tenho estudos, por exemplo, que mostram que presidentes que montam coalizões muito grandes, muito heterogêneas, desproporcionais e distantes da mediana do Congresso gastam mais, aprovam menos e têm mais problemas de sobrevivência dentro do governo. Então, com essa inclusão, corre-se o risco de formar governos minoritários, em que o presidente seja obrigado a negociar individualmente com cada parlamentar avulso, a despeito dos partidos políticos. Então, eu trago muito mais uma preocupação do que uma sugestão, para que seja levado em consideração os impactos dessa inovação institucional para governabilidade a um presidencialismo já hiperfragmentado.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muitíssimo obrigado, Professor Carlos Pereira, pela reflexão valiosa sobre questões que realmente merecem ser objeto de consideração.

A propósito de seu comentário inicial, o *Sport Club* Recife tornou-se campeão brasileiro de 1987 nesta sala, por decisão de quatro a um, contra meu voto. O *Sport* foi campeão aqui; no campo, sabemos, foi o Flamengo.

Gostaria de convidar agora o Professor e Cientista Político da Universidade Federal de Minas Gerais Carlos Ranulfo Melo.

Muito grato por sua presença aqui, Professor.

O SENHOR CARLOS RANULFO MELO (UFMG) - Obrigado pelo convite, Ministro Barroso. Somos três Carlos - coincidência interessante.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Para ser cientista político tem que chamar Carlos?

O SENHOR CARLOS RANULFO MELO (UFMG) - Deve ser o primeiro pré-requisito.

Inclino-me - óbvio que, em ciência política, não se têm posições fechadas - a desconsiderar a ideia de candidaturas avulsas. Insisto em chamá-la de avulsa, porque acho que é muito difícil distinguir entre cívico e avulso - posso tentar explicar o porquê. Inclino-me a considerar que a medida é pouco produtiva e tendente a resultar em efeitos que não previmos. A questão de efeitos não esperados em política não devemos menosprezar. Não é um laboratório, concordo inteiramente com o Ministro, mas acabamos de sair de um movimento pela renovação da política que elegeu presidente um deputado com sete mandatos e explícita aversão pela política democrática. Efeito não esperado de um processo de renovação da política.

Também acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando pretende falar pela sociedade - como se a sociedade tivesse-nos dado algum mandato -, pelo simples fato de externalizarmos aqui nossa vontade de falar pela

sociedade. Qual parte da sociedade? Aquela que concorda com a gente? Quem fala pela sociedade como se falasse pela sociedade se esquece que a sociedade é atravessada por interesses e valores. Se a sociedade, como qualquer sociedade, é atravessada por interesses e valores, não faz nenhum sentido dizer, como foi dito aqui, que políticas partidárias são políticas privadas, porque os partidos lidam com interesses e valores. Partidos e sociedade são do mesmo cimento - não há como separar o DNA dessa coisa. É ilusão e demagogia tentar separar política e partidos, tentar dizer que os partidos são feitos de outra matéria que não a sociedade da qual eles provêm.

Acho que, da mesma maneira, é muito fácil dizer que política é liberdade e que os partidos disputam poder. Mas ai de quem tentar entender a política sem o poder! Ai de quem! Coitado de quem for tentar! Não passa em Política I, do curso de Ciências Sociais, porque não vai entender nada. A sociedade disputa poder, não tenho nenhuma dúvida disso, não são só os partidos que disputam poder.

Indo direto ao ponto, porque o tempo é curto. Primeiro, uma coisa que o cidadão brasileiro não pode reclamar é de que tem muita opção. Se quiser um partido de extrema esquerda, há dois ou três. Se quiser um partido que acha que a sociedade brasileira devia voltar a 1950, há um sendo formado, chama-se Aliança pelo Brasil. Há o Partido Militar Brasileiro batendo na porta do Tribunal

Superior Eleitoral. Há Partido Ecológico, a Rede, há partido que defende a liberdade econômica, há vários. É outra falácia dizer que os partidos no Brasil, no geral, não têm programas. Têm núcleos programáticos evidentes. A pergunta é a seguinte: qual é o núcleo programático de uma candidatura avulsa? Qual o programa que a candidatura avulsa vai inventar? Qual o programa que está faltando no leque de 35 partidos no Brasil? Qual ideologia está faltando? Acho que o único programa e ideologia do candidato avulso é não ser de partido, a não ser que se juntem em listas cívicas. Mas o que é uma lista cívica senão um pré-partido? A primeira coisa a dizer é acabar com a história de que os partidos no Brasil não tem núcleo. Alguns não tem mesmo não, mas muitos têm. O Democratas tem, o PSDB tem, o PT tem, o PSB tem, o PSTU tem, o Aliança pelo Brasil vai ter, a Rede tem. Vamos parar com a conversa fiada e dizer qual é o programa dos candidatos avulsos, porque não tem, porque eles são só avulsos. Só isso, mais nada.

O segundo ponto alguém já mencionou aqui: nove entre dez democracias aceitam candidaturas avulsas. Se isso fosse importante, as democracias estariam ótimas. Por que as democracias estão em crise se quase todas têm candidaturas avulsas? Porque são irrelevantes as candidaturas avulsas. Assim como no Brasil, em qualquer democracia no mundo o processo político é organizado por partidos. Os Congressos funcionam organizados por partidos. Os candidatos avulsos não são um zero à esquerda, mas são próximos disso. O que

faria um candidato avulso na Câmara dos Deputados brasileira? Quase nada, a não ser que, se forem muitos candidatos avulsos - mas, se forem muitos, vai haver o problema da fragmentação -, que eles se juntem, formando um partido de candidatos avulsos. Ué, que coisa engraçada! Então eles podem formar listas cívicas na eleição e partidos de candidatos avulsos no Congresso. Agora, por que não dá um nomezinho de partido a isso? Não dá, sabe por quê? Porque eles não têm programa, eles são só avulsos. Vai ter avulso para direita, para esquerda, ecológico, militar, miliciano, o diabo a quatro. Precisamos entender que não chegamos, por acaso, à democracia, no mundo. Chegamos às democracias porque os partidos se constituíram. É claro, alguém também disse: nenhuma candidatura avulsa nunca ameaçou a democracia. Nem poderia, nunca foi relevante.

Um dos problemas das democracias no mundo, hoje, é que os partidos estão justamente deixando de ser os filtros que devem ser. O que é Trump, senão ausência de filtro? O Partido Republicano falhando em funcionar como filtro! O que é Chaves? O que é Bolsonaro? É ausência de filtro. Quando os partidos deixam de funcionar como filtro, a aventura se instala. Avulsa ou cívica, porque Chaves era cívico, Bolsonaro também é cívico e Trump também é - a América acima de todos. As palavras são fáceis de lidar, eles trocam, intercambiam as palavras.

Não podemos, no Brasil, dizer que a culpa é dos partidos. Falar que a culpa no Brasil é dos partidos é um absurdo, porque somos um país de

nenhuma tradição partidária. Somos um país que, ao instituir a representação proporcional, que se articula por partidos, enfiamos a lista aberta no meio, que acabou com a representação por partidos. Somos um país de políticos sem partido. A coisa que os políticos mais gostam no Brasil é migrar de partido. Sete, oito, cinco, quatro, quantas vezes o sujeito pula de partido? Não dá para culpar os partidos, apesar de todos os problemas que possam ter. O problema não está aí, o problema está justamente na ausência de partidos fortes. O que temos que fazer é fortalecer os partidos.

Só para lembrar, a Câmara aprovou recentemente, depois de muito custo, duas coisinhas importantes: uma, cláusula de desempenho; duas, proibição de coligações. Para onde isso aponta, gente? Para o fortalecimento do partido, para diminuição da fragmentação. Não faz sentido a gente aprovar reformas em um sentido e em outro. Temos de dar tempo de maturação às coisas. Embora não seja laboratório, temos que esperar ver o que vai acontecer para depois discutir coisas que apontam para o outro lado. Não podemos, feito Jânio Quadros, colocar um pé para um lado e um pé para outro. Não faz sentido.

Para finalizar - não tenho mais tempo - não tenho a menor dúvida de que os candidatos avulsos vitoriosos seriam líderes religiosos, ricos, famosos ou, então, versados em milícias midiáticas.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Professor Carlos Ranulfo, pelo importante depoimento e valiosa reflexão.

Convido agora, para falar em nome do Instituto Brasiliense de Direito Público, igualmente cientista político, o Professor Daniel Gustavo Falcão Pimentel dos Reis.

Muito obrigado pela presença, Professor!

O SENHOR DANIEL FALCÃO PIMENTEL DOS REIS (INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO) – Boa noite, Senhor Ministro! Cumprimento a Mesa em nome de Vossa Excelência. Boa-noite aos nobres Colegas aqui!

Sou Daniel Falcão, advogado, cientista social e professor de Direito Constitucional Eleitoral. Proponho aqui um pensamento ousado. Confesso que, quando surgiu, pela primeira vez, em 2016, na nova política brasileira, essa questão, com o pedido de candidatura avulsa em primeiro grau, no Rio de Janeiro - depois chegou ao TRE e TSE, sempre sendo negado, conforme o art. 14, § 3º, V, e chegou aqui, por meio de recurso extraordinário - preocupei-me com o que pode acontecer diante de possível decisão do STF. Isso me fez lembrar também de quando pesquisei, na pós-graduação, na Faculdade de Direito da USP, decisões do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal a respeito desse tipo de

questão, por exemplo, a cláusula de barreira, em 2006, a verticalização, em 2002, a fidelidade partidária, a partir de 2007, e uma série de outras decisões a respeito desse tema. Preocupou-me porque - e por isso a proposta é ousada -, muitas vezes, se as pessoas lerem esses votos - por exemplo, nesses três casos que citei -, nota-se a argumentação de boa parte dos Ministros no sentido de que queremos melhorar o sistema eleitoral brasileiro, queremos melhorar o sistema político brasileiro. Na verdade, as consequências não foram as almejadas ou vislumbradas por parte dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e isso também pode acontecer no caso das candidaturas avulsas.

Na verticalização - na qual o TSE, depois chancelado pelo STF - pensou-se que, fazendo a verticalização das coligações partidárias, haveria maior sinergia entre os partidos políticos, por se aliarem com quem pensasse de forma parecida. O que aconteceu foi um festival de coligações, nas quais havia alianças artificiais, no sentido ideológico.

Quanto à fidelidade partidária, da mesma forma, pensou-se - por meio de consulta no Tribunal Superior Eleitoral, depois chancelada, diversas vezes, pelo Supremo Tribunal Federal, em mandados de segurança e em ações diretas de constitucionalidade - proibir, no final das contas, que candidatos eleitos pelo sistema proporcional pudessem mudar de partido, sob pena de perder o

mandato, a não ser que apresentassem justa causa, faria com que os partidos ficassem mais fortes. Essa decisão tem mais de doze anos e isso não aconteceu.

Além disso - ainda mais diante do fato de que isso veio por meio de resolução do TSE - houve aumento exponencial - não previsto - de pedidos de criação de partidos no Tribunal Superior Eleitoral, de registros no TSE, e de vários partidos que conseguiram registro.

Agora vem essa possibilidade de candidatura avulsa, já bem aqui alicerçada, de um lado ou de outro, por vários dos que me antecederam. Confesso que também não tenho opinião formada a respeito da questão no sentido se seria bom ou não para o Brasil, mas esse não é o meu papel aqui.

Diante da argumentação trazida pelo recorrente de que isso poderia vir à luz pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica -, isso não teria sucesso no Supremo Tribunal Federal, pelo menos pela minha opinião. Mas poderia vir absolutamente por emenda constitucional, retirando, por exemplo, o inciso V do parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição.

Vim aqui - já houve outros que fizeram mais ou menos a mesma proposta - em uma perspectiva prospectiva, ou seja, caso isso passe no Supremo Tribunal Federal e/ou seja feito por meio de algum tipo de emenda constitucional, as consequências seriam bastante radicais, em minha opinião. Teríamos mudança

diametral no sistema político brasileiro e eleitoral brasileiro diante da possibilidade de candidatura avulsa.

Mais uma vez, vou dizer, não sei se isso é bom ou ruim, mas haveria a necessidade de fazermos diversas mudanças constitucionais e legais na legislação eleitoral e partidária e também nos Regimentos do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado. Trago aqui alguns exemplos.

A participação na Mesa Diretora, conforme o artigo 58 da Constituição, é proporcional ao número de deputados ou de senadores, por partido. Como ficariam os candidatos avulsos? Como poderiam ou conseguiriam participar da Mesa Diretora?

Nas comissões, a mesma coisa. Por exemplo, o Regimento da Câmara diz que a pessoa que não tem partido - sabemos que foi eleita por um partido, mas pode ter saído - tem garantia de participar de uma comissão, ao menos. Como isso funcionaria com os candidatos avulsos eleitos?

Da mesma forma, prevê o Regimento que aquele que estava no partido A e muda para o partido B perde imediatamente seu lugar na comissão. Como ficariam os avulsos que, porventura, se filiassem a um partido? Teriam o mesmo tratamento?

Como seria a participação dos avulsos no Colégio de Líderes? Como seria a participação dos avulsos nos blocos partidários? Como seria a participação dos avulsos nas bancadas dentro das Casas Legislativas?

Passo rapidamente - temos pouco tempo - para a propaganda eleitoral. Como será dividido esse tempo? Quanto tempo cada candidato avulso terá? Mais uma vez, não acho que isso seja impossível. Claro que pode ser feita legislação regulamentando essa questão, melhorando essa questão, mas não será fácil saber como isso acontecerá.

Como será a participação no Fundo Especial de Financiamento de Campanha? Em qual parte da porcentagem - já que é dividido "x" por cento de representação no Senado, "x" por cento de representação na Câmara, e por aí vai? Em qual parte os candidatos avulsos entram? Esse é um desafio que teremos que enfrentar.

Também já foi tratado aqui: quem assume os débitos de eventual campanha? Qual será o destino de eventuais sobras de dinheiro nas campanhas avulsas? São desafios que temos que enfrentar.

No sistema eleitoral em si, se não mudarmos absolutamente nada e continuarmos no sistema proporcional de lista aberta, previsto no artigo 45 da Constituição - e há doutrinadores que dizem que ele não pode ser alterado, temos que nos manter no sistema proporcional, sob pena de inconstitucionalidade,

quem diz isso é a Professora da Universidade Federal do Paraná, Eneida Desirre Salgado -, basta atingir o quociente eleitoral para que a pessoa seja eleita? A conta vai ter que ser alterada?

Como fica o número da legenda - como bem citado? Pode-se inventar um número de legenda para os candidatos avulsos. Será que os eleitores, quando virem, por exemplo, o número 99 para candidatos avulsos, não vão identificá-los como candidatos de um partido, já que todos têm seu número de legenda na primeira dezena? Isso pode gerar - também absolutamente superável, mas dependerá de reforma - impactos até, possivelmente, na urna eletrônica.

Como se dará a substituição de candidatos vindos de lista cívica? Por exemplo, um candidato renuncia sua candidatura. Como se dará, caso um candidato avulso seja eleito, a substituição, caso vire ministro, secretário de estado ou prefeito - em outra eleição? Ele não tem suplente. Quem é o suplente do candidato avulso? Também teríamos que pensar nessa questão.

Caso haja lista cívica - como bem tratado aqui, uma espécie de pré-partido, protopartido, no final das contas -, como conferiremos as assinaturas de apoiamento de eleitores? Qual procedimento será adotado?

Estamos diante da possibilidade, advinda do TSE, de termos assinaturas digitais, assinaturas eletrônicas. Em quanto tempo conseguiríamos conferir essas assinaturas? Os partidos políticos, segundo a lei, têm dois anos para

amealhar essas assinaturas. Quanto tempo terá uma candidatura avulsa? E, depois, para conferência, só temos entre o último dia do registro e o dia da eleição - pouco mais de 45 dias para a campanha acontecer. Como vamos conferir essas assinaturas? Como se vai lidar com a questão do funcionamento parlamentar? Eles vão ter um funcionamento parlamentar diferenciado dos partidos - já também citado rapidamente aqui por mim por outras pessoas?

Vejo que meu tempo se está encerrado. Trouxe rapidamente - é pouco tempo - alguns pensamentos prospectivos de problemas que as candidaturas avulsas possam trazer.

Parabenizo o Ministro Barroso por dar oportunidade para que movimentos sociais, escolas de Direito Eleitoral, acadêmicos, partidos políticos e instituições da nossa República possam apresentar suas ideias. Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Daniel Gustavo! É um prazer ter sua contribuição nesse debate, verdadeiramente plural, porque o Doutor Daniel acaba de dizer que, em sua percepção, produzir-se-ia mudança diametral no sistema e outros dizem que é absolutamente irrelevante a introdução de candidaturas avulsas. São visões contrapostas e todas serão levadas em consideração.

Convido agora, igualmente, o penúltimo inscrito, Professor do Instituto de Ensino e Pesquisa Insper e cientista político, Doutor Lucas Novaes.

O SENHOR LUCAS NOVAES (PROFESSOR DO INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA INSPER) - Boa noite! Muito obrigado! Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso e demais participantes, sei que está tarde e foi um dia longo. Um agradecimento adicional e acho que é tema totalmente importante.

Minha área de estudo é partidos políticos e justamente estudo esse descolamento entre representação política e o papel dos partidos políticos no País. Acho interessante olhar que, apesar dos partidos hoje serem péssimo veículo de representação popular, minha posição é que a candidatura avulsa precarizará ainda mais esse papel.

Candidaturas avulsas são prejudiciais ao processo democrático, complicam a vida do eleitor na hora do voto e dificultam a coordenação entre representantes para a aprovação de reformas no Legislativo - e acho que isso foi demonstrado por alguns colegas. O meu ponto não é exatamente esse.

Quero enfocar em ponto que acho que ainda não foi completamente explicitado - um milagre depois de tantos falando - só para deixar claro como entendo partido político. Entendo partido político como um veículo que os indivíduos formam para ganhar eleições e entendem que através dele é mais fácil ganhar uma eleição.

Só que há certos pontos da democracia onde esse veículo, na verdade, atrapalha a vida do político, ou seja, nem sempre o partido é o melhor veículo para ganhar as eleições. Esse é essencialmente o ponto em que quero tocar.

Em tempos de crise política, onde os eleitores acham que todo político é bandido, quando a política se torna, aos olhos dos cidadãos, simplesmente um toma lá dá cá, uma troca sem princípios, fica mais fácil ganhar eleições sendo político avulso ou *outsider*.

Em período anormais, onde o eleitor vê a democracia com desconfiança, candidaturas avulsas podem erodir o regime democrático. Vou argumentar que as candidaturas avulsas são perigosas para a manutenção da ordem democrática, usando o caso de um vizinho nosso, o Peru, nos anos de Fujimori.

Até então o Peru tinha um dos sistemas partidários mais enraizados da América Latina, mas, por motivos que não cabe explicar agora, a virada dos anos de 1980 trouxe uma crise econômica enorme em toda a região e, com isso, o descrédito dos políticos peruanos.

Pouco antes das eleições, Fujimori fundou um novo partido, que, na verdade, era um veículo de autopromoção. Depois de ganhar as eleições, ele impulsionou as candidaturas independentes do partido.

O ponto que expresso não é meu, mas sim de Steve Lavinsky e Nexon Cameron, que descrevem como a eleição de Fujimori foi devastadora para a democracia do Peru. O autogolpe, praticado pouco tempo depois do início mandato, só foi possível porque os partidos estavam incapazes de formar uma frente única contra a investida autoritária do Presidente. Ao invés de uma frente organizada contra o golpe e dado o sucesso de Fujimori no combate tanto à inflação quanto ao Sendero Luminoso, no Peru, na eleição seguinte, 85% dos candidatos eram independentes. De repente ficou melhor ganhar uma eleição sendo candidato independente.

Aqueles políticos, estabelecidos em outros partidos, saíram de seus partidos e fizeram candidaturas independentes, porque, assim, ganhavam mais votos. A partir daí a derrocada da democracia foi completa. Foi o final de qualquer *accountability* horizontal, ou seja, qualquer capacidade de o Legislativo colocar o Executivo em xeque foi eliminada. O "braço direito" de Fujimori era Montesinos, que tinha uma equipe de vigilância e também se reunia, individualmente, com cada deputado peruano, oferecendo ou uma mala de "direito" ou uma tentativa de extorquir o apoio desses deputados.

Vejam, o problema teórico das candidaturas avulsas e a prática começa a aparecer mais claramente. Sem uma organização partidária que permitisse a cooperação de todos os deputados dentro do Congresso peruano, sem

um partido que permitisse que um deputado tentasse, de alguma maneira, confrontar o Poder Executivo sem ter que pagar, individualmente, todo o custo desse enfrentamento, foi impossível bloquear o golpe e a derrocada da democracia no Peru.

Nesse cenário, a melhor estratégia de políticos independentes era justamente se aliar ao governo. O que aconteceu? O fujimorismo cooptou completamente o sistema legislativo, e, sem o Legislativo, aí sim, a gente viu a grave crise da democracia no Peru.

Sem organizações partidárias para coordenar uma frente democrática dentro da Casa Legislativa que fiscalize o Executivo e chancele suas escolhas, o contrapeso do Congresso desapareceu. Fica aqui o alerta: Fujimori conseguiu substituir toda a Corte Eleitoral e todo o Supremo por juízes amigos, porque não tinha ninguém que pudesse bloquear a investida do presidente peruano.

Queria retomar meu ponto principal: candidatura avulsa em tempos de normalidade atrapalha, mas provavelmente não é o fim do mundo. Hoje, fiquei impressionado com a apresentação de vários colegas, que mostraram bons pontos onde a falta de abertura para algumas candidaturas avulsas, de fato, causa dano à representação política. Agora, se o sistema partidário estiver em crise,

candidaturas avulsas podem arruinar o sistema democrático. Nesse sentido, permiti-las é roleta para o regime democrático.

Muito obrigado pela oportunidade!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muitíssimo obrigado, Doutor Lucas Novaes.

Vou fazer uma brevíssima interrupção e já retomamos.

SESSÃO SUSPENSA

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Podemo-nos sentar.

Convido, para a última manifestação de hoje, o Doutor, Professor, cientista político e advogado pelo Instituto de Direito Legislativo, Murillo Aragão.

O SENHOR MURILLO ARAGÃO (INSTITUTO DE DIREITO LEGISLATIVO) - Ministro Barroso, muito obrigado pela honra de estar aqui! Agradeço a deferência em ter a última palavra, o que efetivamente me torna quase que um chovedor no molhado, porque todo mundo já disse o que devia ser dito. Mas vou tentar, de alguma maneira, contribuir à altura de meus colegas. As manifestações que ouvi foram robustas; vou começar como advogado e terminar como cientista político.

Como advogado, não tenho a menor dúvida de que a Constituição e o Direito Eleitoral não estabelecem a possibilidade de candidatura avulsa no Brasil. Isso é claro! A gente pode não gostar da Constituição, mas não vejo, ali, nenhuma dúvida; é inequívoco. A argumentação dos direitos humanos, entre outras, foi a mesma utilizada por Evo Morales para concorrer pela quinta vez.

Se, por conta de direitos humanos, podemos fazer qualquer coisa, então não há mais limites institucionais e, sem instituições, Ministro Barroso, não podemos nem atravessar a rua, porque existem instituições que fazem sinal vermelho, sinal verde.

Devemos, como dever democrático, fortalecer as instituições. Vejo, primeiro, que não há nenhuma desarmonia com o Direito Constitucional a não permissão de candidaturas avulsas. O Brasil é um país absolutamente liberal no sentido de participação partidária; é patologicamente permissivo. Devemos, pelo contrário, transformar a instituição partidária em algo realmente sério. Vejo que todo movimento da candidatura avulsa é um rugir de parte da sociedade contra um sistema partidário doente, mas, lamentavelmente, não vejo que a candidatura avulsa seja remédio para essa doença. Tem, obviamente, como foi levantado pelos meus colegas, efeitos colaterais que podem ser muito graves.

Tenho pouco mais de trinta anos de observação participante no Congresso Nacional e vi a degradação causada no sistema partidário pela

liberalidade na criação de partidos, pela infeliz decisão da Suprema Corte de impedir a verticalização das coligações. O que vejo é uma degradação da política brasileira, a partir da fragmentação, e a candidatura avulsa, ainda que possa ser irrelevante, trará mais bancadas de um partido só, de um homem só. Será que invocando os Direitos Humanos, como deputado avulso, não posso ter o direito de encaminhar uma votação, além de votar? Isso é possível. Se é possível ser candidato contra o marco constitucional, com base nos direitos humanos, também terei o direito de encaminhar votação, de adentrar o Colégio de Líderes, de participar das comissões. É até possível que existam candidaturas avulsas, não vejo uma impossibilidade, mas o sistema político brasileiro teria que ser inteiramente revolucionado. O que ocorre, no Brasil, é uma evolução quase carnavalesca. A cada dois anos, muda-se um pouquinho, e vai-se mudando para continuar mais ou menos do mesmo jeito e permitir que os atores políticos possam se adaptar a essas mudanças. A grande oportunidade de reforma política foi a do Senado, no início do século, engavetada na Câmara, onde se previa o sistema distrital misto.

A questão da candidatura avulsa deve ser tratada no âmbito de uma reforma que mude o sistema eleitoral; trate da questão da representação e da representatividade; balanceie a distribuição de assentos no Congresso; elimine a distorção que existe entre a bancada de São Paulo em relação, por exemplo, à de

Roraima. Existem temas tão profundos e, dentro de um contexto mais amplo, uma reforma política poderia tratar da questão da candidatura avulsa.

Agora, Ministro Barroso, é uma boa intenção a candidatura avulsa tentar ventilar o sistema político brasileiro. Vejo nisso, como disse, um rugir da sociedade contra a balbúrdia partidária instalada e também indignação com os valores dos Fundos Eleitoral e Partidário à disposição dos partidos e a baixa fiscalização desses usos - até permissividade no uso desses recursos, inclusive por faculdades legais; nem sempre o que é legal é moral, é ético.

Se realmente queremos aperfeiçoar o sistema partidário brasileiro, existem medidas ao alcance da Justiça que podem trazer imensa repercussão, como o fim do financiamento empresarial de campanha, um *dopping* eleitoral que mascarava os resultados e permitia - em uma corrida onde é essencial que a oportunidade seja igual para todos - que alguns tivessem vantagens indevidas. Antes de tratar de candidatura avulsa, veria como prioridade a democratização interna dos partidos, onde não seriam mais pequenas empresas e grandes negócios, em que a direção se eterniza controlando recursos e cargos e transforma em um grande negócio. A democratização interna dos partidos resolveria parte desse rugir da sociedade contra a precariedade do sistema partidário brasileiro. Isso está ao alcance da Justiça Eleitoral A transparência e fiscalização de gastos também. Não vejo o douto Tribunal Superior Eleitoral na

condição de fiscalizar de forma adequada esses milhões que hoje estão sendo alocados para os partidos.

Outra coisa: esse Fundo Eleitoral também tem que ser dramaticamente reduzido e a questão da verticalização, eventualmente, voltar à pauta, se o Supremo puder retornar ao seu entendimento. Vejo que existem avanços possíveis, onde o Judiciário atuou de forma muito intensa. Sei que isso causaria crises com o Legislativo, mas faz parte do embate entre Poderes. Mas não vejo como possível hoje, sem discutir uma completa reestruturação do sistema político brasileiro, a aprovação de uma emenda constitucional que trate da candidatura avulsa de forma racional. Em havendo essa reestruturação, é possível inclusive admitir candidatura avulsa para majoritários, por exemplo - acho que há imensa dificuldade para o Legislativo. Veria como prioridade da cidadania lutar para a moralização do sistema partidário brasileiro.

Com isso findo minha breve exposição, agradecendo a oportunidade e a paciência dos colegas em me ouvir.

Muito obrigado!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muitíssimo grato, Doutor Murillo de Aragão, pela contribuição. Acho que a questão da democratização dos partidos é consenso, inclusive entre os presidentes de partidos.

Passo a palavra ao representante do Senhor Procurador-Geral da República, o Subprocurador Doutor Brasilino Pereira dos Santos.

O SENHOR BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Minhas primeiras palavras são no sentido de parabenizar o Supremo Tribunal Federal, especialmente, o Ministro Barroso, pela iniciativa desta audiência pública no sentido de iniciar campanha de esclarecimento que poderá contribuir para o enriquecimento de nossa democracia.

Como membro do Ministério Público sem experiência na área eleitoral - apesar de, praticamente, 37 anos de carreira de Ministério Público -, senti-me muito feliz quando o Senhor Procurador-Geral pediu que estivesse aqui presente e me senti mais feliz ainda depois de ouvir tantas aulas excelentes sobre tema do qual tenho raros conhecimentos. Aliás, o Direito Eleitoral não é, salvo exceções, disciplina universitária, o que é lamentável. Isso, a meu modo de ver, implica dizer que nossa civilização ainda está um pouco antidemocrática.

Lembraria frase que chamou atenção noutros tempos, quando a cadeira de Educação Moral e Cívica era comum nas escolas, especialmente nas públicas. Em um livro de Educação Moral e Cívica, li uma frase de Abraham Lincoln que dizia: "Democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo". Este é o conceito mais completo que pude encontrar, nas palavras de um presidente que dirigiu os Estados Unidos de 1861 a 1865, quando foi assassinado.

O direito ao voto e à cidadania vem sendo ampliado e vem abrindo espaços de inclusão - para fazer uso de um termo moderno - desde os tempos do Império, quando foi permitido aos escravos libertos votar - apenas em eleição de primeiro grau. Ainda tratando de direitos de inclusão, o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado brasileiro a incluir o sexo feminino no mundo da cidadania, datando de 1928 a primeira eleição para uma mulher prefeita, na cidade de Mossoró. Falando de inclusão, foi Getúlio Vargas, em 1932, que abraçou esta campanha e concedeu às representantes do sexo feminino parcela do direito à cidadania; em 1934, foi eleita a primeira mulher deputada federal.

Seguindo para o momento, o obstáculo indicado por todos para a aceitação à candidatura avulsa reside no artigo 14, § 3º, V, da Constituição, que exige filiação partidária. Concordando integralmente com a linha adotada pelo Doutor Murillo de Aragão e homenageando todos que seguiram a mesma linha, defendo - na linha do Professor Augusto Aras, que escreveu pequena monografia, editada em 2018, sobre um dos temas que mais domina, o Direito Eleitoral - a flexibilização da interpretação da Constituição para admitir a candidatura avulsa.

Na qualidade de representante de Augusto Aras, permitir-me-ia ler algumas conclusões a que ele chegou. Ele diz o seguinte:

> "a adoção de candidaturas avulsas poderia conferir maior efetividade ao regime democrático e aos direitos e garantias fundamentais, a exemplo da liberdade de associação, assegurado no artigo 5º, XVII, da Constituição Federal, sem qualquer prejuízo para a

> democracia representativa exercida por meio dos partidos políticos, que permaneceriam submetidos às normas constitucionais e infraconstitucionais ora vigentes.
>
> A admissibilidade de candidaturas avulsas apresenta-se formalmente viável na ordem constitucional, não afrontando cláusula pétrea, porque alarga o exercício do pleno gozo dos direitos políticos. Votar e ser votado, sem restringir a democracia representativa ou indireta, permaneceria incólume, preservando ainda a liberdade do vínculo associativo com a agremiação política."

No atinente ao Pacto de San José da Costa Rica, diz:

> "se esse Pacto tivesse sido mais recente, sob a égide da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, e ele fosse aprovado por ambas as Casas do Congresso Nacional com o mesmo quórum que se exige para a aprovação de emenda constitucional, ele seria aceito como norma de hierarquia constitucional. No entanto, como ele foi aprovado por um decreto de 1992, e a Emenda é de 2004, não se há de exigir isso. No entanto, ele se compatibiliza com a atual Constituição nos princípios de direitos humanos, de acordo com o art. 5º, §§ 2º e 3º."

Não poderia deixar de dar esta modesta contribuição como representante do Ministério Público. Peço desculpas por eventuais equívocos diante de plateia tão conhecedora do assunto. Hão de me perdoar!

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Muito obrigado, Doutor Brasilino!

Chegamos, então, ao final de nossa Sessão, um dia longo, devo dizer, mas extremamente produtivo, assim como meus seis anos de Supremo Tribunal Federal, que, aliás, parecem uma eternidade. Devo dizer que este foi um dos dias virtuosos, onde pude ouvir posições extremamente bem fundamentadas, preparadas, que vieram contribuir para o País e para o Supremo, para que possamos tomar uma decisão devidamente esclarecida.

Aqui estiveram, como todos sabem, representantes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria-Geral da República, dos Partidos Políticos, dos movimentos sociais e da academia - posições bem divididas. Quem acompanhou terá percebido Senado e Câmara com posição claramente contrária às candidaturas avulsas. A AGU não se manifestou quanto ao mérito. O Procurador-Geral da República se manifestou favoravelmente, reiterando pronunciamento anterior. Os Partidos Políticos, quase todos, com uma ou outra exceção, contrários à candidatura avulsa. Os movimentos sociais, em sua grande maioria, favoráveis às candidaturas avulsas. Dentre os Professores, a posição foi desfavorável majoritariamente. Um debate verdadeiramente plural, que, no entanto, produziu alguns consensos que considero muito importante pontuar.

Mesmo dos líderes partidários, há certo reconhecimento de que há hoje no Brasil um problema de descolamento entre a classe política e a sociedade civil. Todos estamos de acordo que é preciso reconstruir algumas pontes. Aliás, como observei, a crise de representatividade dos partidos políticos é fenômeno mundial, não é uma circunstância puramente brasileira. Na verdade, a crise dos sistemas eleitorais, que têm tido grande dificuldade de dar voz e relevância à cidadania. Está todo mundo em busca de soluções que preservem a democracia.

Penso que houve duas grandes questões postas no nosso debate. A primeira: saber se deve, ou não, o Supremo se pronunciar sobre o mérito desta questão. A segunda: saber se a introdução de candidaturas avulsas é positiva ou se é mudança que teria impacto negativo.

Quanto a ser matéria para o Supremo, eu mesmo vou refletir. A questão é identificar esse problema como questão que envolve preservação de regras democráticas e proteção de direitos políticos fundamentais ou saber se se trata de escolha política, essa, sim, a cargo do Congresso.

Não é banal a fronteira entre Direito e Política no mundo contemporâneo, como todos sabem. No mundo real, em minha experiência de observador atento do Direito Constitucional, o que se pode dizer é que, depois da decisão, os que concordam dizem que foi boa interpretação constitucional e os que discordam dizem que houve invasão da competência do Poder Legislativo. Assim o é porque sempre foi, seja no Brasil, seja na Colômbia, seja na África do Sul, seja nos Estados Unidos, e precisamos lidar com essa circunstância.

Quanto a ser positivo, os argumentos pontuados aqui foram que a maior parte dos países do mundo admite candidatura avulsa, que todo monopólio é ruim, inclusive o monopólio dos partidos políticos, e que, aparentemente, existe demanda social nesse sentido. Os que pontuaram os aspectos negativos enfatizaram o risco de enfraquecimento dos partidos, de

desinstitucionalização da democracia e as dificuldades de implementação. Há uma pluralidade de argumentos. Na verdade, se fosse fácil, já estaria resolvido.

Convocamos uma audiência pública precisamente porque há demandas sociais nesse sentido, há caso concreto, há visões críticas contrapostas. Todas merecem respeito e consideração. Como disse, comecei esse debate sem nenhuma posição formada e terminei sem nenhuma convicção estabelecida ou cristalizada, mas vou levar em conta e fazer um breve relatório, para todos os outros Colegas do Supremo Tribunal Federal, das manifestações aqui veiculadas.

Uma última observação que justifica e legitima a audiência pública. O Supremo Tribunal Federal, por mandamento constitucional, vocaliza a palavra final sobre o sentido da Constituição, mas não é o único intérprete da Constituição, nem é, muito menos, o dono da Constituição.

A interpretação da Constituição é um projeto coletivo e envolve instituições e manifestações da sociedade, as quais cabe ao Supremo interpretar e filtrar, pela Constituição, para ver o que é possível e o que produz melhor resultado para o País. Isto foi o que pretendi fazer aqui: ouvir todas as posições, tentar entender os argumentos da sociedade, da academia e dos movimentos sociais, filtrar todas essas manifestações pela Constituição e produzir resultado que obtenha o maior número de votos no Supremo e que possa contribuir para o aperfeiçoamento democrático brasileiro.

Agradeço mesmo, de coração, às pessoas que gastaram tempo e energia para estar aqui. Foi um dia memorável para o Supremo Tribunal Federal.

Muitíssimo obrigado a todos!

Está encerrada a Sessão.